TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

Chủ biên

Phan Nữ Hiền Oanh

GIÁO TRÌNH
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Vinh - 2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA

Chủ biên

Phan Nữ Hiền Oanh

GIÁO TRÌNH
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

(***Giáo trình đào tạo từ xa***)

Vinh - 2011

Phân công biên soạn:

- Chủ biên: Phan Nữ Hiền Oanh

- Các tác giả:

Phan Nữ Hiền Oanh: Chương I đến Chương IV

Nguyễn Thị Mai Trang: Chương V đến Chương XII

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
1. KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ …….....1
2. NHIỆM VỤ CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ …….5
3. NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ ……..6

CHƯƠNG 2
CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VIỆT NAM
1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ ……8
2. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH …….9

CHƯƠNG 3
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI BỊ KẾT ÁN
1. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI BỊ KẾT ÁN ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH S……..16
2. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI BỊ KẾT ÁN NHƯNG ĐƯỢC MIỄN HÌNH PHẠT……18
3. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI BỊ KẾT ÁN BỊ ÁP DỤNG CÁC HÌNH PHẠT KHÁC NHAU …… ……...18

CHƯƠNG 4
HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
1. HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY ……30
2. NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ ……..30

CHƯƠNG 5
KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
1. KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CÁC CƠ QUAN DÂN CỬ……. 36
2. KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TOÀ ÁN …… …… 38
3. KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA VIỆN KIỂM SÁT ……...39
4. KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ CÔNG DÂN 42

CHƯƠNG 6
LỊCH SỬ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM
1. ĐẶC ĐIỂM THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ PHONG KIẾN VÀ PHÁP THUỘC…… 43
2. THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ THỜI KỲ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8-1945 ĐẾN NAY ……...43

CHƯƠNG 7
THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ HÌNH PHẠT TÙ
1. BẢN CHẤT, NỘI DUNG CỦA HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ HÌNH PHẠT TÙ…45
2. THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ HÌNH PHẠT TÙ ……46

CHƯƠNG 8
THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ
1. BẢN CHẤT, NỘI DUNG CỦA HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ. 52
2. THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ ……53
3. CƠ QUAN THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ……. 53

CHƯƠNG 9
THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT CHÍNH LÀ CẢNH CÁO, PHẠT TIỀN, TRỤC XUẤT VÀ ÁN TREO
1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA VIỆC THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT CHÍNH LÀ CẢNH CÁO, PHẠT TIỀN, TRỤC XUẤT VÀ ÁN TREO…….. 56
2. THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢNH CÁO ……56
3. THI HÀNH HÌNH PHẠT TIỀN ……...57
4. THI HÀNH HÌNH PHẠT TRỤC XUẤT ……..58
5. THI HÀNH ÁN TREO ……..59

CHƯƠNG 10
THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT BỔ SUNG
1. CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, CẤM HÀNH NGHỀ HOẶC LÀM CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH…… 64
2. CẤM CƯ TRÚ ……..66
3. QUẢN CHẾ……... 68
4. TƯỚC MỘT SỐ QUYỀN CÔNG DÂN……... 70
5. TỊCH THU TÀI SẢN ……72
6. PHẠT TIỀN ……...73

CHƯƠNG 11
THI HÀNH CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HÌNH SỰ
1. BẢN CHẤT, NỘI DUNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HÌNH SỰ ……...75
2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THI HÀNH CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HÌNH SỰ
……75
3. TỊCH THU VẬT, TIỀN TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM……... 76
4. TRẢ LẠI TÀI SẢN, SỬA CHỮA HOẶC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI; BUỘC CÔNG KHAI XIN LỖI ……77
4. BẮT BUỘC CHỮA BỆNH ……...77
5. GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…….. 79
6. ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG ……81

CHƯƠNG 12
THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ VẤN ĐỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
1. ĐẶC TRƯNG PHÁP LÝ CỦA TÀI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG……... 87
2. CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ..... 87

CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

1. KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

1.1. Khái niệm pháp luật thi hành án hình sự

Bên cạnh Luật hình sự là ngành luật nội dung quy định về tội phạm và hình phạt, hiện nay có rất nhiều ý kiến khác nhau bàn về Luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự - đây là hai ngành luật độc lập hay chỉ là một ngành luật - ngành luật tố tụng hình sự, phải chăng các quy định của thi hành án đều nằm gọn trong quy trình tố tụng hình sự và là một bộ phận của luật tố tụng hình sự? Vấn đề này đã gây tranh cãi và tốn khá nhiều giấy mực của những nhà nghiên cứu pháp luật. Cuốn sách này không nhằm đưa ra một quan điểm mới mà chỉ với mục đích thể hiện sự đồng tình với quan điểm của những nhà nghiên cứu pháp luật cho rằng: Luật thi hành án hình sự là một ngành luật độc lập.

Đối với các trường hợp phạm tội, Tòa án nhân danh Nhà nước, nhân danh công lý ra các phán quyết để phán xét một người nào đó thực hiện tội danh nào trong Bộ luật hình sự, hành vi phạm tội rơi vào điều khoản nào, và xác định luôn trách nhiệm hình sự cụ thể đối với người phạm tội.

Thi hành án hình sự chính là thực hiện các phán quyết đó và hay nói cách khác là quá trình hiện thực hóa bản án, quyết định của Tòa án trong thực tế. Đảm bảo thi hành các phán quyết của Tòa án trong thực tế là yêu cầu sống còn của Nhà nước, của xã hội, nó làm tăng tính nghiêm minh của cả hệ thống pháp luật, hiệu lực, uy tín của Nhà nước. Yêu cầu các bản án, quyết định của Tòa án phải được cả xã hội tôn trọng, các cá nhân, tổ chức hữu quan phải chấp hành nghiêm chỉnh trở thành nguyên tắc có tính hiến định.

Trong khoa học pháp lý hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về bản chất của thi hành án hình sự và từ đó có nhiều quan niệm khác nhau về bản chất của pháp luật thi hành án hình sự. Có ý kiến cho rằng, thi hành án hình sự là một giai đoạn của quá trình tố tụng và do vậy, được điều chỉnh bằng các quy phạm của Luậ tố tụng hình sự. Song cũng có ý kiến cho rằng, thi hành án hình sự là một hoạt động hành chính - tư pháp hình sự, có những nét đặc thù riêng khác với hoạt động tố tụng hình sự. Một số khác thì coi thi hành án hình sự như là luật hình sự kéo dài. Việc xác định thi hành án hình sự là một giai đoạn tố tụng, luật hình sự kéo dài hay là hoạt động hành chính-tư pháp có ý ngĩa quan trọng để làm sáng tỏ bản chất thi hành án hình sự, từ đó có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, đặc biệt nó là cơ sở lý luận cho việc tạo ra cơ chế quản lý, mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan thi hành án phù hợp nhằm năng cao hiệu quả của thi hành án hình sự.

* Quan điểm thứ nhất cho rằng: Tố tụng hình sự là việc giải quyết vụ án hình sự; một vụ án chỉ có thể được coi là được giải quyết xong khi phán quyết của Tòa án được thi hành xong trong thực tế. Như vậy, thi hành án hình sự phải là một giai đoạn của tố tụng hình sự. Ở đây, thi hành án hình sự, như nhiều tác giả khẳng định là "nốt nhạc cuối cùng" trong quá trình tố tụng. Những người theo quan điểm này dựa trên một số lập luận như sau:

- Bản án, quyết định của Tòa án là cơ sở, là căn cứ để tiến hành hoạt động thi hành án hình sự.

- Thi hành án hình sự là sự tiếp tục của giai đoạn xét xử và chịu sự chi phối của cơ quan tố tụng, đặc biệt là Tòa án thông qua các công việc cụ thể như: Chánh án Tòa

án ra Quyết định thi hành hình phạt, xóa án; thủ tục các khâu quan trọng trong thi hành án hình sự đều do cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện…

- Việc thi hành án các hình phạt đều được tiến hành dựa trên các nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng và được quy định trong pháp luật tố tụng.

* Quan điểm thứ hai cho rằng: Luật thi hành án hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng. Những người bảo vệ quan điểm này đã chỉ ra được những điểm khác biệt của pháp luật thi hành án hình sự so với pháp luật tố tụng hình sự, cụ thể như sau:

Pháp luật thi hành án hình sự	**Pháp luật tố tụng hình sự**
- Mục đích: thi hành phán quyết của Tòa án (thể hiện trong bản án, quyết định của Tòa án) trên thực tế. → Có những trường hợp có nhiều bản án không phải thi hành (người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt,…). Mọi hoạt động được triển khai bắt đầu từ một phán quyết của Tòa án có hiệu lực thi hành.	- Mục đích: đưa ra phán quyết về chân lý của sự việc. Quá trình này luôn luôn được thực hiện và kết thúc khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, không phụ thuộc vào việc bản án, quyết định đó có được thi hành trên thực tế hay không. Mọi hoạt động tố tụng hình sự đều dừng lại ở phán quyết của Tòa án.
- Quy định về một quy trình (hoạt động) mang tính điều hành – chấp hành trong hoạt động tư pháp → Không tuân theo trình tự, thủ tục trước Tòa án.	- Quy định về trình tự, thủ tục tố tụng chặt chẽ nhằm đưa ra phán quyết cuối cùng của Tòa án.
- Là sự kết hợp giữa luật hình thức và luật nội dung (được thực hiện với những hoạt động, biện pháp, cách thức không mang tính tố tụng) .	- Là luật hình thức.
- Bên cạnh việc sử dụng phương pháp mệnh lệnh hành chính còn áp dụng cả phương pháp giáo dục, thuyết phục đối với người phạm tội.	- Luật tố tụng hình sự Việt Nam sử dụng kết hợp hai phương pháp: phương pháp quyền uy và phương pháp phối hợp – chế ước.
- Việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ; người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo được giao cho cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương thực hiện theo thủ tục quản lý hành chính. - Việc thực hiện hình phạt tiền, trục xuất và các hình phạt bổ sung, các biện pháp tư pháp hình sự cũng được thực hiện theo thủ tục hành chính.	- Tất cả quy trình đều do cơ quan tư pháp (cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) thực hiện theo thủ tục tố tụng.
- Mang tính xã hội hóa cao hơn.	- Mang tính quyền lực Nhà nước chặt chẽ.

Từ đó, những người theo quan điểm thứ hai cho rằng: Bản chất của hoạt động thi hành án hình sự thực chất là hoạt động quản lý hành chính tư pháp hình sự. Đây là một quan điểm hết sức xác đáng, và từ khi Luật thi hành án hình sự 2010 ra đời, độc lập và có giá trị pháp lý ngang bằng với Bộ luật tố tụng hình sự một lần nữa lại càng khẳng định sự đúng đắn của quan điểm trên.

Khẳng định pháp luật thi hành án hình sự là một ngành luật độc lập không có nghĩa là phủ nhận mối quan hệ biện chứng giữa quá trình tố tụng hình sự và thi hành án hình sự: tố tụng là tiền đề, khởi đầu của thi hành án; ngược lại, thi hành án là thực hiện kết quả tố tụng trong thực tế; không có tố tụng thì không có thi hành án, nhưng không có thi hành án thì tố tụng trở nên vô nghĩa.

Như vậy, *Luật Thi hành án hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực thi hành các bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhằm đảm bảo thi hành trong thực tế các bản án, quyết định đó.*

1.2. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam

1.2.1. Khái niệm

Theo Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật thì đối tượng điều chỉnh của một ngành luật chính là các quan hệ xã hội mà ngành luật đó hướng tới, tác động đến trên cơ sở ý chí của Nhà nước.

Đối tượng điều chỉnh của Luật Thi hành án hình sự là những quan hệ xã hội cụ thể nảy sinh trong quá trình thi hành án hình sự

Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những quan hệ xã hội cụ thể trong quá trình đó được luật điều chỉnh. Pháp luật thi hành án hình sự chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội cụ thể cơ bản, quan trọng nhất, còn những quan hệ khác có thể do các văn bản dưới luật cụ thể hóa, với điều kiện là các văn bản dưới luật cùng phải được tiến hành xây dựng trên cơ sở pháp luật và không trái với luật.

Những quan hệ xã hội cụ thể đó bao gồm:

- Những quan hệ phát sinh ngay sau khi bản án hình sự có hiệu lực pháp luật như: nghĩa vụ thi hành bản án của các cơ quan chức năng, nghĩa vụ chấp hành bản án của người bị kết án, việc nhập trại, phân loại trại, phân chế độ giam giữ, cải tạo, v.v…

- Những quan hệ phát sinh trong quá trình giáo dục, cải tạo thể hiện ở các quyền và nghĩa vụ của những người bị kết án nói chung và ở những trại và chế độ trại nhất định; quyền và nghĩa vụ của cơ quan thi hành án phạt tù…

- Những quan hệ phát sinh trên cơ sở những sự kiện pháp lý xảy ra trong quá trình giáo dục, cải tạo; khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra, thanh tra, gặp gỡ…

- Những quan hệ của các cơ quan khác của Nhà nước và các tổ chức xã hội vào quá trình giáo dục, cải tạo những người bị kết án tù; hình thức tham gia, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức đó…

- Những quan hệ phát sinh từ thủ tục thi hành và áp dụng các loại hình phạt cũng làm phát sinh nhiều mối quan hệ như: thi hành hình phạt tử hình, thực hiện quản lý và giáo dục các phạm nhân chấp hành hình phạt tù, thi hành hình phạt cảnh cáo, trục xuất, phạt tiền, thực hiện hình phạt cải tạo không giam giữ, quản lý giáo dục người được hưởng án treo, cấm đi khỏi nơi cư trú, thực hiện thủ tục xóa án tích.

- Những quan hệ phát sinh trên cơ sở các sự kiện pháp lý khác như: việc hoãn thi hành án, trả lại đơn xin thi hành án, thủ tục miễn giảm hình phạt, tha trước thời hạn, giảm thời hạn thử thách trong trường hợp được hưởng án treo… Tóm lại, các mối quan hệ này phản ánh nội dung thi hành án hình sự, xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong việc thi hành và chấp hành phần quyết định trong các bản án, quyết định của Tòa án.

- Và cuối cùng là mối quan hệ phát sinh liên quan đến thủ tục kiếu nại tố cáo của các chủ thể trong quá trình thi hành án hình sự.

1.2.2. Phân loại quan hệ pháp luật thi hành án hình sự

* Xét từ nội dung của các quan hệ xã hội mà luật thi hành án điều chỉnh, có thể chia các quan hệ này thành ba nhóm cơ bản sau:

- Các quan hệ mang tính chất nội dung (quy phạm nội dung): là những quan hệ phản ánh nội dung việc thi hành án và chấp hành các bản án quyết định của Tòa án, xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Các quan hệ này phát sinh ngay khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Trong thi hành án hình sự, các quan hệ mang tính chất nội dung chủ yếu là quan hệ giữa Nhà nước thông qua các cơ quan thi hành án được ủy quyền người bị kết án và với các chủ thể khác.

- Các quan hệ mang tính chất tổ chức và quản lý (quy phạm về tổ chức): là những quan hệ phát sinh trong quá trình hình thành tổ chức, hoạt động và cơ chế quản lý các cơ quan thi hành án hình sự (gồm hệ thống các cơ quan thi hành án hình sự; các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm thi hành án…). Các quan hệ này liên quan đến việc hình thành cơ cấu tổ chức; quy định thẩm quyền và quy chế hoạt động của cơ quan thi hành án hình sự. Những mối quan hệ này được thể hiện cụ thể trong thực tiễn như: mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với cơ quan thi hành án hình sự; cơ cấu tổ chức, hoạt động trong hệ thống các cơ quan thi hành án hình sự; giữa cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan thi hành án dân sự; giữa cơ quan thi hành án cấp trên và cơ quan thi hành án cấp dưới về mặt tổ chức…

- Các quan hệ mang tính chất thủ tục (quy phạm hình thức): là các quan hệ xác định trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện nội dung được quyết định trong bản án, quyết định của Tòa án. Thủ tục thi hành án hình sự một phần chịu sự chi phối của thủ tục tố tụng, chẳng hạn đưa bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật ra thi hành, nhưng chủ yếu ở đây là thủ tục thi hành chịu sự điều chỉnh của pháp luật thi hành án hình sự. Chính vì vậy, trình tự, thủ tục thì hành án hình sự có thể làm xuất hiện nhiều mối quan hệ giữa các chủ thể trong quá trình thi hành án hình sự.

* Căn cứ vào tính chất, có thể chia các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình và về việc thi hành án hình sự thành những nhóm cơ bản sau:

- Những quan hệ phát sinh ngay sau khi bản án hình sự có hiệu lực pháp luật, nghĩa vụ thi hành án của các cơ quan chức năng, nghĩa vụ chấp hành bản án của nười bị kết án, việc nhập trại, phân loại trại,phân chế độ giam giữ, cải tạo, v.v…

- Những quan hệ phát sinh trong quá trinh giáo dục, cải tạo thể hiện ở các quyền và nghĩa vụ của những người bị kết án nói chung và ở những trại và chế độ trại nhất định; quyền và nghĩa vụ của cơ quan thi hành án phạt tù…

- Những quan hệ phát sinh trên cơ sở những sự kiện pháp lý xáy ra trong quá trình giáo dục, cải tạo, khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra, thanh tra, gặp gỡ…

- Những quan hệ của các cơ quan khác của Nhà nước và các tổ chức xã hội vào quá trình giáo dục, cải tạo những người bị kết án tù; hình thức tham gia, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức đó…

1.3. Phương pháp điều chỉnh của pháp luật thi hành án hình sự

Phương pháp điều chỉnh của một ngành luật là tổng hợp các cách thức tác động của ngành luật đó lên các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật đó. Phương pháp điều chỉnh của một ngành luật phụ thuộc trước hết vào tính chất, nội dung của quan hệ xã hội mà ngành luật đó điều chỉnh.

Về cơ bản, pháp luật thi hành án hình sự sử dụng những phương pháp điều chỉnh sau:

* Phương pháp quyền uy

Phương pháp này là một dạng biểu hiện của phương pháp mệnh lệnh – phục tùng.

Đặc trưng của phương pháp này là sự bất bình đẳng giữa các bên tham gia quan hệ đó và khả năng cưỡng chế thực hiện tối đa. Phương pháp này được sử dụng để điều chỉnh mối quan hệ giữa Nhà nước (thông qua các cơ quan đại diện) với người phải chấp hành án hình sự. Nhà nước áp dụng các biện pháp cưỡng chế buộc người chấp hành án thực hiện các nội dung được quy định trong bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật mà không phụ thuộc vào ý chí của người phải chấp hành án hay của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

* Phương pháp mệnh lệnh hành chính

Trong quá trình thi hành án hình sự, thường xuyên phát sinh các quan hệ điều hành và chấp hành giữa nhiều loại chủ thể khác nhau trong việc tổ chức thực hiện và thực hiện các nội dung của bản án hình sự. Trong trường hợp này, phương pháp điều chỉnh là mệnh lệnh – phục tùng nhưng không phải là phương pháp quyền uy, mà là phương pháp mệnh lệnh hành chính.

* Phương pháp phối, kết hợp

Nội dung của phương pháp này là các cơ quan có trách nhiệm phối hợp với nhau để thi hành trên cơ sở quy định của pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ chung. Đây là phương pháp được sử dụng rỗng rãi trong các quan hệ gữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi hành án hình sự. Ví dụ: sự phối hợp giữa cơ quan Kiểm sát với cơ quan quản lý trại giam để đảm bảo hiệu quả thi hành án phạt tù.

Từ những phân tích trên, có thể định nghĩa một cách khái quát pháp luật thi hành án hình sự như sau: *Pháp luật thi hành án hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực thi hành các bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.*

2. NHIỆM VỤ CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Pháp luật thi hành án hình sự bên cạnh những nhiệm vụ của pháp luật nói chung, của tư pháp hình sự nói riêng, nó còn mang những nhiệm vụ cụ thể đặc thù. Những nhiệm vụ này được xem là sự cụ thể hóa hình thức thể hiện việc thực hiện nhiệm vụ chung.

Một cách khái quát, nhiệm vụ của pháp luật thi hành án hình sự gồm:

Thứ nhất, bảm đảm bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án được thực hiện đúng đắn trong thực tế. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhất của thi hành án hình sự. Nếu bản án hoặc quyết định hình sự đã có hiệu lực của Tòa án không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng, thì chẳng những các nhiệm vụ của Luật Hình sự không được thực hiện, mà ngay cả các kết quả tố tụng dù tuân thủ chặt chẽ quy trình tố tụng theo Luật tố tụng hình sự đến mấy cũng không có ý nghĩa.

Thứ hai, cải tạo, giáo dục người bị kết án để họ không phạm tội mới và trở thành người có ích cho xã hội, tạo các điều kiện cần thiết để họ tái hòa nhập cộng đồng và bằng cách đó thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm.

Nhiệm vụ cải tạo, giáo dục người bị kết án không chỉ là nhiệm vụ của pháp luật hình sự mà còn là nhiệm vụ của pháp luật thi hành án hình sự, hay nói cách khác, đây là quá trình hiện thực hóa mục đích giáo dục người phạm tội mà luật hình sự đặt ra.

Bên cạnh nhiệm vụ cải tạo, giáo dục người phạm tội, pháp luật thi hành án hình sự còn có nhiệm vụ tạo các điều kiện cần thiết để họ tái hòa nhập cộng đồng như: tạo thói quen lao động cho người phạm tội, giúp họ nhận thức trách nhiệm của mình không chỉ trong thời gian chấp hành hình phạt mà ngay cả sau thời gian chấp hành

hình phạt. Khi người phạm tội chấp hành xong hình phạt thì phải thông báo cho gia đình và chính quyền địa phương người phạm tội biết…

Thứ ba, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm nói chung, động viên, khuyến khích sự tham gia của xã hội và công dân vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Các nhiệm vụ của Luật Thi hành án hình sự có mối quan hệ khăng khít, bổ trợ cho nhau và cùng hòa vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của tư pháp hình sự.

3. NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Nguồn của pháp luật được hiểu là các hình thức pháp lý chứa đựng các quy phạm pháp luật.

Chúng ta tạm chia các giai đoạn phát triển của pháp luật thi hành án hình sự thành hai giai đoạn:

* Trước khi Luật thi hành án hình sự ra đời, pháp luật thi hành án hình sự ở nước ta, do nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn chưa được pháp điển hóa thành một hệ thống thống nhất. Các quy phạm pháp luật thi hành án hình sự ở nước ta lúc đó được quy định ở nhiều loại văn bản pháp luật khác nhau, từ những văn bản có hiệu lực pháp luật cao nhất như Hiến pháp, cho đến các văn bản luật và những văn bản pháp quy như Nghị định của Chính phủ, Quy chế ban hành kèm theo Nghị định…

Ở giai đoạn này, nguồn của pháp luật thi hành án hình sự bao gồm:

Thứ nhất, các quy phạm được quy định trong Hiến pháp. Chẳng hạn, điều 136 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định: "Các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà nươc, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng; những người và đơn vị hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành";

Thứ hai, các quy định trong Bộ luật và Luật. Chẳng hạn, Phần thứ năm - Thi hành bản án và quyết định của Tòa án trong Bộ luật tố tụng hình sự; các quy định có liên quan đến việc thi hành án được quy định tại các Luật về tổ chức, như Luật tổ chức Tòa án nhân dân (Điều 12, 14, 15,…LTCTAND), Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (Chương V, VI, LTCVKSND);

Thứ ba, các quy định trong các Pháp lệnh, như Pháp lệnh về thi hành án phạt tù ngày 8/3/1993,…

Thứ tư, các quy định pháp quy như Quy chế trại giam được ban hành kèm theo Nghị định số 60/CP ngày 16/9/1993 của Chính phủ và các nghị định của Chính phủ quy định về việc thi hành biện pháp giá dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên pham tội; thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ; thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo,…

* Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 do Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 29/6/2010, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 ra đời là một bước tiến dài trong tiến trình phát triển pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam. Đây là một văn bản có giá trị pháp lý cao, thể hiện nỗ lực pháp điển hóa của những nhà lập pháp nước ta trong lĩnh vực pháp luật này, thay thế cho hàng loạt quy định về thi hành án hình sự nằm rải rác trong các văn bản có giá trị pháp lý khác nhau như: Pháp lệnh thi hành án phạt tù ngày 08/3/1993; Pháp lệnh số 01/2007/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù; các quy định về việc thi hành án hình sự trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự.

Hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự. Đây sẽ là tiền đề cho việc cụ thể

hóa các quy phạm được quy định trong Luật thi hành án hình sự, là cơ sở cho việc hiểu và áp dụng thống nhất các quy định của văn bản này.

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Tại sao nói Luật thi hành án hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

2. Trình bày nguồn của pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?

3. Phân tích các nhiệm vụ của pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn;

2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự;

CHƯƠNG 2
CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VIỆT NAM

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật là những tư tưởng chỉ đạo có tính chất nền tảng, định hướng, xuyên suốt quá trình xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật của Nhà nước và nhân dân.

Nguyên tắc thường được thể hiện dưới hình thức các luận điểm, các nguyên lý có tính chất xuất phát điểm, định hướng và nhất thiết phải được tôn trọng, quán triệt trong một loạt việc làm. Nguyên tắc vừa mang tính khách quan lại vừa mang tính chủ quan. Nguyên tắc, trước hết là sự phản ánh khách quan, tức là phản ánh thực tế vận động và tồn tại của toàn xã hội, phản ánh bản chất của chế độ, của cơ sở kinh tế - xã hội, của trình độ, điều kiện phát triển của lịch sử của đất nước, của xã hội. Đồng thời, nguyên tắc mang đạm dấu ấn chủ quan, vì thực tế khách quan phản ánh qua nhận thức của con người mà được nâng lên thành quan điểm, thông qua các hoạt động tư duy, thông qua khả năng, trình độ, năng lực nhận thức nhu cầu khách quan của đời sống xã hội. Trong từng lĩnh vực cụ thể, các nguyên tắc có thể có sự tiếp thu, kế thừa và vì vậy hình thành những nét giống nhau giữa các nước có chế độ chính trị- xã hội- kinh tế khác nhau hoặc giữa các giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng các nguyên tắc lại cũng có những nét rất khác nhau ở các nước và các giai đoạn khác nhau.

Trên cơ sở các quy định chung đó, có thể đưa ra khái niệm: *Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam là những tư tưởng chỉ đạo có tính chất nền tảng, định hướng, xuyên suốt quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật thi hành án hình sự, được vận dụng vào tổ chức, hoạt động thi hành án hình sự Việt Nam.*

Qua khái niệm nêu trên, có thể thấy rằng hệ thống các nguyên tắc tổ chức hoạt động thi hành án hình sự ở nước ta hiện nay vừa phải thể hiện bản chất của hoạt động thi hành án hình sự ở nước ta, vừa phải tính đến hướng phát triển xã hội ta trong những năm tới dưới tác động của cải cách tư pháp và cải cách hành chính, vừa phải phản ánh tính đặc thù của thi hành án hình sự trong những điều kiện kinh tế- chính trị- xã hội ở giai đoạn hiện nay.

Theo khoa học luật thi hành án hình sự, hệ thống các nguyên tắc và hoạt động thi hành án hình sự phải bao gồm các nguyên tắc dưới đây:

- Nguyên tắc pháp chế;
- Nguyên tắc dân chủ;
- Nguyên tắc nhân dân;
- Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và trước cơ quan thi hành án;
- Nguyên tắc kết hợp thuyết phục và cưỡng chế;
- Nguyên tắc phân hóa và cá thể hóa người phải thi hành án, động viên, khích lệ chấp hành quyết định bản án cả Tòa án;
- Nguyên tắc tôn trọng và bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của công dân, con người;
- Nguyên tắc bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan thi hành án với các cơ quan nhà nước khác, các tổ chức xã hội và mọi công dân trong hoạt động thi hành án.

Hiện nay, theo Luật thi hành án hình sự 2010, các nguyên tắc thi hành án hình sự được quy định tại Điều 4, cụ thể bao gồm các nguyên tắc:

"1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Bản án, quyết định có hiệu lực thi hành phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh.

3. Bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa; tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án.

4. Kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo trong việc thi hành án; áp dụng biện pháp giáo dục cải tạo phải trên cơ sở tính chất và mức độ phạm tội, độ tuổi, giới tính, trình độ văn hoá và các đặc điểm nhân thân khác của người chấp hành án.

5. Thi hành án đối với người chưa thành niên chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành người có ích cho xã hội.

6. Khuyến khích người chấp hành án ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo, tự nguyện bồi thường thiệt hại.

7. Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi, quyết định trái pháp luật trong hoạt động thi hành án hình sự.

8. Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình vào việc giáo dục cải tạo người chấp hành án."

2. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

2.1. Nguyên tắc pháp chế

Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc cơ bản của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phản ánh bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi: Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, vì pháp luật, bảo đảm trật tự pháp luật, mà pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân nên pháp luật XHCN là pháp luật của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, pháp luật XHCN thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân. Nhà nước phải tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật vì pháp luật là theo ý chí của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Nguyên tắc pháp chế là một trong những nguyên tắc cơ bản đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta hiện nay nói chung và trong tổ chức và hoạt động thi hành án nói riêng. Đảm bảo nguyên tắc pháp chế là yêu cầu hàng đầu trong tổ chức và hoạt động thi hành án. Tuy nhiên, khi vận dụng nguyên tắc này vào hoạt động thi hành án hình sự - một lĩnh vực đặc thù với những thuộc tính riêng - đòi hỏi một mặt, phải xuất phát từ những luận điểm chung về pháp chế, mặt khác phái tính đến một cách đầy đủ các luận điểm riêng của lĩnh vực này. Theo đó, trong tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự, nguyên tắc pháp chế thể hiện ở các yêu cầu sau:

- Các văn bản pháp luật phải là cơ sở cho việc trật tự hóa và bảo đảm ổn định các quan hệ tổ chức và hoạt động thi hành án, là cơ sở của việc xây dựng và giải quyết các mối quan hệ nảy sinh giữa các chủ thể tham gia các quan hệ thi hành án, là cơ sở đảm bảo mục đích và hiệu quả của hoạt động thi hành án hình sự.

- Hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự phải tương đối đầy đủ và phù hợp. Các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự phải được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn các quy luật khách quan của sự phát triển xã hội, thể hiện đầy đủ các đặc thù riêng biệtcuar các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thi hành án, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích

hớp pháp của cộng đồng cũng như từng cá nhân có liên quan, đủ khả năng điều chỉnh có hiệu quả tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự.

- Các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự phải được tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh, nhất quán. Yêu cầu đó, trước hết, phải được quán triệt trong toàn bộ công tác tổ chức thi hành án. Các cơ quan thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành nghiêm chỉnh các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, loại bỏ sự tùy tiện, vô tổ chức, thiếu kỷ luật trong lĩnh vực thi hành án và phải xử lý nghiêm minh mọi biểu hiện vi phạm pháp luật từ phía những người có nghĩa vụ chấp hành án và những người có trách nhiệm tổ chức việc thi hành án.

2.2. Nguyên tắc dân chủ

Theo Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam nguyên tắc dân chủ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện pháp luật. Các văn bản pháp luật được ban hành cần phải thể hiện ý chí của nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân. Nhân dân có quyền tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở nguyên tắc này, Điều 3, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 quy định: 1) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác, tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có quyền tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 2) Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào tính chất và nội dung của dự án, cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Việc thực thi pháp luật phải dựa trên cơ sở nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Dân chủ hóa xã hội vừa là mục tiêu vừa là nguyên tắc xuyên suốt quá trình đổi mới ở nước ta, nhất là trong điều kiện vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được nêu thành một nguyên tắc hiến định. Nội dung của nguyên tắc dân chủ rất phong phú và được biểu hiện đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống nhà nước và xã hội. Trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự nguyên tắc dân chủ thể hiện ở các yêu cầu sau:

- Các quy phạm pháp luật, các thiết chế bảo đảm thi hành án hình sự phải thể hiện tính dân chủ sâu sắc trong toàn bộ các nguyên tắc, phương pháp, phương thức, biện pháp được quy định sử dụng trong thi hành án hình sự.

- Xác lập cơ sở pháp lý và cơ chế thực hiện thi hành án hình sự theo hướng bảo đảm cho các tổ chức xã hội, tập thể lao động và mọi công dân tham gia vào quá trình thi hành án và thực hiện quyền kiểm tra, giám sát xã hội đối với toàn bộ hoạt động thi hành án.

- Thiết lập những hình thức tổ chức dân chủ phù hợp với việc thi hành từng loại án cụ thể. Những hình thức đó cần được thiết lập cụ thể trong quá trình thi hành từng loại án nhằm khuyến khích, động viên những người có nghĩa vụ chấp hành án, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Chẳng hạn, trong việc thi hành án phạt tù, các hình thức tự quản của phạm nhân được tổ chức nhằm phát huy tích cực, tính tự giác của phạm nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án của các cơ quan chức năng.

- Bảo đảm tinh công khai, minh bạch, rõ ràng trong thi hành án hình sự. Trật tự, quy trình, thủ tục thi hành án phải được quy định rõ ràng và được thực thi nghiêm chỉnh nhằm bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ thi hành án. Có những hình thức hữu hiệu để những người có liên quan đến việc thi hành án được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình khỏi sự xâm hại trái phép của cơ quan thi hành án, trong đó quyền khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp

luật của những người và những cơ quan thi hành án với các cơ quan thẩm quyền phải được bảo đảm một cách có hiệu lực.

2.3. Nguyên tắc nhân đạo

Nguyên tắc nhân đạo là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Nguyên tắc này được biểu hiện rõ nét nhất trong ngành pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, và cả trong pháp luật thi hành án hình sự.

Nguyên tắc nhân đạo thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội cũng như truyền thống nhân đạo của dân tộc ta. Trong pháp luật thi hành án hình sự, nguyên tắc nhân đạo biểu hiện chủ yếu ở các mặt sau:

- Trong mục đích của hoạt động thi hành án hình sự: Mục đích của hoạt động thi hành án hình sự là nhằm thực thi công lý, bảo đảm sự công bằng cần thiết cho mọi thành viên trong xã hội trước pháp luật, từ đó bảo vệ có hiệu quả các loại lợi ích trong xã hội. Do vậy, nguyên tắc nhân đạo đòi hỏi trước hết, hoạt động thi hành án hình sự phải bảo đảm bảo vệ có hiệu quả, hài hòa các lợi ích khác nhau, tôn trọng nhân phẩm và danh dự của cá nhân.

- Trong biểu hiện cụ thể, nguyên tắc nhân đạo thể hiện ở việc pháp luật nghiêm cấm các hành vi đày đọa, hành hạ về thân thể, các hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự đối với những người chấp hành án phạt tù. Nguyên tắc nhân đạo cũng thể hiện ở quy chế giảm, miễn, hoặc tạm đình chỉ thi hành án phạt tù, ở việc quy định rõ chế độ sinh hoạt, ăn ở học tập, lao động nghề nghiệp trong thời gian thi hành án phạt tù để một mặt, hình thành thói quen sinh hoạt cộng đồng, ý thức tôn trọng cộng đồng, ý thức tuân thủ, phục tùng pháp luật của người phải chấp hành hình phạt, mặt khác, tránh tâm lý mặc cảm, tự ti, hằn học, ác cảm, đó kỵ, thù địch, xa lánh cộng đồng…của những người này sau khi hết thời hạn chấp hành hình phạt để giúp họ dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng; ở chính sách đối với người chưa thành niên: "*Thi hành án đối với người chưa thành niên chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành người có ích cho xã hội";* ở các chế độ với người chấp hành án phạt tù là phụ nữ có thai; khuyến khích người chấp hành án ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo, tự nguyện bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, nguyên tắc nhân đạo trong tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự không đồng nghĩa với nương nhẹ, bỏ qua một cách vô căn cứ đối với những người không chấp hành bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án. Việc quán triệt nguyên tắc nhân đạo không được làm mất tính nghiêm minh của pháp luật cũng như không được phép vi phạm các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự. Đồng thời quá trình vận dụng nguyên tắc nhân đạo cũng cần tính đến đặc thù của việc thi hành từng loại án cụ thể. Vì vậy, nguyên tắc nhân đạo luôn được đặt cạnh nguyên tắc pháp chế trong pháp luật thi hành án hình sự.

2.4. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và trước cơ quan thi hành án

Đây là nguyên tắc được cụ thể hóa từ nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của nước ta, được quy định tại Điều 52 Hiến pháp 1992 đã sửa đổi, bổ sung "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật". Hiện nay, nguyên tắc này mới chỉ được thông qua một vài khía cạnh nhỏ được quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật thi hành án hình sự: "*Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi, quyết định trái pháp luật trong hoạt động thi hành án hình sự*" và một số quy định cụ thể khác trong luật mà chưa quy định thành một điều khoản riêng biệt trong Luật thi hành án hình sự 2010.

Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và trước cơ quan thi hành án có nghĩa là mọi cá nhân và đơn vị có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án đều bình đẳng trước pháp luật và cơ quan thi hành án trong nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết

định của Tòa án. Nói cách khác, đó là yêu cầu mang tính nguyên tắc về thực hiện sự bình đẳng trong chấp hành án.

Trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự, nguyên tắc bình đẳng phải được quán triệt đầy đủ: không phải chỉ bình đẳng trước pháp luật nói chung mà bình đẳng cả trong các quan hệ xã hội được pháp luật về thi hành án điều chỉnh, không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, thành phần giai cấp, dân tộc, trình độ văn hóa, …. Mọi sự thiên vị, dễ dãi với người này, khó khăn, quyết liệt với người kia đều là trái với nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, trước nghĩa vụ chấp hành bản án theo tinh thần pháp quyền, dân chủ xã hội ta.

Trong thực tế thi hành án hình sự, nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và trước cơ quan thi hành án là nguyên tắc rất dễ bị vi phạm và ảnh hưởng tiêu cực của sự vi phạm cũng rất dễ phát sinh, kéo theo không chỉ bản thân những người có liên quan trong việc chấp hành nghĩa vụ thi hành án không được hưởng sự công bằng bình đẳng mà còn làm cho tính nhân đạo, tính dân chủ của hoạt động thi hành án bị sai lệch.

2.5. Nguyên tắc kết hợp giáo dục, cải tạo với cưỡng chế

Nguyên tắc kết hợp giáo dục, cải tạo với cưỡng chế trong tổ chức và thi hành án hình sự xuất phát từ mục đích thi hành án hình sự và từ yêu cầu đảm bảo hiệu quả của hoạt động thi hành án hình sự.

Sự tự nguyện thi hành án là một trong những yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho hoạt động thi hành án được diễn ra thuận lợi, có hiệu quả, tránh được những chi phí không cần thiết. Do vậy, pháp luật thi hành án phải có các quy định khuyến khích người có nghĩa vụ thi hành án tự nguyện thực hiện những nghĩa vụ mà bản án, quyết định của Tòa án yêu cầu và tọa ra thủ tục cần thiết để họ thực hiện sự tự nguyện đó. Tuy nhiên, trong trường hợp người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với họ là cần thiết để hoạt động thi hành án đạt được mục đích đề ra. Biện pháp cưỡng chế, bắt buộc phải thi hành án được xem như là biện pháp cuối cùng để dảm bảo hiệu lực, tính nghiêm minh của pháp luật và của bản án được tuyên nhân danh Nhà nước, đồng thời để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người thi hành án và những người liên quan.

Việc vân dụng nguyên tắc kết hợp giáo dục, cải tạo với cưỡng chế trong tổ chức và thi hành án hình sự đòi hỏi phải tạo ra sự kết hợp đúng đắn, hợp lý giữa các biện pháp giáo dục, cải tạo, và cưỡng chế thực hiện mô hình kết hợp đó trong khi định ra các quy phạm pháp luật, các chế định pháp luật và toàn bộ thi hành án. Mối quan hệ kết hợp đó cần phải được xây dựng trên cơ sở nhận thức về mức độ, liều lượng khác nhau của sự kết hợp các biện pháp giáo dục, cải tạo, thuyết phục và các biện pháp cưỡng chế đối với việc thi hành từng loại án khác nhau cũng như đối với từng loại người bị kết án khác nhau. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tinh thần của nguyên tắc nói trên dòi hỏi phải bảo đảm để sao cho áp dụng các biện pháp cưỡng chế ở mức và liều lượng tối thiểu thiểu còn các biện pháp giáo dục, cải tạo, thuyết phục được áp dụng đến mực và liều lượng tối đa.

2.6. Nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của con người và của công dân

Các quyền và tự do cơ bản của công dân là một nguyên tắc Hiến định được ghi nhận tại các Hiến pháp ở nước ta. Điều 50 Hiến pháp năm 1992 quy định: "Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con gnuowif về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và Luật".

Thi hành án hình sự là lĩnh vực hoạt động có liên quan trực tiếp tới các quyền và tự do của con người, đặc biệt là các quyền và tự do cơ bản được quy định trong Hiến pháp như: quyền tự do thân thể, quyền được bảo hộ về tính mạng, tài sản, danh dự, sức khỏe, nhân phẩm, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, an toàn và bí mật thư tín. Do đó nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người và của công dân cần phải được quán triệt đầy đủ trong tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự.

Trong thi hành án hình sự, nội dung của nguyên tắc tôn trọng và bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của con người và của công dân được thể hiện chủ yếu ở các đòi hỏi sau:

- Khi tiến hành thi hành án hình sự, cơ quan và nhân viên thi hành án phải tôn trọng và bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. Trên thực tế, do hoạt động thi hành án là lĩnh vực hoạt động đặc thù mà nhiệm vụ thực hiện hoạt động đó lại chính là sự tước đoạt các quyền cơ bản của con người hoặc hạn chế các quyền tự do công dân của người có nghĩa vụ chấp hành án, vì vậy, trong khi thực hiện nhiệm vụ này vẫn thường có tình trạng các cơ quan, nhân viên thi hành án chưa nhận thức đúng yêu cầu của nguyên tắc nói trên, dẫn đến thái độ xem thường người có nghĩa vụ chấp hành án, không quan tâm hoắc thậm chí vi phạm các quyền con người của họ. Đây à một thực tế cần nhanh chóng khắc phục.

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm sát tính hợp lý của việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, khi xuất hiện các điều kiện hủy bỏ hoặc khi thấy có vi phạm pháp luật phải kịp thời hủy bỏ các quyết định đó. Cần nhận thức rằng, việc tước đoạt hoặc hạn chế các quyền và tự do của người phải chấp hành án chỉ có thể được tiến hành trên cơ sở và trong sự tuân thủ nghiêm minh các quy định của pháp luật. Cơ quan, nhân viên thi hành án chỉ được áp dụng các biện pháp cưỡng chế khi có đầy đủ các căn cứ và chỉ trong giới hạn được pháp luật quy định.

- Pháp luật và các cơ quan thực thi pháp luật phải tôn trọng sự tự nguyện thi hành, sự tự thỏa thuận thi hành của những người có nghĩa vụ thi hành, người được thi hành và các chủ thể khác có liên quan đến việc thi hành án hình sự. Ở đây, sự tự nguyện của người phải thi hành án được coi là một trong những yếu tố quan trọng giúp hoạt động thi hành án được diễn ra thuận lợi, có hiệu quả và có tể xem như một thành công, một thành quả tích cực của công tác thi hanh án, là thuước đo về năng lực, khả quan công tác của cơ quan thi hành án, không chỉ giúp tránh được những chi phí không cần thiết mà còn giúp duy trì được một quan hệ đồng thuận trong sinh hoạt xã hội.

2.7. Nguyên tắc phân hóa và cá thể hóa nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Toà án.

Một trong những điểm đặc thù trong tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự là một bản án do một con người cụ thể riêng biệt có nghĩa vụ chấp hành. Để bảo đảm cho việc thi hành án hình sự đạt được mục đích đề ra thì nhất thiết phải tính đến đầy đủ đặc thù vừa nêu. Bản án được chấp hành bởi một con người cụ thể, có hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã rêng biệt, với nhân cách, cá tính riêng biệt và những ưu, nhược điểm cụ thể về thể chất và tinh thần- điều đó có nghĩa là việc đề cao nguyên tắc bình đẳng trong chấp hành bản án hoàn tàn không thể đồng nghĩa với việc đòi hỏi người có nghĩa vụ chấp hành án phải chấp hành một cách vô điều kiện, đánh đồng với mọi người khác mà không tính đến những đặc điểm nhân thân riêng bệt của họ. Nói cách

khác, việc phân hóa và cá thể hóa nghĩa vụ chấp hành bản án, quy định của Tòa án phải được xem là một nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động thi hành án hình sự.

Trong giai đoạn hiện nay, một trong những yêu cầu quan trọng của nguyên tắc này là cần tiến hành một cách công phu sự phân hóa các đối tượng, cá thể hóa họ theo những tiêu chí khoa học chặt chẽ trên cơ sở tính toán đầy đủ đến nhân thân, hoàn cảnh gia đình, xã hội, những ưu, nhược điểm về thể chất và tinh thần và từ đó tiến hành xây dựng các kế hoạch, chương trình với các bước cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án đối với các cá nhân, con người cụ thể. Bằng cách đó, việc thi hành án hình sự mới có thể đảm bảo cả yếu tố nhân văn và cả hiệu quả xã hội của tội phạm, xây dựng một xã hội đồng thuận, yên vui, hành phúc cho mọi người.

2.8. Nguyên tắc bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan thi hành án với các cơ quan nhà nước khác, các tổ chức xã hội và mọi công dân trong hoạt động thi hành án.

Thi hành án là hoạt động hành chính – tư pháp phức tạp mà hiệu quả của nó không chỉ phụ thuộc nhiều vào sự nỗ lực của các cơ quan thi hành án chuyên trách mà còn phụ thuộc vào sự tham gia của chính quyền địa phương, của các cơ quan nhà nước khác, các tổ chức xã hội và của mọi công dân. Do vậy bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan thi hành án với các cấp chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước khác, các tổ chức xã hội và mọi công dân trong thi hành án phải được coi là một trong những nguyên tắc quan trọng của hoạt động thi hành án hình sự và cần phải được vận dụng thực hiện nghiêm túc trong thực tiễn.

Trong hoạt động thi hành án hình sự, mối quan hệ phối hợp giữa ba cơ quan: cơ quan Thi hành án, Tòa án, Viện Kiểm sát giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Theo quy định của pháp luật, cơ quan thi hành án có nhiệm vụ tổ chức đưa các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án ra thi hành. Nhưng hoạt động thi hành án chưa thể hiện được khởi động khi chưa có quyết định của Tòa án. Ngoài ra, Tòa án còn có quyền xử lý một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động thi hành án như quyết định việc hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án… khi có căn cứ do pháp luật quy định. Viện Kiểm sát có quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan thi hành án cũng như của các cơ quan , tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc thi hành án nhằm bảo đảm cho hoạt động này được tiến hành theo đùng quy định của pháp luật, phát hiện và khắc phục kịp thời mọi biểu hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án. Sự liên quan, ràng buộc lẫn nhau giữa các cơ quan này đòi hỏi một cơ chế phối hợp đồng bộ mới có thể tạo thành hoạt động nhịp nhàng ăn khớp, đảm bảo hiệu quả của thi hành án hình sự.

Trong lĩnh vực thi hành án hình sự, pháp luật quy định: ngoài các cơ quan thi hành án chuyên trách đảm nhiệm thi hành án phạt tù (cơ quan công an, các tổ chức trong quân đội), hình phạt trục xuất (cơ quan công an), hình phạt tiền, tịch thu tài sản (cơ quan thi hành án dân sự) thì chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án cư trú hoặc làm việc đảm nhiệm thi hành những hình phạt khác: quản chế, cấm cư trú, cải tạo không giam giữ, tước một số công dân, cấm đảm nhiệm mọt số chức vụ hoặc cấm làm một số nghề nhất định. Như vậy, quyền địa phương và các cơ quan tổ chức nói trên vừa có quan hệ với các cơ quan bảo vệ pháp luật (Tòa án, Viện Kiểm sát) trong tư cách là đơn vị phối hợp đảm bảo hiệu quả của việc thi hành án. Do vậy, một vấn đề đặt ra là cần xác định rõ cơ chế quan hệ này và cụ thể hóa bằng các quy định pháp luật nhằm tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc dẫm chân lên nhau trong công tác thi hành án.

Công dân có trách nhiệm tạo điều kiện cho các cơ quan thi hành án thực hiện được nhiệm vụ của mình. Công dân có quyền khiếu nại và tố cáo những việc làm trái pháp luật của các cơ quan thi hành án. Cac cơ quan có thẩm quyền phải xem xét và giải quyết nhanh chóng các khiếu nại và tố cáo và có biện pháp khắc phục.

Như vậy, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước khác, của các tổ chức xã hội và công dân với các cơ quan thi hành án là một trong những điều kiện đảm bảo cho hoạt động thi hành án có hiệu quả. Chất lượng, hiệu quả của cơ quan hoạt động thi hành án phụ thuộc nhiều vào mức độ phối kết hợp giữa các cơ quan thi hành án với nhau và với các cơ quan, tổ chức khác.

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Khái niệm chung về các nguyên tắc của pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?
2. Phân tích nguyên tắc pháp chế trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?
3. Phân tích nguyên tắc dân chủ trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?
4. Phân tích nguyên tắc nhân đạo trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?
5. Phân tích nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và trước cơ quan thi hành án trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?
6. Phân tích nguyên tắc pháp kết hợp giáo dục, cải tạo với cưỡng chế trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?
7. Phân tích nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của con người và của công dân trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?
8. Phân tích nguyên tắc phân hóa và cá thể hóa nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa án trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?
9. Phân tích nguyên tắc bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan thi hành án với các cấp chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước khác, các tổ chức xã hội và mọi công dân trong hoạt động thi hành án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn;
2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;
3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự.

CHƯƠNG 3
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI BỊ KẾT ÁN

Trong tố tụng hình sự, xuất phát từ nguyên tắc suy đoán vô tội, một người chỉ bị coi là có tội khi có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Các bản án đó là những bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm; những bản án và quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm; những quyết định của Tòa án giám đốc thẩm hoặc tái thẩm (khoản 2 Điều 255 BLTTHS 2003). Trong thực tế có hai loại bản án: Bản án buộc tội và bản án tuyên bị cáo không phạm tội. Như vậy, một người đã là bị cáo trong quá trình tố tụng chỉ trở thành người bị kết án khi có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án của một trong các cấp xét xử nêu trên. Bản án kết tội bao gồm: Bản án tuyên bố bị cáo phạm tội cụ thể nào đó và kèm theo các hình phạt (hình phạt chính và một hoặc nhiều hình phạt bổ sung); bản án tuyên bố bị cáo phạm tội nhưng kèm theo quyết định miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

Từ sự phân tích trên, có thể chia người bị kết án thành hai loại: 1) Những người bị kết án kèm theo hình phạt; 2) Những ngượi bị kết án được miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt. Khi nghiên cứu địa vị pháp lí của người bị kết án, chúng tôi cũng xuất phát từ sự phân loại trên đây.

1. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI BỊ KẾT ÁN ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

1.1. Quyền của người bị kết án được miễn TNHS

Điều 25 Bộ luật hình sự 1999 quy định:

"1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

2. Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế mức thấp nhất hậu quả của tọi phạm thì cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá ".

Theo nội dung của quy định trên đây thì miễn trách nhiệm hình sự có thể do Tòa án hoặc Viện Kiểm sát, cơ quan Điều tra áp dụng với người phạm tội. Tuy nhiên, những người được miễn trách nhiệm hình sự trên cơ sở quyết định của cơ quan Điều tra hoặc Viện Kiểm sát thì không được coi là người đã bị kết án. Người được Tòa án miễn trách nhiệm hình sự bởi quyết định của Tòa án trong bản án được coi là người bị kết án. Sau khi đã có bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật, người được miễn trách nhiệm hình sự có quyền nhận trích lục bản sao bản án hoặc quyết định đó. Người bị kết án – người được miễn trách nhiệm hình sự có quyền khiếu nại đối với quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án khi không đồng ý với những nội dung nêu trong quyết định, bản án đó. Một người được miễn trách nhiệm hình sự vẫn được coi là người có tội bởi hành vi mà họ đã thực hiện trước đây vẫn bị coi là hành vi phạm tội. Chính vì vậy, khi một người được miễn trách nhiệm hình sự khiếu nại quyết định này của Tòa án, nếu có căn cứ pháp luật thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm để ra kháng nghị hoặc xét xử lại theo hướng tuyên bố người đó không phạm tội.

Người bị kết án được miễn trách nhiệm hình sự nếu bị tạm giam trước thời điểm có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì được trả tự do

ngay sau khi tuyên án. Trong trường hợp này, mặc dù đã bị tạm giam và được trả tự do sau đó nhưng người bị kết áncuxng không được quyền kiệndoif bồi thường vì đã bị tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) hiện hành và các quy định trong Nghị quyết về bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp bị oan sai do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra. Cho tới nay, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác chưa có một văn bản nào hướng dẫn về thủ tục phục hồi lại các quyền và lợi ích hợp pháp của người được miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp các quyền và lọi ích hợp pháp đó bị hạn chế hoặc bị tước bỏ trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Thí dụ, khi một người bị khởi tố về hình sự thì người đó bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ chức vụ mà họ đang giữ. Lẽ đương nhiên, nếu người này bị tuyên là có tội và bị áp dụng là hình phạt thì các quyết định trên đây trở thành chính thức là khai trừ Đảng, miễn nhiệm. Thế nhưng, đối với người được miễn trách nhiệm hình sự, sau khi có bản án. Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, một số quyền và lợi ích hợp pháp của họ trước đây đã bị tước bỏ hoặc hạn chế nay cần được phục hồi như phục hồi lại Đảng tịch, phục hồi lại chức vụ, hủy bỏ lệnh kê biên tài ản… Để bảo đảm quyền và lợi ích của người được miễn trách nhiệm hình sự bởi ccs quyết định của Tòa án cũng như của cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sat, các cơ quan này cần có các thông tư liên ngành hướng dẫn cụ thể các thủ tục, trình tự khôi phục lại các quyền và lợi ích của người đó đã bị tước bỏ hoặc bị hạn chế trong các giai đoạn tố tụng trước đây.

1.2. Nghĩa vụ của người bị kết án nhưng được miễn TNHS

Người được miễn trách nhiệm hình sự bởi quyết định của Tòa án không có nghĩa là người đó vô tội vì có những điều kiện do pháp luật quy định nên người đó không phải chịu trách nhiệm hình sự trừ các trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật. Hành vi phạm tội của người này vẫn bị coi là một hành vi phạm pháp luật, vì vậy, họ vẫn phải chịu trách nhiệm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật, thí dụ, bị khiển trách, cảnh cáo, chuyển sang công tác khác. Trong trường hợp nếu người đó là một thành viên của một tổ chức xã hội thì người đó có thể chịu các hình thức kỷ luật khác nhau theo Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của tổ chức đó. Nếu hành vi phạm tội gây ra những thiệt hại vật chất hoặc tinh thần cho người khác thì người được miễn trách nhiệm hinh sự vẫn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo các quy định của Bộ luật dân sự trên cơ sở các thiệt hại thực tế đã được xác định. Tuy nhiên, việc bồi thường thiệt hại đối với người được miễn trách nhiệm hình sự chỉ được đặt ra khi có yêu cầu của người bị thiệt hại. Trong trường hợp nếu hai bên không thỏa thuận được bằng thủ tục hòa giải, người được miễn trách nhiệm hình sự bị kiện ra Tòa án dân sự thì họ pải có nghĩa vụ thi hành bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực ohasp luật. Người được miễn trách nhiệm hình sự cũng có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp Tư pháp do Tòa án hoặc cơ quan tiến hành tố tụng khác áp dụng với họ như tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan tới tội phạm (Điều 41 Bộ luật hình sự 1999); trả tài sản , sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi (Điều 42 Bộ luật hình sự 1999); bắt buộc chữa bệnh (Điều 43 Bộ luật hình sự 1999).

Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành biện pháp tư pháp: Tổ chức trốn hoặc trốn khỏi trường giáo dưỡng; tổ chức trốn hoặc trốn khi đang bị dẫn giải thi hành biện pháp tư pháp; đánh tháo người bị dẫn giải thi hành biện pháp tư pháp. Không chấp hành quyết định áp dụng biện pháp tư pháp; cản trở hoặc chống lại việc thực hiện nội quy, quy chế về thi hành biện pháp tư pháp hoặc quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành biện pháp tư pháp. Kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về thi hành biện pháp tư

pháp; xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người có trách nhiệm thi hành biện pháp tư pháp. Đưa, nhận, môi giới hối lộ, sách nhiễu trong thi hành biện pháp tư pháp; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành biện pháp tư pháp. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị hoặc không đề nghị miễn, giảm thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp, hoãn, đình chỉ thi hành biện pháp tư pháp trái quy định của pháp luật. Cấp hoặc từ chối cấp quyết định, giấy chứng nhận, xác nhận hoặc giấy tờ khác về thi hành biện pháp tư pháp trái quy định của pháp luật. Làm sai lệch hồ sơ, sổ sách về thi hành biện pháp tư pháp.

2. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI BỊ KẾT ÁN NHƯNG ĐƯỢC MIỄN HÌNH PHẠT

Điều 54 Bộ luật hình sự 1999 quy định: "Người phạm tội có thể được miễn hình phạt trong trường hợp phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật này, đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến được miễn trách nhiệm hình sự". Như vậy, trong trường hợp người được miễn hình phạt do trong vụ án có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng trách nhiệm hình sự của họ vẫn được đặt ra. So sánh giữa người được miễn trách nhiệm hình sự với người được miễn hành phạt thì hành vi của người được miễn hành phạt có phần nặng hơn so với hành vi phạm tội của người được miễn trách nhiệm hình sự. Qua việc quyết định của Tòa án thì thấy người bị tuyên bố là có tội nhưng được miễn hình phạt bị xã hội lên án mạnh hơn so với người bị tuyên bố là có tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự. Vì vậy, về nguyên tắc, trách nhiệm pháp lý cũng như trách nhiệm xã hội của người được miễn hình phạt phải nặng hơn so với người được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, hiện nay, kể cả pháp luật cũng như trong thực tiễn giữa người được miễn trách nhiệm hình sự và người được miễn hình phạt chưa có sự khác biệt lớn. Quyền và nghĩa vụ của người được miễn hình phạt về cơ bản cũng giống quyền và nghĩa vụ của người được miễn trách nhiệm hình sự. Chính điều này đã không phân hóa được tội phạm và người phạm tội trong quá trình giải quyết vụ án cũng như không có biện pháp tác động xã hội khác nhau để giáo dục, cải tạo họ sau khi đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án tuyên bố họ phạm tội và áp dụng biện pháp miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt đối với họ. Qua nghiên cứu các quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự, thực tiễn áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt đồng thời thể chế hóa địa vị pháp lý của người được miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt nhằm hướng tới phân biệt rõ quyền và nghĩa vụ của hai loại người này. Có thể đối với người được miễn trách nhiệm hình sự không nên đặt ra hậu quả pháp lý là các án tích, còn đối với người được miễn hình phạt vấn đề án tích vẫn có đặt ra như những người phạm tội bị áp dụng các hình phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

3. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGƯỜI BỊ KẾT ÁN BỊ ÁP DỤNG CÁC HÌNH PHẠT KHÁC NHAU

Điều 28 Bộ luật hình sự 1999 quy định các hình phạt chính và hình phạt bổ sung có thể được áp dụng đối với người phạm tội. Hình phạt chính bao gồm: Cảnh cáo; phạt tiền; cải tạo không giam giữ; trục xuất; tù có thời hạn; tù chung thân; tử hình. Hình phạt bổ sung bao gồm: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư tú; quản chế; tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản; phạt tiền khi không áp dụng là hình phạt chính; trục xuất khi không áp dụng là hình phạt chính.

Trong Luật thi hành án hình sự 2010, địa vị pháp lý của người bị kết án có hình phạt kèm theo không nằm trong một điều luật riêng biệt mà nằm rải rác trong rất nhiều điều luật từ chương III đến chương X.

3.1. Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù

3.1.1. Quyền của người chấp hành hình phạt tù

Theo Luật thi hành án hình sự 2010, người bị kết án hình phạt tù có rất nhiều quyền khác nhau, cụ thể:

- Khi có đủ những điều kiện được quy định trong Bộ luật hình sự, người bị kết án được hoãn, được tạm đình chỉ, xét giảm thời hạn, miễn chấp hành hình phạt tù. Luật quy định cụ thể trình tự tiến hành các thủ tục nói trên, đồng thời xác định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan có liên quan. Khi đã mãn hạn tù, người bị kết án được tạo những điều kiện cần thiết làm tiền đề cho việc tái hòa nhập cộng đồng *"Hai tháng trước khi phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù, trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức nơi người chấp hành xong án phạt tù về cư trú, làm việc, cơ quan nhận phạm nhân trích xuất. Nội dung thông báo gồm kết quả chấp hành án phạt tù, hình phạt bổ sung mà phạm nhân còn phải chấp hành và thông tin cần thiết khác có liên quan để xem xét, sắp xếp, tạo lập cuộc sống bình thường cho người đó"*. Đây là những quy định bảo đảm quyền của người bị kết án.

- Người bị kết án hình phạt tù có quyền được học tập, học nghề, được cung cấp thông tin về thời sự, chính trị, xã hội, pháp luật của Nhà nước; được bảo đảm các quyền thiết thân khác như ăn, mặc, thể dục thể thao và sinh hoạt văn hóa văn nghệ, gặp người thân, nhận quà, được quyền liên lạc với người thân trong giới hạn nhất định, được chăm sóc y tế khi xảy ra ốm đau… Cụ thể:

Phạm nhân phải học pháp luật, giáo dục công dân và được học văn hoá, học nghề. Phạm nhân chưa biết chữ phải học văn hoá để xoá mù chữ. Phạm nhân là người nước ngoài được khuyến khích học tiếng Việt. Phạm nhân được bố trí ngày thứ bảy để học tập, học nghề và được nghỉ ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định của pháp luật. Căn cứ yêu cầu quản lý, giáo dục phạm nhân và thời hạn chấp hành án, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức dạy học cho phạm nhân theo chương trình, nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định. Phạm nhân được cung cấp thông tin về thời sự, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phạm nhân được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau xanh, thịt, cá, đường, muối, nước mắm, bột ngọt, chất đốt. Đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hại theo quy định của pháp luật, thì định lượng ăn được tăng thêm. Ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật, phạm nhân được ăn thêm nhưng mức ăn không quá năm lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.

Căn cứ yêu cầu bảo đảm sức khỏe của phạm nhân trong quá trình giam giữ, lao động, học tập tại nơi chấp hành án, Chính phủ quy định cụ thể định mức ăn phù hợp với điều kiện kinh tế, ngân sách và biến động giá cả thị trường. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể quyết định hoán đổi định lượng ăn cho phù hợp với thực tế để bảo đảm cho phạm nhân ăn hết tiêu chuẩn.

Ngoài tiêu chuẩn ăn quy định tại khoản 1 Điều này, phạm nhân được sử dụng quà, tiền của mình để ăn thêm nhưng không được quá ba lần định lượng trong 01 tháng cho mỗi phạm nhân.

Phạm nhân được bảo đảm ăn, uống vệ sinh. Việc nấu ăn cho phạm nhân do phạm nhân đảm nhiệm dưới sự giám sát, kiểm tra của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

Bếp ăn cho phạm nhân được cấp các dụng cụ cần thiết cho việc nấu ăn, đun nước uống và chia đồ ăn cho phạm nhân theo khẩu phần tiêu chuẩn.

Phạm nhân được ở theo buồng giam tập thể, trừ phạm nhân đang bị giam riêng theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 27 của Luật này. Chỗ nằm tối thiểu của mỗi phạm nhân là 02 mét vuông (m2). Đối với phạm nhân có con nhỏ ở cùng thì được bố trí chỗ nằm tối thiểu là 03 mét vuông (m2).

Phạm nhân được cấp quần áo theo mẫu thống nhất, khăn mặt, chăn, chiếu, màn, dép, mũ hoặc nón, xà phòng; phạm nhân nữ được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh của phụ nữ. Phạm nhân tham gia lao động được cấp quần áo bảo hộ lao động và căn cứ vào điều kiện công việc cụ thể được cấp thêm dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết.

Phạm nhân được hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án. Mỗi phân trại của trại giam được thành lập thư viện, khu vui chơi, sân thể thao, được trang bị một hệ thống truyền thanh, mỗi buồng giam tập thể được trang bị một máy vô tuyến truyền hình màu.

Phạm nhân được gặp thân nhân một lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ, trường hợp đặc biệt thì được kéo dài thời gian nhưng không quá 03 giờ. Phạm nhân được khen thưởng thì được gặp thân nhân thêm một lần trong 01 tháng. Phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế trại giam hoặc lập công thì được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ. Trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có đề nghị được gặp phạm nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, giải quyết.

Phạm nhân được gửi mỗi tháng hai lá thư; trường hợp cấp bách thì được gửi điện tín. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải kiểm tra, kiểm duyệt thư, điện tín mà phạm nhân gửi và nhận. Phạm nhân được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân mỗi tháng một lần, mỗi lần không quá 05 phút. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định việc cho phạm nhân liên lạc bằng điện thoại và tổ chức kiểm soát việc liên lạc này.

Phạm nhân được hưởng chế độ phòng, chống dịch bệnh. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phối hợp với trung tâm y tế cấp huyện hoặc bệnh viện quân đội nơi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đóng tổ chức khám sức khoẻ cho phạm nhân.

Phạm nhân bị ốm, bị thương thì được khám và điều trị tại cơ sở y tế của trại giam, trại tạm giam hoặc tại cơ sở chữa bệnh cấp huyện. Trường hợp phạm nhân bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng điều trị của các cơ sở chữa bệnh đó thì được chuyển đến cơ sở chữa bệnh cấp tỉnh, bệnh viện quân đội hoặc bệnh viện trung

ương để điều trị; trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đó biết để phối hợp chăm sóc, điều trị. Chế độ ăn, cấp phát thuốc, bồi dưỡng do cơ sở chữa bệnh chỉ định.

Trại giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với cơ sở chữa bệnh cấp tỉnh, bệnh viện quân đội xây dựng hoặc bố trí một số buồng riêng trong cơ sở chữa bệnh để điều trị cho phạm nhân.

Đối với phạm nhân nghi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh đề nghị Toà án nhân dân cấp tỉnh, Toà án quân sự quân khu nơi phạm nhân chấp hành án phạt tù trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Khi có kết luận giám định là người đó mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi của mình thì Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Toà án quân sự quân khu nơi phạm nhân chấp hành án ra quyết định đưa người đó vào cơ sở chuyên khoa y tế để bắt buộc chữa bệnh. Thời gian bắt buộc chữa bệnh được tính vào thời hạn chấp hành án phạt tù.

Phạm nhân nghiện ma tuý được trại giam tổ chức cai nghiện.

Kinh phí khám, chữa bệnh, tổ chức cai nghiện ma tuý và kinh phí xây dựng, bố trí các buồng chữa bệnh dành cho phạm nhân tại các cơ sở chữa bệnh do Nhà nước cấp.

- Trường hợp phạm nhân cải tạo tốt, chấp hành tốt nội quy, quy chế trại giam, có thành tích trong lao động hoặc lập công thì được khen thưởng theo một hoặc nhiều hình thức sau: biểu dương; thưởng tiền hoặc hiện vật; tăng số lần được liên lạc bằng điện thoại, số lần gặp thân nhân, số lần và số lượng quà được nhận.

Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu quyết định khen thưởng phạm nhân. Việc khen thưởng phải bằng văn bản, được lưu vào hồ sơ phạm nhân. Phạm nhân được khen thưởng thì được ưu tiên đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và đề nghị xét đặc xá theo quy định của pháp luật.

- Đối với phạm nhân là phụ nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi còn có thêm một số quyền như quy định tại Điều 45 Luật thi hành án hình sự 2010:

Phạm nhân nữ có thai nếu không được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thì được bố trí nơi ở hợp lý, được khám thai định kỳ hoặc đột xuất, được chăm sóc y tế trong trường hợp cần thiết; được giảm thời gian lao động, được hưởng chế độ ăn, uống bảo đảm sức khoẻ.

Phạm nhân nữ có thai được nghỉ lao động trước và sau khi sinh con theo quy định của Bộ luật lao động. Trong thời gian nghỉ sinh con, phạm nhân được bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn theo chỉ dẫn của y sĩ hoặc bác sĩ, được cấp phát thực phẩm, đồ dùng cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Phạm nhân nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi được bố trí thời gian phù hợp để chăm sóc, nuôi dưỡng con.

Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị đăng ký khai sinh cho con của phạm nhân. Ủy ban

nhân dân cấp xã nơi phạm nhân chấp hành án có trách nhiệm đăng ký và cấp giấy khai sinh.

Phạm nhân nữ có con từ 36 tháng tuổi trở lên phải gửi con về cho thân nhân nuôi dưỡng. Trường hợp con của phạm nhân không có thân nhân nhận nuôi dưỡng, thì trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, phải đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi phạm nhân chấp hành án chỉ định cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, nuôi dưỡng. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải chỉ định cơ sở bảo trợ xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, nuôi dưỡng. Người chấp hành xong án phạt tù được nhận lại con đang được cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng.

Trại giam phải tổ chức nhà trẻ ngoài khu giam giữ để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của phạm nhân dưới 36 tháng tuổi và con của phạm nhân từ 36 tháng tuổi trở lên trong thời gian chờ làm thủ tục đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội.

- Ngoài ra, đối với trường hợp phạm nhân là người chưa thành niên còn có những quyền khác được quy định tại Mục 3 Chương III Luật thi hành án hình sự.

3.1.2. Nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù

Bên cạnh những quyền như được phân tích ở trên, người chấp hành hình phạt tù còn có những nghĩa vụ nhất định như thực hiện việc lao động cải tạo theo quy định; trong trường hợp họ có vi phạm các nội quy, quy chế trại giam hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì bị kỷ luật bằng một trong những hình thức như khiển trách; cảnh cáo; giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày; trong thời gian bị giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân không được gặp thân nhân và có thể bị cùm chân. Không áp dụng cùm chân đối với phạm nhân nữ, phạm nhân là người chưa thành niên, phạm nhân là người già yếu. Cụ thể:

Phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, hòa nhập cộng đồng; được nghỉ lao động các ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định của pháp luật. Thời gian phạm nhân lao động và học tập, học nghề không quá 08 giờ trong 01 ngày. Trường hợp đột xuất hoặc thời vụ, Giám thị trại giam có thể yêu cầu phạm nhân làm thêm giờ nhưng không được quá 02 giờ trong 01 ngày. Trường hợp phạm nhân lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ bù hoặc bồi dưỡng bằng tiền, hiện vật.

Phạm nhân nữ được bố trí làm những công việc phù hợp với giới tính, sức khoẻ và độ tuổi; không làm công việc nặng nhọc, độc hại thuộc danh mục cấm sử dụng lao động nữ.

Phạm nhân mắc bệnh hoặc có nhược điểm về thể chất, tinh thần thì tuỳ mức độ, tính chất của bệnh tật và trên cơ sở chỉ định của y tế trại giam, trại tạm giam được miễn hoặc giảm thời gian lao động."

Trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân vi phạm nội quy, quy chế trại giam hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì bị kỷ luật bằng một trong những hình thức sau: Khiển trách; Cảnh cáo; Giam tại buồng kỷ luật đến 10 ngày. Trong thời gian bị giam tại buồng kỷ luật, phạm nhân không được gặp thân nhân và có thể bị cùm chân. Không áp dụng cùm chân đối với phạm nhân nữ, phạm nhân là người chưa thành niên, phạm nhân là người già yếu. Phạm nhân làm hư hỏng, làm mất hoặc huỷ hoại tài sản nơi chấp hành án thì phải bồi thường.

- Đối với người thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, người đó còn phải thực hiện các nghĩa vụ và có các quyền quy định tại Mục 1 Chương V Luật thi hành án hình sự 2010Nghĩa vụ của người được hưởng án treo, cụ thể đó là các nghĩa vụ: Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục; trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng; ba tháng một lần trong thời gian thử thách người được hưởng án treo phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng đến 06 tháng, thì phải có nhận xét của Công an cấp xã nơi người đó đến lưu trú hoặc tạm trú để trình với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó.

Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo: Người được hưởng án treo là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân quốc phòng, công nhân công an, người lao động nếu được tiếp tục làm việc tại cơ quan, tổ chức thì được bố trí công việc bảo đảm yêu cầu giám sát, giáo dục, được hưởng tiền lương và chế độ khác phù hợp với công việc mà mình đảm nhiệm, được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ theo quy định của pháp luật; trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được Uỷ ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện để người đó tìm việc làm; người được hưởng án treo được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó; người được hưởng án treo thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì vẫn được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tử hình

- Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, trong thời hạn bảy ngày, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hồ sơ vụ án có hình phạt tử hình phải được gửi ngay lên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để những người này xem xét quyết định kháng nghị hay quyết định không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Trong thời hạn hai tháng kể từ ngày nhận được bản án và hồ sơ vụ án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viển kiểm sat nhân dân tối cao phải quyết định kháng nghị hay quyết định không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Trong thời gian chờ đợi quyết định của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Chủ tịch nước, người bị kết án tử hình có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của trại tạm giam hoặc trại giam. Nếu người bị kết án nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của trại tạm giam hoặc trại giam thì được Ban giám thị quyết định tăng số lần gửi và nhận thư, nhận quà, gặp gỡ gia định nhiều lần hơn với thời gian lâu hơn. Ngược lại, nếu ngươif bị kết án vi phạm thì có thể bị thi hành kỷ luật như tạm đình chỉ việc gửi và nhận thư, nhận quà và gặp gỡ thân nhân

- Chế độ quản lý giam giữ, ăn, ở, mặc, sinh hoạt, gửi và nhận thư, nhận đồ vật, tiền mặt, gặp thân nhân, chăm sóc y tế đối với người bị kết án tử hình trong thời gian chờ thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về tạm giam.

- Trước khi bị đưa ra thi hành án tử hình, người chấp hành án được ăn, uống, viết thư, ghi âm lời nói gửi lại thân nhân.

- Phạm nhân có nghĩa vụ chấp hành trình tự thi hành án tử hình:

Căn cứ quyết định thi hành án tử hình và yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp hoặc Cảnh vệ tư pháp thực hiện áp giải người chấp hành án đến nơi làm việc của Hội đồng thi hành án tử hình;

Thực hiện yêu cầu của Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ chuyên môn thuộc Công an nhân dân hoặc Quân đội nhân dân tiến hành lăn tay, kiểm tra danh bản, chỉ bản, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu có liên quan; chụp ảnh, ghi hình quá trình làm thủ tục lăn tay, kiểm tra và lập biên bản; báo cáo Hội đồng thi hành án tử hình về kết quả kiểm tra;

Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình công bố quyết định thi hành án, quyết định không kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao và quyết định không kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao không chấp nhận kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình.

Ngay sau khi Chủ tịch Hội đồng thi hành án công bố các quyết định, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp hoặc Cảnh vệ tư pháp có nhiệm vụ giao các quyết định trên cho người chấp hành án để người đó tự đọc. Trường hợp người chấp hành án không biết chữ, không biết tiếng Việt hoặc không tự mình đọc được thì Hội đồng thi hành án tử hình chỉ định người đọc hoặc phiên dịch các quyết định trên cho người đó nghe. Quá trình công bố và đọc các quyết định phải được chụp ảnh, ghi hình, ghi âm và lưu vào hồ sơ;

Theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ chuyên môn do cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu chỉ định thực hiện việc thi hành án và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Hội đồng;

Theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, bác sỹ pháp y xác định tình trạng của người đã bị thi hành án tử hình và báo cáo kết quả cho Hội đồng;

Hội đồng thi hành án tử hình lập biên bản thi hành án; báo cáo về quá trình, kết quả thi hành án cho Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan quản lý thi hành án hình sự. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu làm thủ tục khai tử tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thi hành án;

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm bảo quản tử thi, tổ chức mai táng, vẽ sơ đồ mộ người đã bị thi hành án. Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thi hành án có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu trong việc mai táng và quản lý mộ của người đã bị thi hành án;

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thông báo cho thân nhân của người đã bị thi hành án biết, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 60 của Luật này.

Việc quy định thi hành hình phạt tử hình đối với người phạm tội bằng cách cho tử tù uống thuốc độc là một điểm mới căn bản của Luật thi hành án hình sự 2010 so

với các văn bản cũ quy định về thi hành hình phạt tử hình trước đây (trước đây, việc thi hành hình phạt tử hình được tiến hành bằng phương thức xử bắn).

3.3. Quyền và nghĩa vụ của người bị áp dụng hình phạt chính không phải là tù và tử hình.

3.3.1. Quyền và nghĩa vụ của người bị áp dụng hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất với tính cách là hình phạt chính.

Người bị kết án với một trong những hình phạt nêu trên cũng có quyền khiếu nại quyết định, bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, đề nghị xem xét lại bản án, quyết định đó theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Cảnh cáo với tính cách là hình phạt có nội dung khác so với cảnh cáo với tính chất là một biện pháp hành chính. Khi bị Tòa án tuyên phạt cảnh cáo, người bị kết án không phải cháp hành hình phạt đó bởi cảnh cáo là một biện phái khiển trách công khai của Tòa án nhân danh Nhà nước đối với những người phạm tội bằng một bản án, nó làm phát sinh án tích của người phạm tội. Tuy nhiên, vì nó là một hình phạt chính nên có thể được áp dụng kèm theo với một hay nhiều hình phạt bổ sung khác. Trong trường hợp Tòa án áp dụng áo dụng một hoặc nhiều hình phạt bổ sung khác với hình phạt cảnh cáo thì người bị kết án có nghĩa vụ chấp hành các hình phạt bổ sung đó.

Phạt tiền và trục xuất là hai hình phạt vừa có thể được áp dụng với tính cách là hình phạt chính vừa có thể áp dụng với tính cách là hình phạt bổ sung. Nếu phạt tiền được áp dụng hình phạt chính thì ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án có nghĩa vụ nộp một khoản tiền vào công quỹ nhà nước trong một lần hoặc nhiều lần trong thời hạn do Tòa án quyết định trong bản án. Cơ quan thi hành án dân sự các cấp có thẩm quyền ra quyết định thi hành hình phạt tiền được quyết định trong các bản án hình sự. Người bị áp dụng hình phạt tiền nếu không có khả năng thi hành có thể làm đơn đề nghị Tòa án giảm mức hình phạt tiền hoặc miễn chấp hành phần tiền phạt còn lại theo quy định tại khoản 2 ĐIều 58 và khoản 3 Điều 76 Bộ luật hình sự 1999. Nếu phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổsung thì người bị kết án hoặc gia đình bị kết án có nghĩa vụ chấp hành trong hoặc sau khi người bị kết án chấp hành hình phạt chính.

Trục xuất là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung áp dụng đối với người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch VIệt Nam phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Trục xuất với tính cách là hình phạt chính hoặc hìnhh phạt bổ sung khác với trục xuất với tính cách là một biện pháp hành chính. Quyền và nghĩa vụ của người bị trục xuất được quy định tại Nghị định của chính phủ số 54/2001/ND-CP ngày 23/8/2001 hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất. Hình phạt trục xuất nếu được áp dụng với tính cách là hình phạt chính thì người bị kết án phải chấp hành theo quyết định thi hành án của Tòa án đã xét xử sơ thẩm và cơ quan công an được giao nhiệm vụ trục xuất (cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an). Trước khi chấp hành hình phạt trục xuất, người bị kết án phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam, chịu sự quản ý, giám sat của cơ quan quản lý xuát nhập cảnh; không được tự ý rời khỏi nơi quản lý, giám sat cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chỉ định bằng văn bản; nộp các giấy tở cần thiết để thi hành án theo yêu cầu của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh; nhanh chóng chấp hành các nghĩa vụ khác (nếu có) và hoàn thành các tủ tục cần thiết để rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đúng thời hạn; tự chịu chi phí về phương tiện xuất cảnh. Người bị kết án trục xuất có nghĩa vụ phải rời khỏi kãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn nêu trong quyết định thi hành án của Tòa án và thông báo của cơ quan công an có thẩm quyền. Người bị trục xuất có thể bị kéo dài thời hạn rời khỏi lãnh thổ Việt Nam nếu đnag ốm nặng, đnag phải cáp cứu hoặc vì lý do sức khỏe khác

mà không thể đi lại được và được cơ quan y tế hoặc bệnh viện từ cấp tỉnh trở lên chứng nhận; đnag phải cháp hành các hình phạt khác hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; có lý do chính đáng khác cản trở việc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam được thủ trưởng quản lý cơ quan quản lý xuát nhập cảnh xác nhận. Việc kéo dài thời hạn rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với ngươif bị trục xuất chỉ được thực hiện khi có quyết định của Tòa án đã được quyết định thi hành án. Trong trường hợp người bị kết án không tự nguyện chấp hành thì họ có thể bị cưỡng chế thi hành án bởi cơ quan công an có thẩm quyền. Nếu hình phạt trục xuất được áp dụng với tính cách là hình phạt bổ sung (thường được áp dụng với hình phạt có thời hạn) thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù, người bị kết án cũng buộc rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn do cơ quan thi hành án quyết định. Trong trường hợp người bị kết án không tự nguyện chấ hành, họ cũng có thể bị cưỡng chế thi hành án trục xuất bởi quyết định của cơ quan công an có thẩm quyền. Khi rời khỏi lãnh thổ Việt Nam, người bị trục xuất được mang theo tài sản hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.

3.3.2. Quyền và nghĩa vụ của người bị kết án có hình phạt bị cải tạo không giam giữ

Điều 31 Bộ luật hình sự 1999 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 6 tháng đến 3 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trong hoặc phạm tội nghiêm trọng mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ được quyền khiếu nại đối với bản án có hiệu lực pháp luật đề nghị xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Theo Luật thi hành án hình sự, người bị kết án cải tạo không giam giữ có nghĩa vụ: Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ nộp phần thu nhập bị khấu trừ theo bản án của Tòa án. Phải có mặt theo yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi được giao giám sát, giáo dục. Trường hợp người chấp hành án đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng. Ba tháng một lần phải nộp bản tự nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án cho người trực tiếp giám sát, giáo dục về việc chấp hành pháp luật; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng đến 06 tháng, thì phải có nhận xét của Công an cấp xã nơi người đó đến lưu trú hoặc tạm trú để trình Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ có những quyền sau đây: Người chấp hành án là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân quốc phòng, công nhân công an, người lao động nếu được tiếp tục làm việc tại cơ quan, tổ chức thì được bố trí công việc bảo đảm yêu cầu, mục đích giám sát, giáo dục, được hưởng tiền lương và chế độ khác phù hợp với công việc mà mình đảm nhiệm, được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ theo quy định của pháp luật. Người chấp hành án được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó. Người chấp hành án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó chấp hành án tạo điều kiện tìm việc làm. Người chấp hành án thuộc đối tượng quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách

mạng; người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì vẫn được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

3.4. Quyền và nghĩa vụ của người bị kết án các hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

3.4.1.Cấm cư trú và quản chế

Cấm cư trú và *quản chế* là hai hình phạt bổ sung được áp dụng với người bị kết án phạt tù và được thi hành sau khi người bị kết án chấp hành xong hình phạt tù. Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú và thường trú ở một số địa phương nhất định. Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn, sinh sống và cải tạo ở một số địa phương nhất định, có sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương.

Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm cư trú: Không được cư trú ở những nơi đã bị cấm cư trú; chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật. Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú.

Quyền của người chấp hành án phạt cấm cư trú: Khi có lý do chính đáng và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị cấm cư trú, thì người chấp hành án phạt cấm cư trú được đến địa phương đó; thời gian lưu trú do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến quyết định, nhưng mỗi lần không được quá 05 ngày. Được lựa chọn nơi cư trú ngoài nơi đã bị cấm. Khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú theo quy định của Luật này.

Người chấp hành án phạt quản chế có nghĩa vụ sau đây: Chịu sự kiểm soát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã và nhân dân địa phương; không được tự ý rời khỏi nơi quản chế; Mỗi tháng một lần vào tuần đầu của tháng, trình diện và báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế việc chấp hành quy định về quản chế; Có mặt tại địa điểm quy định khi Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập, nếu vắng mặt phải có lý do chính đáng; Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật và quy định của chính quyền địa phương; tích cực lao động, học tập, cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội; Trường hợp được phép đi khỏi nơi quản chế, người chấp hành án phạt quản chế phải khai báo tạm vắng; trình diện, xuất trình giấy phép, làm thủ tục đăng ký tạm trú, lưu trú với Công an cấp xã nơi đến theo quy định; trở về nơi quản chế đúng thời hạn và trình diện với Ủy ban nhân dân cấp xã. Người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế mà không có giấy phép hoặc vi phạm các quy định ghi trong giấy phép nếu không có lý do chính đáng thì thời gian này không được tính vào thời hạn chấp hành án phạt quản chế. Người chấp hành án phạt quản chế cố ý không chấp hành nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này thì tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quyền của người chấp hành án phạt quản chế: Sinh sống cùng gia đình tại nơi quản chế; Lựa chọn việc làm thích hợp, trừ những ngành, nghề hoặc công việc mà người chấp hành án phạt quản chế không được làm theo quy định của pháp luật; được hưởng thành quả lao động do mình làm ra; Tự do đi lại trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi quản chế; Được xét miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại theo quy định tại Điều 95 của Luật này.

3.4.2. Tịch thu tài sản

Tịch thu tài sản là hình phạt bổ sung được áo dụng với người bị kết án về tội nghiêm trọng, tội rát nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng trong các trường hợp do Bộ luật hình sự quy định Người bị kết án có thể bị tịch thu một phận hoặc toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để sung quỹ Nhà nước. Việc tịch thu tài sản được tiến hành ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật không phụ thuộc vào việc người bị kết án bị áp dụng hình phạt chính là tù có thời hạn, tù chung thân hay tử hình.

3.4.3. Tước một số quyền công dân

Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật hình sự quy định thì *bị tước một hoặc một số quyền công dân* bao gồm: quyền ứng cử, quyền bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước, quyền làm việc trong cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. Thời hạn tước một số quyền công dân là từ 01 năm đến 05 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo. Các quyền công dân có thể bị tước bao gồm:

Tước quyền bầu cử, ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước: Trong thời gian bị tước quyền bầu cử, ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước, người chấp hành án không được tham gia bầu cử hoặc ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước. Uỷ ban nhân dân cấp xã không được đưa người bị tước quyền bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước vào danh sách cử tri. Trường hợp đã có tên trong danh sách cử tri nhưng đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Toà án tước quyền bầu cử thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải xoá tên người đó trong danh sách cử tri, thu hồi thẻ cử tri của người đó và thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

Tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước: Trong thời gian bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước, người chấp hành án không được phép dự tuyển hoặc tiếp tục làm việc trong cơ quan nhà nước. Trường hợp người chấp hành án đang là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước mà bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước thì cơ quan nơi người đó làm việc phải ra quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc thôi việc hoặc đình chỉ công tác trong thời hạn bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước đối với người đó.

Tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân: Trong thời gian bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, người chấp hành án không được đăng ký nghĩa vụ quân sự; dự tuyển hoặc tiếp tục làm công chức, viên chức, công nhân quốc phòng trong Quân đội nhân dân; dự tuyển hoặc tiếp tục phục vụ trong Công an nhân dân. Trường hợp người chấp hành án đang là quân nhân, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng trong Quân đội nhân dân hoặc đang phục vụ trong cơ quan, đơn vị Công an nhân dân mà bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân thì cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc phải ra quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc người đó ra khỏi lực lượng vũ trang nhân dân.

3.4.4. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp dụng với tính cách là hình phạt bổ sung khi thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội. Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

Người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có các quyền sau đây: Được ứng cử, bổ nhiệm, đề bạt vào chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc không bị cấm; Có thể được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đã bị cấm sau khi chấp hành xong án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; Được cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định khi hết thời hạn phải chấp hành.

Trong thời hạn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, người chấp hành án có các nghĩa vụ sau đây: Báo cáo về chức vụ, nghề hoặc công việc bị cấm đảm nhiệm cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú; Không được tiếp tục hoặc phải từ chối đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định đã bị cấm; Không được ứng cử vào chức vụ đã bị cấm; Có mặt khi cơ quan có thẩm quyền triệu tập liên quan đến việc chấp hành án của mình.

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Địa vị pháp lý của người bị kết án được miễn trách nhiệm hình sự?
2. Địa vị pháp lý của người bị kết án được miễn hình phạt?
3. Địa vị pháp lý của người bị kết án bị áp dụng hình phạt tử hình?
4. Địa vị pháp lý của người bị kết án bị áp dụng hình phạt tử tù chung thân và tù có thời hạn?
5. Địa vị pháp ly của người bị kết án bị áp dụng hình phạt chính không phải là hình phạt tử hình và hình phạt tù?
6. Quyền và nghĩa vụ của người bị kết án có các hình phạt bổ sung?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn;

2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự.

CHƯƠNG 4
HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

1. HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1.1. Khái niệm

Hệ thống cơ quan thi hành án hình sự là một hệ thống các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, được phân công, phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự, bao gồm cơ quan chuyên trách do Nhà nước thành lập để chuyên thi hành án hình sự, và các cơ quan khác của Nhà nước được giao nhiệm vụ thi hành án hình sự trong những trường hợp cụ thể.

Trước khi Luật thi hành án hình sự 2010 ra đời, hệ thống các cơ quan thi hành án hình sự Việt Nam rất phức tạp (gồm cơ quan chuyên trách, cơ quan không chuyên trách, cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội…), được điều chỉnh bởi rất nhiều văn bản pháp luật có giá trị pháp lý khác nhau. Luật thi hành án hình sự ra đời đã thể hiện một bước tiến dài trong việc hệ thống hóa các cơ quan thi hành án hình sự trong một văn bản luật, đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan trong hệ thống đó

1.2. Hệ thống cơ quan thi hành án hình sự

Theo Điều 10 Luật thi hành án hình sự, hệ thống tổ chức thi hành án hình sự bao gồm:

* *Cơ quan quản lý thi hành án hình sự*: gồm Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an và Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.

* *Cơ quan thi hành án hình sự* gồm: Trại giam thuộc Bộ Công an, trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, trại giam thuộc quân khu (sau đây gọi là trại giam); Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh); Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện); Cơ quan thi hành án hình sự quân khu và tương đương (sau đây gọi là cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu).

* *Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự*: Trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, trại tạm giam cấp quân khu (sau đây gọi là trại tạm giam); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã); Đơn vị quân đội cấp trung đoàn và tương đương (sau đây gọi là đơn vị quân đội).

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ quy định chi tiết tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự.

2. NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

2.1. Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của các cơ quan thi hành án hình sự

Cơ quan thi hành án hình sự là một các cơ quan chuyên trách do Nhà nước thành lập để chuyên thi hành án hình sự, hoặc là các cơ quan khác của Nhà nước được giao nhiệm vụ thi hành án hình sự trong những trường hợp cụ thể.

Vai trò của các cơ quan thi hành án hình sự thể hiện ở những nét cơ bản sau:

- Bảo đảm việc thực hiện bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trong thực tế theo đúng quy định của pháp luật;

- Cải tạo, giáo dục người phạm tội, ngăn ngừa họ phạm tội mới đồng thời tạo các điều kiện cần thiết giúp những người chấp hành hình phạt tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong hình phạt;

- Giáo dục ý thức pháp luật đối với xã hội nói chung, ngăn ngừa tội phạm, động viên và tạo điều kiện để quần chúng nhân dân tham gia vào công tác thi hành án hình sự, giáo dục người phạm tội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những vai trò, nhiệm vụ nói trên được thực hiện thông qua việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng loại cơ quan thi hành án hình sự.

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thi hành án hình sự

Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan thi hành án hình sự được quy định cụ thể từ Điều 11 đến Điều 20. Cụ thể:

2.2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an

- Giúp Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Tổ chức triển khai thi hành pháp luật về thi hành án hình sự; Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; Tổng kết công tác thi hành án hình sự.

- Kiểm tra công tác thi hành án hình sự.

- Quyết định đưa người chấp hành án phạt tù đến nơi chấp hành án.

- Trực tiếp quản lý các trại giam thuộc Bộ Công an.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự theo quy định của Luật này.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Công an giao.

2.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng

- Giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Tổ chức triển khai thi hành pháp luật về thi hành án hình sự; Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; Tổng kết công tác thi hành án hình sự trong quân đội.

- Kiểm tra công tác thi hành án hình sự trong quân đội.

- Quyết định đưa người chấp hành án phạt tù đến nơi chấp hành án theo quy định của Luật này.

- Trực tiếp quản lý trại giam thuộc Bộ Quốc phòng.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự theo quy định của Luật này.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao.

2.2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh

- Giúp Giám đốc Công an cấp tỉnh quản lý, chỉ đạo công tác thi hành án hình sự trên địa bàn cấp tỉnh: Chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra công tác thi hành án hình sự đối

với trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; Tổng kết công tác thi hành án hình sự và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

- Tiếp nhận quyết định thi hành án hình sự của Tòa án có thẩm quyền; hoàn tất thủ tục, hồ sơ và danh sách người chấp hành án phạt tù để báo cáo, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định.

- Đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

- Tổ chức thi hành án trục xuất; tham gia thi hành án tử hình; quản lý số phạm nhân phục vụ việc tạm giam, tạm giữ theo quy định của Luật này.

Ra quyết định truy nã và phối hợp tổ chức lực lượng truy bắt phạm nhân bỏ trốn khỏi trại tạm giam hoặc cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn.

- Quyết định trích xuất hoặc thực hiện lệnh trích xuất theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt theo thẩm quyền.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự theo quy định của Luật này.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này.

2.2.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu

- Giúp Tư lệnh quân khu quản lý, chỉ đạo công tác thi hành án hình sự trên địa bàn quân khu và tương đương: Chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra công tác thi hành án hình sự; Quản lý trại giam thuộc quân khu; Tổng kết công tác thi hành án hình sự và thực hiện thống kê, báo cáo theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.

- Tiếp nhận quyết định thi hành án hình sự của Tòa án có thẩm quyền; hoàn tất thủ tục, hồ sơ, lập danh sách người chấp hành án phạt tù để báo cáo, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định.

- Đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định tạm đình chỉ việc chấp hành án phạt tù, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

- Tham gia thi hành án tử hình; quản lý số phạm nhân phục vụ việc tạm giam theo quy định của Luật này.

- Cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt theo thẩm quyền.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự theo quy định của Luật này.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này.

2.2.5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện

- Giúp Trưởng Công an cấp huyện quản lý, chỉ đạo công tác thi hành án hình sự trên địa bàn cấp huyện: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự theo thẩm quyền đối với Ủy ban nhân dân cấp xã; chỉ đạo, kiểm tra Công an cấp xã trong việc

giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự theo quy định của Luật này; Thực hiện thống kê, báo cáo theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

- Tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án, các tài liệu có liên quan, lập hồ sơ thi hành án để chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, quản chế và án treo theo quy định của Luật này.

- Áp giải thi hành án đối với người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ.

- Trực tiếp quản lý số phạm nhân phục vụ tại nhà tạm giữ.

- Tống đạt quyết định thi hành án cho người bị kết án phạt tù đang ở nhà tạm giữ và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh.

- Lập hồ sơ và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh để đề nghị cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an ra quyết định đưa người bị kết án phạt tù đang ở nhà tạm giữ, được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án đi chấp hành án; đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy nã đối với người trốn thi hành án phạt tù.

- Cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt theo thẩm quyền.

- Quyết định trích xuất hoặc thực hiện lệnh trích xuất theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự theo quy định của Luật này.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này.

2.2.6. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trại giam

- Trại giam là cơ quan thi hành án phạt tù có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Tiếp nhận, tổ chức quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân; Thông báo cho thân nhân của phạm nhân về việc tiếp nhận phạm nhân và tình hình chấp hành án của người đó; Đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét giảm thời hạn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân theo quy định của pháp luật; Thực hiện các thủ tục đề nghị đặc xá cho phạm nhân theo quy định của pháp luật; Thực hiện lệnh trích xuất của cơ quan, người có thẩm quyền; Nhận tài sản, tiền mà phạm nhân, thân nhân của phạm nhân tự nguyện nộp tại trại giam để thi hành án, chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có trụ sở; nhận tài sản, tiền do cơ quan thi hành án dân sự chuyển đến để giao cho phạm nhân theo quy định của Luật thi hành án dân sự; Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc cung cấp thông tin, chuyển giao giấy tờ có liên quan đến phạm nhân phải thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, các nghĩa vụ dân sự khác về nơi phạm nhân chấp hành án phạt tù, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của phạm nhân, nơi về cư trú của người được đặc xá, người được miễn chấp hành án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù, phạm nhân chuyển nơi chấp hành án phạt tù hoặc chết; Cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, giấy chứng nhận đặc xá; Làm thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân chết theo quy định tại Điều 49 của Luật này; Bàn giao phạm nhân là người nước ngoài theo quyết định của Tòa án về việc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; tiếp nhận, tổ

chức quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân là công dân Việt Nam phạm tội và bị kết án phạt tù ở nước ngoài được chuyển giao về Việt Nam để chấp hành án; thực hiện các quy định của Luật này về thi hành án trục xuất; Thực hiện thống kê, báo cáo về thi hành án phạt tù; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

-. Giám thị trại giam có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của trại giam theo quy định tại khoản 1 Điều này; Ra quyết định phân loại và tổ chức giam giữ phạm nhân theo loại; Quyết định kiểm tra, thu giữ, xử lý đồ vật, tài liệu thuộc danh mục cấm; Ra quyết định trích xuất phạm nân phục vụ yêu cầu khám, chữa bệnh, quản lý, lao động, học tập; Ra quyết định truy nã và phối hợp tổ chức lực lượng truy bắt kịp thời phạm nhân trốn trại giam.

- Phó giám thị trại giam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám thị theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám thị và chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc được giao.

- Trại giam được tổ chức như sau: Trại giam có phân trại, khu giam giữ, nhà giam, các công trình phục vụ việc quản lý giam giữ, phục vụ sinh hoạt, chăm sóc y tế, giáo dục cải tạo phạm nhân; các công trình phục vụ làm việc, sinh hoạt của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức công tác tại trại giam; Tổ chức bộ máy quản lý của trại giam gồm có Giám thị, Phó giám thị, Trưởng phân trại, Phó trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó đội trưởng; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan; chiến sĩ và công nhân, viên chức.

2.2.7. Nhiệm vụ, quyền hạn của trại tạm giam

Tiếp nhận, quản lý giam giữ người bị kết án tử hình; Trực tiếp quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam theo quy định của Luật này.

2.2.8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án hình sự

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân và án treo. Công an cấp xã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này.

2.2.9. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quân đội trong thi hành án hình sự

Đơn vị quân đội có nhiệm vụ, quyền hạn về giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân và án treo theo quy định của Luật này.

2.2.10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án hình sự

- Ra quyết định thi hành án; quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình.

- Ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án phạt tù; miễn, giảm thời hạn chấp hành án; kéo dài thời hạn trục xuất; rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo.

- Xem xét, giải quyết việc cho nhận tử thi của người chấp hành án tử hình.

- Gửi bản án, quyết định được thi hành và quyết định quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tài liệu có liên quan cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật này.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về thi hành án hình sự theo thẩm quyền và nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này.

Trong việ thực hiện nhiệm vụ thi hành án, việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thi hành án hình sự với nhau và với các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giữ vai trò rất quan trọng. Hoạt động có hiệu quả mỗi cơ quan này là tiền đề, điều kiện cho các cơ quan khác hoạt động có hiệu quả.

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Trình bày hệ thống các cơ quan thi hành án hình sự theo pháp luật Việt Nam?
2. Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của cơ quan thi hành án hình sự?
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an?
4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng?
5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh?
6. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn;

2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự.

CHƯƠNG 5
KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Hiện tại, hoạt động thi hành án hình sự ở nước ta được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của nhiều chủ thể khác nhau, với nhiều hình thức khác nhau. Các hình thức kiểm tra, giám sát này không những không trùng lặp mà mỗi phương thức có một nội dung, cách thức, phạm vi đối tượng kiểm tra giám sát và hiệu quả khác nhau, chúng bổ sung, hỗ trợ cho nhau nhằm bảo đảm cho mọi hoạt động thi hành án hình sự được kiểm tra, giám sát chặt chẽ để ngăn ngừa vi phạm pháp luật.

Giám sát việc thi hành án hình sự được quy định tại Điều 6 Luật Thi hành án hình sự, theo đó Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức trong thi hành án hình sự và các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến hoạt động thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Tòa án, Viện kiểm sát cũng có thẩm quyền giám sát hoạt động thi hành án hình sự của cơ quan có thẩm quyền.

1. KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CÁC CƠ QUAN DÂN CỬ

1.1. Cơ sở pháp lý của việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động thi hành án hình sự

Theo pháp luật Việt Nam, các cơ quan dân cử là các cơ quan mà việc hình thành nên nó là do người dân "cử ra" thông qua hình thức bỏ phiếu kín.

Các cơ quan dân cử bao gồm các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội và cơ quan quyền lực ở địa phương là Hội đồng nhân dân.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, của Nhà nước CHXHCNVN. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, các cơ quan dân cử có quyền thực hiện sự giám sát đối với hoạt động của của các cơ quan Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Sự khác nhau giữa hoạt động giám sát của Quốc hội so với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp chủ yếu thể hiện ở chỗ Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, trong đó có sự giám sát đối với cả hoạt động của Hội đồng nhân dân, còn Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát trước hết trong phạm vi địa phương của mình.

Với tư cách là một hệ thống cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ thi hành các bản án và quyết định của Toà án, hoạt động tuân theo pháp luật của các cơ quan thi hành án về hình sự cũng là đối tượng của hoạt động giám sát của Quốc hội. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình thông qua các phương thức cơ bản như: giám sát thông quan kỳ họp, giám sát thông qua hoạt động của Uỷ ban thường vụ quốc hội và các Uỷ ban khác của Quốc hội, giám sát thông quan hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội và qua hoạt động của các đại biểu Quốc hội.

Hội đồng nhân dân với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cũng thực hiện quyền giám sát của mình thông qua các phương thức như thông qua kỳ họp của Hội đồng nhân dân, thông qua hoạt dộng của các đại biểu Hội đồng nhân dân.

1.2. Các phương thức thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động thi hành án hình sự của cơ quan dân cử

Một trong các phương thức hoạt động của Quốc hội là hoạt động thông qua các kỳ họp. Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ của mình cũng như , thực hiện quyền giám sát tối cao thông qua các kỳ họp. Tại kỳ họp, các vấn đề trong đó có vấn đề về hoạt động thi hành án hình sự được đưa ra xem xét, đánh giá. Chính phủ báo cáo, Quốc hội có thể đưa vào chương trình kỳ họp các việc có lien quan đến công tác xây dựng và áp dụng pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án hình sự; các hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, xem xét, đánh giá quản lý nhà nước về thi hành án hình sự.

Phương thức thứ hai là thông qua hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội. Các Uỷ ban của Quốc hội nói chung và Uỷ ban pháp luật của Quốc hội nói riêng có thể thực hiện quyền giám sát của mình thông qua các phương thức như: Tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực thi hành án hình sự; yêu cầu các cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu hoặc trình bày những vấn đề mà Uỷ ban xem xét, thẩm tra hoặc đến các cơ quan đó để xác minh, xem xét vấn đề mà Uỷ ban quan tâm;…

Phương thức thứ ba là thông qua hoạt động của các Đại biểu quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội. Đại biểu có thể thực hiện quyền giám sát thông qua những hình thức sau: Tham gia các kỳ họp của Quốc hội; tiếp công dân, nhận kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và chuyển đến các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền giải quyết;…

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình thông qua các phương thức cơ bản như: Thông qua kỳ họp của Hội đồng nhân dân; thông qua hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;…

Thông qua các kỳ họp, Hội đồng nhân dân có quyền nghe các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân về các mặt, trong đó có việc chấp hành pháp luật nói chung ở địa phương.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, có quyền chất vấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân về những vấn đề thuộc trách nhiệm của mỗi người cũng như về các vấn đề chung của địa phương; có quyền kiến nghị với các cơ quan Nhà nước ở địa phương. Người phụ trách cơ quan này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu.

Đặc điểm của phương thức giám sát của các cơ quan dân cử:

- Đối tượng giám sát của các phương thức này rất rộng, việc giám sát trong lĩnh vực thi hành án hình sự chỉ là một lĩnh vực nhỏ trong số các vấn đề thuộc đối tượng giám sát của cơ quan dân cử;

- Hoạt động thi hành án hình sự chủ yếu do các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện như Ủy ban nhân dân, cơ quan Công án… Vì vậy, các cơ quan dân cử khi thực

hiện nhiệm vụ giám sát thường thông qua giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý là cơ quan chủ quản hoặc cơ quan quản lý cấp trên của các cơ quan có nhiệm vụ thi hành án để phát hiện các vi phạm.

- Khi phát hiện ra các vi phạm pháp luật, các cơ quan dân cử không trực tiếp xử lý mà thông thường tác động để cơ quan quản lý cấp trên của các cơ quan có nhiệm vụ thi hành án hình sự áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền, hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.

2. KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TOÀ ÁN

2.1. Cơ sở pháp lý của việc kiểm tra, giám sát của Toà án đối với thi hành án hình sự

Toà án là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, Toà án còn thực hiện một số nhiệm vụ trong hoạt động thi hành án hình sự như ra quyết định thi hành án, quyết định cho người bị kết án được hoãn chấp hành án phạt tù, xét giảm thời gian chấp hành hình phạt đối với một số hình phạt như hình phạt tù…

Điều 20 Luật thi hành án hình sự quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án hình sự: và Điều 173 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao trong thi hành án hình sự, theo đó:

"Nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án trong thi hành án hình sự:

1. Ra quyết định thi hành án; quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình.

2. Ra quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án phạt tù; miễn, giảm thời hạn chấp hành án; kéo dài thời hạn trục xuất; rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo.

3. Xem xét, giải quyết việc cho nhận tử thi của người chấp hành án tử hình.

4. Gửi bản án, quyết định được thi hành và quyết định quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tài liệu có liên quan cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật này.

5. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về thi hành án hình sự theo thẩm quyền và nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này"

"Nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân tối cao trong thi hành án hình sự

1. Phối hợp với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan khác trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự.

2. Hướng dẫn Toà án các cấp trong việc ra quyết định thi hành án hình sự; phối hợp với cơ quan, tổ chức quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 của Luật này trong công tác thi hành án hình sự.

3. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc tổng kết công tác thi hành án hình sự.

4. Phối hợp với Bộ Công an trong việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác thi hành án hình sự."

Trong hoạt động thi hành án hình sự, các Tòa án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền g của mình có quyền kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thi hành án hình sự của Tòa án cấp dưới. Ngoài ra, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Tòa án còn có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án hình sự của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan (Ví dụ: Điều 227 BLTTHS…).

2.2. Những phương thức cơ bản của Toà án để thực hiện việc giám sát đối với hoạt động thi hành án hình sự

Toà án có hai quan hệ giám sát: Quan hệ giám sát giữa Toà án cấp trên với Toà án cấp dưới và quan hệ giám sát giữa toà án với các cơ quan khác có nhiệm vụ thi hành án.

Với quan hệ giám sát thứ nhất, các Toà án thực hiện qua hai phương thức chủ yếu: Phương thức tố tụng hình sự và phương thức hành chính. Theo phương thức tố tụng, Toà án cấp trên có quyền xem xét lại một số quyết định về thi hành án của Toà án cấp dưới nếu như quyết định đó bị Viện kiểm sát kháng nghị. Theo phương thức hành chính, Thanh tra Toà án thực hiện thanh tra các hoạt động của các toà án, trong đó có thanh tra đối với hoạt động thi hành án hình sự của Toà án các cấp. Biện pháp này chủ yếu mới được thực hiện ở Toà án nhân dân tối cao.

Với quan hệ giám sát thứ hai, các cơ quan có nhiệm vụ thi hành án thông báo hoạt động thi hành án với Toà án.

3. KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA VIỆN KIỂM SÁT

3.1. Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm sát của Viện kiểm sát đối với hoạt động thi hành án hình sự

Theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2002, Viện kiểm sát nhân dân thực hiện hai chức năng: chức năng thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó công tác kiểm sát việc thi hành các bản án và quyết định của Toà án nhằm để thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đã cụ thể hoá các lĩnh vực là đối tượng kiểm sát của Viện kiểm sát để thực hiện hai chức năng của Viện kiểm sát đó là chức năng thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp.

Điều 23 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định: Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Toà án nhân dân, cơ quan thi hành án, chấp hành viên, cơ quan tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án và quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật.

3.2. Các phương thức kiểm sát của Viện kiểm sát khi kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án hình sự

Viện kiểm sát chủ yếu thông qua các phương thức sau đây để giám sát việc thi hành án:

Một là, phương thức kiểm sát trực tiếp: đây là phương thức chủ yếu, cơ bản có hiệu quả. Thể hiện là Viện kiểm sát cử các kiểm sát viên hoặc tổ công tác sang các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thi hành án để trực tiếp kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật của họ hoặc cử kiểm sát viên trực tiếp giám sát hoạt động thi hành án của các Chấp hành viên.

Hai là, phương thức kiểm sát gián tiếp: đây là phương thức mà khi tiến hành các hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án, các Viện kiểm sát sử dụng những biện pháp gián tiếp như sử dụng sổ sách, yêu cầu bằng văn bảm kiểm tra hoạt động thi hành án và báo lại cho Viện kiểm sát…phương thức này khá linh hoạt và có hiệu quả nhất định.

"Điều 141. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong kiểm sát thi hành án hình sự

Khi thực hiện kiểm sát thi hành án hình sự, Viện kiểm sát có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Yêu cầu Toà án cùng cấp và cấp dưới ra quyết định thi hành án hình sự đúng quy định của pháp luật;

2. Yêu cầu Toà án, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả kiểm tra cho Viện kiểm sát; cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thi hành án hình sự;

3. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự theo thẩm quyền; quyết định trả tự do ngay cho người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật;

4. Định kỳ và đột xuất kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và cấp dưới, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; kiểm sát hồ sơ thi hành án hình sự của cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và cấp dưới, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đối với trại giam đóng tại địa phương đó trong việc thi hành án phạt tù;

5. Đề nghị miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án; tham gia việc xét giảm, miễn thời hạn chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp, rút ngắn thời gian thử thách;

6. Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu Toà án, cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp, cấp dưới, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự trong việc thi hành án hình sự và cá nhân có liên quan; yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án hình sự; chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật;

7. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thi hành án hình sự;

8. Khởi tố hoặc yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố về hình sự khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật"

"Điều 174. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thi hành án hình sự

1. Phối hợp với Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan khác trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự.

2. Kiểm sát và chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp thực hiện việc kiểm sát thi hành án hình sự theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc tổng kết công tác thi hành án hình sự."

"Điều 114. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong thi hành biện pháp tư pháp

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong việc áp dụng và thi hành các biện pháp tư pháp được thực hiện theo quy định tại Chương này.

2. Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành biện pháp tư pháp theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan."

4. KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ CÔNG DÂN

4.1. Cơ sở pháp lý của việc kiểm tra, giám sát của các tổ chức xã hội và công dân đối với hoạt động thi hành án hình sự

Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Trong các giai đoạn của tố tụng hình sự, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các thành viên phát hiện những hành vi trái pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng thì có quyền kiến nghị cới các cơ quan có thẩm quyền.

4.2. Phương thức thực hiện quyền giám sát của công dân, tổ chức xã hội đối với hoạt động thi hành án hình sự

Công dân và các tổ chức xã hội có thể thực hiện quyền giám sát của mình thông qua các phương thức như kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm yêu cầu giải quyết những vấn đề vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự; khiếu nại tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;…

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Phân tích việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động thi hành án?

2. Phân tích việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động thi hành án?

3. Phân tích việc kiểm tra, giám sát của Tòa án đối với hoạt động thi hành án?

4. Phân tích việc kiểm tra, giám sát của Viện kiểm sát đối với hoạt động thi hành án?

5. Phân tích việc kiểm tra, giám sát của các tổ chức xã hội và công dân đối với hoạt động thi hành án?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn;

2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự.

CHƯƠNG 6
LỊCH SỬ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM

1. ĐẶC ĐIỂM THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ PHONG KIẾN VÀ PHÁP THUỘC

Chế độ phong kiến Việt Nam hình thành và phát triển trong khoảng 10 thế kỷ (từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX). Trong thời kỳ này, quyền lực tập trung về chính quyền trung ương và đứng đầu là vua. Toàn bộ hệ thống quan lại từ trung ương đến địa phương đều là giúp việc cho nhà vua. Xuất phát từ quan điểm của nhà lập pháp phong kiến đồng nhất pháp luật với trừng trị, pháp luật là hình phạt.

Trong hoạt động thi hành án hình sự ở thời kỳ này, những đặc điểm cần lưu ý:

Một là hoạt động thi hành án không được coi là một lĩnh vực độc lập của Nhà nước phong kiếm, nên chưa có những cơ quan chuyên trách làm nhiệm vụ thi hành án. Việc thi hành án trên thực tế phụ thuộc rất nhiều vào quan xét xử tại địa phương.

Hai là pháp luật thi hành án chưa đầy đủ, không rõ ràng và thiếu thống nhất. Pháp luật phong kiến quy định năm loại hình phạt chính gồm roi, trượng, đồ, lưu, tử.

Ba là, các hình phạt của nhà nước phong kiến do các quan lại xét xử phần lớn được thi hành ngay.

Bốn là, hoạt động thi hành án thời kỳ này cũng có nhiều ưu điểm như: miễn, giảm trách nhiệm hình sự cho người già, trẻ em tuỳ theo tội danh mà họ mắc phải; có chính sách khoan hồng như trước khi bị phát giác mà thú tội thì có thể được tha tội…

Sang đến thời kỳ Pháp thuộc, với sự du nhập của những yếu tố mới trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước thông qua cách quản lý xã hội của chính quyền thực dân Pháp, hoạt động thi hành án có những thay đổi đáng kể theo hướng được chú trọng hơn về thi hành án nói chung và thi hành án hình sự nói riêng. Thay đổi quan trọng nhất là đã có sự phân chia hoạt động thi hành án thành hai lĩnh vực hình sự và dân sự.

2. THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ THỜI KỲ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8-1945 ĐẾN NAY

Từ giai đoạn này pháp luật thi hành án hình sự ở nước ta từng bước có những thay đổi căn bản.

Về mục đích của việc thi hành án hình sự: được xác định nhằm mục đích không chỉ trừng trị người có tội mà còn giáo dục, cải tạo họ trở thành công dân có ích cho xã hội. Do vậy, các hình phạt, cũng như các biện pháp và cách thức thi hành án hình sự không nhằm mục đích gây đau đớn, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người phạm tội mà tập trung vào việc giáo dục, cải tạo, cảm hoá người phạm tội theo chính sách nhân đạo của chế độ mới.

Về hoạt động thi hành án đối với các loại hình phạt cụ thể, trong chế độ xã hội mới vẫn cần thiết duy trì hình phạt tử hình để bảo vệ chế độ, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và lợi ích của nhân dân. Tuy nhiên có sự thay đổi so với trước là việc thi hành án tử hình do một Hội đồng thi hành án thực hiện. Và hình thức thi hành án tử hình duy nhất được áp dụng là hình thức xử bắn. Sau này khi Luật thi hành án hình sự 2010 ra đời, hình thức thi hành án tử hình được chuyển sang hình thức tiêm thuốc độc.

Hoạt động thi hành án phạt tù cũng có nhiều chuyển biến quan trọng. Sau khi có Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993, sự chuyển biến đã rõ rệt so với trước khi có Pháp lệnh, tuy nhiên dần dần Pháp lệnh đã thể hiện một số vấn đề không còn phù hợp với Bộ luật hình sự như còn nhiều người bị kết án tù mà chưa được đưa vào trại giam để chấp hành hình phạt; không có lực lượng cảnh sát chuyên trách thực thi việc bắt người thi hành án phạt tù…Luật thi hành án hình sự 2010 đã khắc phục khá nhiều sự không phù hợp đó và có những điểm mới đối với việc thi hành án phạt tù này.

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Đặc điểm thi hành án hình sự Việt Nam trong thời kỳ phong kiến và pháp thuộc?

2. Thi hành án hình sự thời kỳ sau Cách mạng tháng 8/1945 đến nay?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn;

2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự.

CHƯƠNG 7
THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ HÌNH PHẠT TÙ

1. BẢN CHẤT, NỘI DUNG CỦA HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ HÌNH PHẠT TÙ

1.1. Bản chất, nội dung của hình phạt tử hình

Tử hình được coi là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt. Hình phạt tử hình chỉ áp dụng nhằm trừng trị và phòng ngừa tội phạm mà không có tác dụng cải tạo, giáo dục người phạm tội.

Do ảnh hưởng của nguyên tắc nhân đạo, cùng với sự phát triển của xã hội loài người, việc quy định và áp dụng hình phạt tử hình trong pháp luật hình sự của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng thu hẹp. Nếu tính tại thời điểm năm 1989, có 35 nước bãi bỏ hình phạt này. Đến năm 1999, con số này đã tăng lên gần 80 nước. Những nước còn duy trì loại hình phạt này chủ yếu là các nước Châu Á, Châu Phi và 38/51 bang thuộc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Tại Việt Nam, vấn đề vẫn còn giữ và áp dụng hình phạt tử hình được cho là vẫn cần thiết cho công cuộc đấu tranh và phòng chống tội phạm trong diễn biến phức tạp trên mọi lĩnh vực của đất nước.

Nguyên nhân:

Một là, vẫn còn tồn tại nhiều trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và những hình phạt khác không đủ khả năng để bảo đảm công lý.

Hai là, mức độ cần thiết của yêu cầu phòng ngừa tội phạm nói chung (cần có sự trợ giúp của hình phạt tử hình).

Ba là, áp dụng hình phạt tử hình không mẫu thuẫn với nguyên tắc nhân đạo của nước CHXHCNVN trong sự đánh giá mối tương quan giữa mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội bị áp dụng hình phạt tử hình với lợi ích của công dân khác và xã hội.

Việc duy trì áp dụng hình phạt tử hình ở nước ta hiện nay mang tính cần thiết khách quan và có thể được thay đổi về nội dung và hình thức theo chủ trương chính sách hình sự của Đảng và nước ta qua từng thời kỳ.

Cùng với công cuộc cải cách tư pháp và đổi mới công tác thi hành án nói chung, việc đổi mới tổ chức thi hành hình phạt tử hình và hạn chế án tử hình được Bộ Chính trị xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới. Theo nghị quyết số 08 ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị chỉ rõ hai nội dung cần được xem xét trong lĩnh vực án tử hình là: Đổi mới tổ chức thi hành án tử hiình và hạn chế án tử hình trong Tư pháp Hình sự.

Việc hạn chế hình phạt tử hình thông qua nhiều hình thức khác nhau: Loại bỏ áp dụng hình phạt tử hình đối với loại tội nào đó; thay đổi điều kiện áp dụng hình phạt tử hình theo hướng có lợi cho người bị kết án; thủ tục, trình tự thi hành hình phạt tử hình chặt chẽ, hạn chế đến mức tối đa khả năng đưa bản án tử hình ra thi hành…

1.2. Bản chất, nội dung của hình phạt tù

Hình phạt tù thực chất là tước một số quyền tự do, giam giữ người bị kết án phạt tù tại trạm giam, cách ly người đó khỏi môi trường xã hội bình thường để thực hiện các mục đích của hình phạt và bảo đảm công lý, công bằng xã hội, cải tạo, giáo dục người

phạm tội và phòng ngừa tội phạm. Trong hệ thống hình phạt, hình phạt tù có hai loại: tù có thời hạn và tù không thời hạn (tù chung thân).

Tù có thời hạn là hình phạt lâu đời nhất và phổ biến nhất. Tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại trại giam trong một thời gian nhất định, cách ly người đó ra khỏi môi trường xã hội bình thường để giáo dục và cải tạo họ.

Tù chung thân là hình phạt tù giam không thời hạn hay còn gọi là suốt đời. Tù chung thân chỉ được áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức áp dụng hình phạt tử hình. Tù chung thân không được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Trình tự thủ tục thi hàn hình phạt tù chung thân về cơ bản giống với trình tự, thủ tục thi hành hình phạt tù có thời hạn.

2. THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH VÀ HÌNH PHẠT TÙ

2.1. Thi hành hình phạt tử hình

Điều 3 Khoản 4 Luật thi hành án Hình sự quy định: "*Thi hành án tử hình* là việc cơ quan có thẩm quyền tước bỏ quyền sống của người chấp hành án theo quy định của Luật này".

Việc quy định và áp dụng hinìh phạt tử hình theo xu hướng chung là càng thu hẹp và hạn chế cho đến khi có thể thay thế hoàn toàn.

Hiện nay, hình phạt tử hình chỉ còn được quy định đối với 7/13 tội thuộc chương Các tội xâm phạm an ninh quốc gia, gồm các tội quy định ở các Điều luật sau: Đ78, Đ 79, Đ 80, Đ 82, Đ 84, Đ 85; 3/29 tội thuộc Chương Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gồm các tội quy định ở các Điều luật sau: Đ152, Đ157, Đ18; 3/11 tội thuộc chương Các tội phạm về ma tuý, gồm các tội quy định ở các Điều luật sau: Đ193, Đ194, Đ197; 2/55 tội được thuộc chương Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, gòm các tội được quy định ở các điều luật sau: Đ221, Đ 231; 3/14 tội thuộc chương Các tội p hạm về chức vụ, gồm các tội được quy định ở các điều luật sau: Đ278. Đ279, Đ289; 3/26 tội thuộc chương Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, gồm các tội được quy định ở điều luật sau: Đ 316, Đ 322, Đ 334; ¾ tội thuộc chương Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm xâm phạm chiến tranh, gồm các tội được quy định ở các điều luật sau: Đ 341, Đ 342, Đ 343.

Hình phạt tử hình chỉ được áp dụng trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Nghiêm cấm áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội hoặc đối với người phạm tội là phụ nữ đang có thai, hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi (Đ35 BLHS 1999 đã sửa đổi bổ sung);

Việc hạn chế thi hành hình phạt tử hình được thể hiện ở thủ tục nghiêm ngặt về thủ tục thi hành án tử hình, cụ thể được quy định tại Đ 258, Đ259 BLTTHS về kiểm tra lại bản án tử hình, trình tự gửi đơn xin ân giảm và xét đơn xin ân giảm và điều kiện thi hành án tử hình, ra quyết định thi hành án và thành lập Hội đồng thi hành án tử hình, thủ tục trước khi thi hành án, các trường hợp hoãn thi hành án tử hình, hình thức thi hành hình phạt tử hình, lập biên bản về việc thi hành án. Tất cả án tử hình phải tuân thủ nghiêm ngặt những trình tự thủ tục trên.

Luật thi hành án hình sự có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2011; quy định riêng một chương về thi hành án tử hình. Chương IV Luật thi hành án hình sự gồm 07 điều luật quy định từ Điều 54 đến Điều 60.

Điều 54 quy định cụ thể về quyết định thi hành án tử hình, theo đó Chánh án Toà án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định thi hành án tử hình, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Toà án đã ra quyết định thi hành án phải gửi quyết định cho các cơ quan hữu quan có liên quan.

Điều 55 quy định về quyết định thành lập hội đồng thi hành án tử hình, theo đó ngay khi có quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án có văn bản yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu cử đại diện tham gia Hội đồng thi hành án tử hình. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình do Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án làm Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình. Quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định, họ tên, chức vụ của người ra quyết định; căn cứ ra quyết định; họ tên, chức vụ của người tham gia Hội đồng.

Điều 56 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi hành án tử hình và Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình. Theo đó, Hội đồng thi hành án tử hình cso nhiệm vụ, quyền hạn sau: Quyết định kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành án; Tổ chức kiểm tra các điều kiện về người chấp hành án tử hình theo quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự; ra quyết định hoãn thi hành án và báo cáo Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án khi người bị kết án không đủ điều kiện để thi hành án; Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thi hành án; yêu cầu đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan, tổ chức hỗ trợ bảo đảm an toàn việc thi hành án trong trường hợp cần thiết; Điều hành việc thi hành án theo kế hoạch; Thông báo kết quả thi hành án cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự; Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình triệu tập họp, công bố các quyết định có liên quan đến việc thi hành án tử hình, quyết định thời gian thi hành án; những nội dung cần giữ bí mật; các điều kiện bảo đảm việc tổ chức thực hiện kế hoạch thi hành án; địa điểm mai táng đối với trường hợp không được nhận tử thi hoặc không có đơn đề nghị được nhận tử thi. Cuộc họp phải được lập biên bản, lưu hồ sơ thi hành án tử hình.

Điều 57 quy định về chế độ quản lý giam giữ, ăn, ở, mặc, sinh hoạt, gửi và nhận thư, nhận đồ vật, tiền mặt, gặp nhân thân, chăm sóc y tế, theo đó, chế độ quản lý giam giữ, ăn, ở, mặc, sinh hoạt, gửi và nhận thư, nhận đồ vật, tiền mặt, gặp thân nhân, chăm sóc y tế đối với người bị kết án tử hình trong thời gian chờ thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về tạm giam.

Đây là quy định thể hiện tinh thần nhân đạo của nước ta đối với người phạm tội chịu lãnh án tử hình.

Điều 58 quy định về các trường hợp được hoãn thi hành án tử hình và trình tự thủ tục thi hành việc hoãn thi hành án tử hình:

Hội đồng thi hành án tử hình quyết định hoãn thi hành án tử hình trong trường hợp sau: Người bị kết án thuộc trường hợp quy định tại Điều 35 của Bộ luật hình sự; Có lý do bất khả kháng; Ngay trước khi thi hành án người chấp hành án khai báo những tình tiết mới về tội phạm.

Khi quyết định hoãn thi hành án tử hình, Hội đồng phải lập biên bản ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm thi hành án; họ tên, chức vụ của thành viên hội đồng thi hành án tử hình; lý do hoãn thi hành án. Biên bản hoãn thi hành án phải được tất cả các thành viên Hội đồng thi hành án ký, lưu hồ sơ thi hành án tử hình và báo cáo Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp quân khu và cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp quân khu.

Cảnh sát hỗ trợ tư pháp hoặc Cảnh vệ tư pháp áp giải, bàn giao người được hoãn thi hành án tử hình cho trại tạm giam để tiếp tục quản lý giam giữ người đó. Việc giao nhận người được hoãn thi hành án tử hình phải được lập thành biên bản.

Điều 59 quy định về hình thức và trình tự thi hành án tử hình. Điểm mới quy định về hình thức thi hành án tử hình đối với Luật thi hành án hình sự đó là thi hành án tử hình được thực hiện bằng tiêm thuốc độc. Trước khi vị đưa ra thi hành án tử hình, người chấp hành án được ăn, uống, viết thư, ghi âm lời nói gửi lại nhân thân.

Điều 60 quy định về việc giải quyết xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình. Điểm mới ở đây là trước khi thi hành án tử hình, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người chấp hành án có thể làm đơn nhận tử thi của người chấp hành án về để an táng. Trong trường hợp không được nhận tử thi hoặc thân nhân của người bị thi hành án không có đơn đề nghị được nhận tử thi về an táng thì cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp quân khu tổ chức việc an táng, sau 03 năm thân nhân có thể làm đơn nhận hài cốt.

2.2. Thi hành hình phạt tù

Điều 3 Khoản 3 Luật thi hành án Hình sự quy định: "*Thi hành án phạt tù* là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc phạm nhân phải chịu sự quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo để họ trở thành người có ích cho xã hội".

Thi hành án phạt tù là buộc người bị kết án phạt tù phải chấp hành hình phạt tại trại giam trong thời hạn được quyết định trong bản án.

Đặc điểm của thi hành án phạt tù:

Một là, hình phạt tù là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước vì đây là hoạt động của Nhà nước và người có thẩm quyền đưa những người bị áp dụng hình phạt tù đi chấp hành hình phạt tù tại trại giam và thực hiện các biện pháp cải tạo giáo dục nh.ằm giúp họ nhanh chóng trở thành người lương thiện, buộc họ phải chấp hành.

Hai là, hoạt động thi hành hình phạt tù mang tính thủ tục pháp lý, thẩm quyền và trình tự thủ tục thi hành hình phạt tù do pháp luật quy định.

Điều kiện thi hành hình phạt tù là điều kiện pháp lý cần và đủ để thực hiện hình phạt tù trong thực tế, bao gồm những điều kiện sau:

Một là, bản án phạt tù của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Bản án của Toà án chỉ trở thành điều kiện thi hành hình phạt tù từ khi bản án đó tuyên hình phạt tù và khi bản án đó phát sinh hiệu lực pháp luật.

Hai là, quyết định thi hành hình phạt tù. Bản án phạt tù đã có hiệu lực pháp luật chỉ được thi hành khi có quyết định thi hành án của Chánh án Toà án đã xử sơ thẩm hoặc của Chánh án toà án khác cùng cấp được uỷ thác ra quyết định thi hành án.

Như vậy, bản án phạt tù đã có hiệu lực pháp luật và quyết định thi hành án là những điều kiện cần và đủ để thi hành hình phạt tù trên thực tế.

Luật thi hành án hình sự 2010 dành một chương quy định về việc thi hành hình phạt tù, từ Điều 21 đến Điều 53.

Điều 21 quy định cụ thể về nội dung quyết định thi hành án phạt tù. Theo đó, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án phạt tù và hình phạt bổ sung, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định thi hành án cho cá nhân, cơ quan hữu quan có liên quan sau đây:

- ✓ Người chấp hành án;
- ✓ Viện kiểm sát cùng cấp;
- ✓ Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu;
- ✓ Trại tạm giam nơi người phải chấp hành án đang bị tạm giam;
- ✓ Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người phải chấp hành án đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ hoặc đang tại ngoại;
- ✓ Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.

Sau khi gửi quyết định thi hành án phạt tù, các cơ quan phải tiến hành các thủ tục quy định tại Điều 22 LTHSNHS để thi hành quyết định thi hành án phạt tù. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng là hai cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đưa người chấp hành án đi chấp hành án. Nếu quá thời hạn quy định mà người bị kết án phạt tù không có mặt, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp hoặc Cảnh vệ tư pháp thực hiện áp giải thi hành án.

Trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam, phạm nhân phải học pháp luật, giáo dục công dân và được học văn hoá, học nghề; phạm nhân được cung cấp thông tin về thời sự, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Đ28 LTHAHS). Phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp với độ tuổi, sức khoẻ và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, hoà nhập cộng đồng, được nghỉ lao động vào các ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định của pháp luật. Trường hợp phạm nhân lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ bù hoặc bồi dưỡng bằng tiền, hiện vật; chế độ lao động được ưu tiên cho phạm nhân nữ và phạm nhân bị mắc bệnh (Điều 29 LTHAHS). Điều này thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước ta đối với phạm nhân chấp hành án phạt tù.

Những trường hợp đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù tiến hành những thủ tục quy định rõ tại Điều 31 THAHS.

"Điều 31. Thủ tục đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

1. Thẩm quyền đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù như sau:

a) Trại giam; trại tạm giam thuộc Bộ Công an; trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng;

b) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu;

c) Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu.

2. Cơ quan có thẩm quyền nơi phạm nhân đang chấp hành án quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và chuyển cho Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án phải xem xét, quyết định.

4. Việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm phải do người đã kháng nghị hoặc do Tòa án cấp giám đốc thẩm hoặc tái thẩm quyết định."

Sau khi có quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, Toà án ra quyết định tạm đình chỉ phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan hữu quan có liên quan. Trường hợp người được tạm đình chỉ bỏ trốn, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra quyết định truy nã và phối hợp tổ chức truy bắt. Trường hợp người được tạm đình chỉ chết, sau khi nhận được thông báo từ các cơ quan có thẩm quyền, Toà án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết định đình chỉ thi hành án.

Theo quy định tại Điều 36 LTHAHS, trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân chấp hành tốt nội quy, quy chế trại giam, có thành tích trong lao động hoặc lập công thì được khen thưởng, phạm nhân được khen thưởng thì được ưu tiên đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và đề nghị xét đặc xá theo quy định của pháp luật. Đồng thời Luật thi hành án hình sự cũng quy định xử lý phạm nhân vi phạm, trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân vi phạm nội quy, quy chế trại giam hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì bị kỷ luật.

Luật thi hành án hình sự quy định rõ ràng chế độ ăn, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân. Chế độ ăn ở đối với phạm nhân (Điều 42 Luật thi hành án Hình sự); Chế độ mặc và tư trang của phạm nhân (Điều 43 Luật thi hành án Hình sự); Chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ đối với phạm nhân (Điều 44 Luật thi hành án Hình sự); Chế độ gặp thân nhân, nhận quà của phạm nhân (Điều 46 Luật thi hành án Hình sự); Chế độ liên lạc của phạm nhân (Điều 47 Luật thi hành án Hình sự); Chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân (Điều 48 Luật thi hành án Hình sự); Giải quyết trường hợp phạm nhân chết (Điều 49 Luật thi hành án Hình sự).

Đối với thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người chưa thành niên có những quy định thành một mục riêng (Mục 3). Khi phạm nhân đủ 18 tuổi thì chuyển phạm nhân sang thực hiện chế độ quản lý giam giữ, giáo dục đối với người đã thành niên. Quy định về chế độ quản lý, giáo dục, học văn hóa, học nghề, lao động (Điều 51 Luật thi hành án Hình sự), theo đó phạm nhân thực hiện bắt buộc học chương trình tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và học nghề, được lao động ở khu vực riêng và phù hợp với độ tuổi; không phải làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại. Chế độ ăn, mặc, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ và vui chơi giải trí được quy định tại Điều 52 Luật thi hành án Hình sự; Chế độ gặp, liên lạc với thân nhân (Điều 53 Luật thi hành án Hình sự);

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Bản chất, nội dung của thi hành hình phạt tử hình?

2. Bản chất, nội dung của thi hành hình phạt tù?

3. Thi hành hình phạt tử hình theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?

4. Thi hành hình phạt tù theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý và thực tiễn;

2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự.

CHƯƠNG 8
THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

1. BẢN CHẤT, NỘI DUNG CỦA HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

Hình phạt cải tạo không giam giữ là một loại hình phạt chính trong hệ thống hình phạt. Hình phạt này nghiêm khắc hơn hình phạt cảnh cáo và phạt tiền nhưng ít nghiêm khắc hơn hình phạt tù có thời hạn. Đặc trưng của loại chế tài này là thực hiện hoạt động giáo dục người bị kết án ngay trong chính môi trường sống bình thường với sự giúp đỡ của cơ quan tổ chức và gia đình, kèm theo đó là những điều kiện nhất định để đảm bảo được sự giám sát và giáo dục đối với người này.

Với loại hình thức chế tài này, vai trò của cơ quan, tổ chức giám sát giáo dục và gia đình người bị kết án là rất quan trọng. Việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ nếu được thực hiện nghiêm túc với cơ chế giám sát chặt chẽ sẽ đạt được mục đích giáo dục người phạm tội. Nếu không thì việc áp dụng chỉ mang tính hình thức.

2. THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

Điều 3 Khoản 6 Luật thi hành án Hình sự quy định: "*Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ* là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này giám sát, giáo dục người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn và khấu trừ thu nhập sung quỹ nhà nước theo bản án đã có hiệu lực pháp luật".

Điều 72 Luật thi hành án hình sự quy định về quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Toà án phải gửi quyết định đó cho các cá nhân, cơ quan có liên quan.

2.1. Nghĩa vụ của người bị kết án cải tạo không giam giữ

Người bị kết án cải tạo không giam giữ bị đòi hỏi phải thực hiện được khả năng tự giáo dục cũng như khả năng tiếp thu sự giáo dục của các cơ quan, tổ chức có liên quan để trở thành người lương thiện. Sự thể hiện đó được thực hiện thông quan việc họ thực hiện tốt những nghĩa vụ mà pháp luật quy định.

Điều 75 Luật thi hành án Hình sự quy định về nghĩa vụ của người chấp hành án. Theo đó nghĩa vụ của người chấp hành án bao gồm những nghĩa vụ sau:

- ✓ Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ nộp phần thu nhập bị khấu trừ theo bản án của Tòa án.
- ✓ Phải có mặt theo yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi được giao giám sát, giáo dục.
- ✓ Trường hợp người chấp hành án đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng.
- ✓ Ba tháng một lần phải nộp bản tự nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án cho người trực tiếp giám sát, giáo dục về việc chấp hành pháp luật; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng đến 06 tháng, thì phải có nhận xét của Công an cấp xã

nơi người đó đến lưu trú hoặc tạm trú để trình Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó."

2.2. Quyền của người bị kết án cải tạo không giam giữ

Bên cạnh những nghĩa vụ nói trên, người bị kết án cải tạo không giam giữ cũng có các quyền gắn liền với việc họ được chấp hành hình phạt trong môi trường sống và làm việc bình thường cũng như gắn liền với sự tiến bộ của họ trong thời gian chấp hành hình phạt.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ được có các quyền sau:

✓ Người chấp hành án là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân quốc phòng, công nhân công an, người lao động nếu được tiếp tục làm việc tại cơ quan, tổ chức thì được bố trí công việc bảo đảm yêu cầu, mục đích giám sát, giáo dục, được hưởng tiền lương và chế độ khác phù hợp với công việc mà mình đảm nhiệm, được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ theo quy định của pháp luật.

✓ Người chấp hành án được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó.

✓ Người chấp hành án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó chấp hành án tạo điều kiện tìm việc làm.

✓ Người chấp hành án thuộc đối tượng quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì vẫn được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

✓ Người bị kết án có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền nơi mình làm việc hoặc cư trú xem xét việc giảm thời gian chấp hành hình phạt khi đã chấp hành được 1/3 thời hạn cải tạo không giam giữ và có nhiều tiến bộ hoặc lập công, quá già yêu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Người bị kết án là người chưa thành niên đã chấp hành được ¼ thời hạn cải tạo không giam giữ thì được xét giảm hình phạt.

3. CƠ QUAN THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

3.1. Trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục người bị kết án

Để thực hiện hoạt động giám sát, giaó dục người bị kết án, cơ quan tổ chức giám sát giáo dục được pháp luật quy định những nhiệm vụ nhất định.

Theo quy định tại Điều 74 Luật thi hành án Hình sự, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

✓ Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người chấp hành án;
✓ Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án;
✓ Yêu cầu người chấp hành án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
✓ Biểu dương người chấp hành án có nhiều tiến bộ hoặc lập công;
✓ Giải quyết cho người chấp hành án được vắng mặt ở nơi cư trú theo quy định của Luật này và pháp luật về cư trú;

✓ Phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự thực hiện khấu trừ một phần thu nhập của người chấp hành án theo quyết định của Toà án để sung quỹ nhà nước;

✓ Phối hợp với gia đình và cơ quan, tổ chức nơi người chấp hành án làm việc, học tập trong việc giám sát, giáo dục người đó;

✓ Lập hồ sơ đề nghị xem xét việc giảm thời hạn chấp hành án, miễn chấp hành án gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật này;

✓ Nhận xét bằng văn bản và lưu vào sổ theo dõi về quá trình chấp hành án của người chấp hành án khi người đó chuyển đi nơi khác;

✓ Thực hiện thống kê, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án;

✓ Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người chấp hành án theo quy định của pháp luật;

✓ Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án theo quy định của Luật này.

✓ Trưởng Công an cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều này.

✓ Đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều này.

✓ Bổ sung hồ sơ thi hành án các tài liệu sau:

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án;
- Bản nhận xét của người được phân công giám sát, giáo dục về việc chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành án;
- Bản tự nhận xét của người chấp hành án về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án; trường hợp bị kiểm điểm theo quy định tại Điều 79 của Luật này thì phải có bản kiểm điểm và biên bản cuộc họp kiểm điểm người chấp hành án;
- Trường hợp đã được giảm thời hạn chấp hành án thì phải có quyết định của Toà án;
- Tài liệu khác có liên quan

Khi có đủ điều kiện để giảm thời hạn chấp hành án theo quy định của Bộ luật hình sự, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực nơi người chấp hành án đang cư trú, làm việc xem xét, quyết định (Điều 77 Khoản 1 Luật thi hành án Hình sự).

Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực nơi người chấp hành án đang cư trú, làm việc, tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu xem xét, lập hồ sơ đề nghị Tòa án cùng cấp xét miễn chấp hành án (Điều 78 Khoản 1 Luật thi hành án Hình sự).

3.2. Trách nhiệm và quyền của người trực tiếp giám sát, giáo dục người bị kết án và gia đình người bị kết án

Người trực tiếp giám sát, giáo dục người bị kết án cải tạo không giam giữ là người được cơ quan, tổ chức giám sát giáo dục người bị kết án phân công theo dõi và

giúp đỡ người bị kết án giáo dục cải tạo. Người trực tiếp giám át có vai trò rất quan trọng trong quá trình chấp hành án của người bị kết án. Người này có những trách nhiệm và quyền hạn nhất định như: Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người chấp hành án và giúp người đó thực hiện tốt nghĩa vụ của mình; báo cáo lại với thủ trưởng cơ quan tổ chức giám sát giáo dục về tình hình chấp hành hình phạt của người chấp hành án; lập hồ sơ theo dõi việc chấp hành án của người bị kết án…

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Bản chất, nội dung của thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ?

2. Thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ?

3. Cơ quan thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý và thực tiễn;

2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự.

CHƯƠNG 9
THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT CHÍNH LÀ CẢNH CÁO, PHẠT TIỀN, TRỤC XUẤT VÀ ÁN TREO

1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA VIỆC THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT CHÍNH LÀ CẢNH CÁO, PHẠT TIỀN, TRỤC XUẤT VÀ ÁN TREO

Thi hành các hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất và án treo là một phần của hoạt động thi hành án hình sự ở nước ta. Đó là hệ thống của các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thi hành các nội dung bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về các loại hình phạt nói trên theo quy định của pháp luật.

Thứ nhất, người bị kết án chấp hành các hình phạt này không phải cách ly khỏi xã hội. Họ được cải tạo, giáo dục tại cộng đồng

Thứ hai, chịu trách nhiệm thi hành các hình phạt này không phải là cơ quan chuyên trách về công tác thi hành án, mà là các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Do không phải là cơ quan chuyên trách về thi hành án nên các cơ quan này gặp nhiều khó khăn khi thi hành nhiệm vụ được giao. Do đó, các cơ quan, tổ chức này cần được sự hỗ trợ tích cực, nhất là hỗ trợ về nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan công an…

2. THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢNH CÁO

Người bị phạt cảnh cáo bị tuyên án công khai trước tòa. Có thể nói, hình phạt cảnh cáo hầu như không được thi hành trên thực tế. Sau khi có hiệu lực pháp luật, các cơ quan, các tổ chức không có một hoạt động nào liên quan đến việc thi hành án.

Theo Luật thi hành án hình sự hiện hành, việc Tòa án tuyên án công khai chính là thi hành hình phạt cảnh cáo: " Hình phạt cảnh cáo được thi hành ngay tại phiên tòa do Tòa án tuyên. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, Toà án đã xét xử sơ thẩm phải gửi bản án cho người bị phạt cảnh cáo, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội nơi người bị phạt cảnh cáo cư trú hoặc làm việc, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm có trụ sở. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm theo dõi, thống kê, báo cáo theo quy định của Luật này."

. Theo chúng tôi, cách tiếp cận hiện nay của Luật thi hành án hình sự là không chính xác. Bởi vì: Thứ nhất, tuyên án chỉ là một phần của thủ tục phiên tòa; thứ hai, trong trường hợp đó bản án chưa có hiệu lực pháp luật, chưa có quyết định thi hành án của Chánh án Tòa án nên chưa thể thi hành.

Vì vậy, vấn đề cần nghiên cứu ở đây là cần quy định nội dung hình phạt cảnh cáo thế nào cho hợp lý từ góc độ Luật hình sự để từ đó xác định trình tự, thủ tục thi hành hình phạt này về mặt tố tụng. Có như vậy thì việc tuyên án của tòa án không chỉ là lời tuyên án suông và người bị kết án hầu như không phải chịu một biện pháp cưỡng chế nào của Nhà nước. Hiệu quả xét xử của tòa án mới được phát huy tích cực.

3. THI HÀNH HÌNH PHẠT TIỀN

Theo quy định của Điều 30 Bộ Luật hình sự thì phạt tiền là hình phạt mà thông qua đó Nhà nước tước của người bị kết án một khoản tiền nhất định sung quỹ Nhà nước. Pháp luật hình sự nước ta càng ngày càng coi trọng vai trò của phạt tiền với tư cách là hình phạt chính. Hình phạt tiền không chỉ đơn thuần quy định áp dụng đối với người phạm tội do vụ lợi, các tội có dùng tiền làm phương tiện phạm tội. Phạt tiền

được quy định đối với các tội phạm khác, đặc biệt là các tội phạm trật tự xâm phạm trật tự quản lý kinh tế…

Hiện tại Luật thi hành án hình sự không có quy định nào liên quan đến thi hành hình phạt tiền. Tuy nhiên, đối chiếu với Luật thi hành án dân sự có thể nhận thấy hình phạt tiền trong tư pháp hình sự được thi hành theo các quy định của pháp luật thi hành án dân sự.

Cụ thể, Điều 1 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định: "Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành … hình phạt tiền trong …bản án, quyết định hình sự". Thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án. Khi áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, Chấp hành viên không phải thông báo trước cho đương sự. Người yêu cầu Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình. Trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường. Các biện pháp bảo đảm thi hành án bao gồm: Phong toả tài khoản; Tạm giữ tài sản, giấy tờ; Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản.

4. THI HÀNH HÌNH PHẠT TRỤC XUẤT

Đặc điểm nổi bật nhất của việc thi hành hình phạt này là ở chỗ người bị kết án là người nước ngoài.

Hình phạt trục xuất được áp dụng đối với người nước ngoài phạm tội.

Luật thi hành án hình sự quy định rất cụ thể về việc thi hành hình phạt trục xuất tại Chương VII – Thi hành hình phạt trục xuất, cụ thể:

Trường hợp trục xuất là hình phạt chính thì Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định thi hành án. Quyết định phải ghi rõ họ tên, chức vụ người ra quyết định; bản án được thi hành; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người chấp hành án; hình phạt bổ sung; tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành.

Trường hợp ra quyết định thi hành án phạt trục xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật, Toà án phải gửi ngay quyết định cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và Viện kiểm sát cùng cấp, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải tống đạt quyết định thi hành án cho người chấp hành án và thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người chấp hành án là công dân hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà người đó làm việc, cơ quan, tổ chức đã bảo lãnh người đó vào Việt Nam. Trường hợp người chấp hành án đang bị tạm giam thì phải gửi quyết định này cho trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi đang tạm giam người đó để tống đạt cho người chấp hành án.

Hồ sơ thi hành án phạt trục xuất bao gồm: Bản sao bản án đã có hiệu lực pháp luật; quyết định thi hành án phạt trục xuất hoặc bản sao quyết định thi hành án phạt tù

trong trường hợp trục xuất là hình phạt bổ sung; Bản sao hộ chiếu hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu của người chấp hành án; Giấy tờ chứng nhận đã chấp hành xong các hình phạt khác hoặc các nghĩa vụ khác; Tài liệu khác có liên quan. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh lập hồ sơ thi hành án phạt trục xuất.

Trong thời gian chờ xuất cảnh, người chấp hành án phạt trục xuất phải lưu trú tại nơi được cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh chỉ định. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh đưa người chấp hành án phạt trục xuất vào cơ sở lưu trú của Bộ Công an nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Không có nơi thường trú, tạm trú; Nhập cảnh trái phép hoặc phạm các tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; Tự ý rời khỏi nơi lưu trú được chỉ định hoặc không chấp hành các biện pháp quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền; Có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ cho rằng người đó có thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian chờ xuất cảnh; Có hành vi bỏ trốn, chuẩn bị bỏ trốn hoặc hành vi khác gây khó khăn cho việc thi hành án phạt trục xuất; Mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Tự nguyện xin vào cơ sở lưu trú. Thủ tục đưa người chấp hành án phạt trục xuất vào cơ sở lưu trú như sau: Trường hợp người chấp hành án phạt trục xuất đang tại ngoại thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải áp giải người chấp hành án phạt trục xuất đến cơ sở lưu trú; Trường hợp người chấp hành án phạt trục xuất đang bị tạm giam thì sau khi nhận được quyết định thi hành án, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi tạm giam phải giao người chấp hành án phạt trục xuất cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh để áp giải vào cơ sở lưu trú; Khi phạm nhân có hình phạt bổ sung là trục xuất chấp hành xong án phạt tù thì trại giam phải giao người chấp hành án phạt trục xuất cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh để áp giải vào cơ sở lưu trú. Trường hợp người chấp hành án phạt trục xuất chết trong thời gian chờ xuất cảnh thì cơ sở lưu trú hoặc nơi lưu trú được chỉ định phải báo ngay cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền để xác định nguyên nhân chết. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải thông báo bằng văn bản hoặc bằng điện tín cho Toà án đã ra quyết định thi hành án phạt trục xuất, Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người chấp hành án là công dân hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà người đó làm việc, cơ quan, tổ chức đã bảo lãnh người đó vào Việt Nam. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức an táng. Trường hợp thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người chết đề nghị được nhận tử thi về an táng và tự chịu chi phí thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh xem xét, giải quyết.

Trường hợp người chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn thì cơ sở lưu trú hoặc nơi lưu trú chỉ định phải lập biên bản và thông báo ngay cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi có cơ sở lưu trú hoặc nơi lưu trú chỉ định. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nhận được thông báo phải tổ chức truy bắt ngay; trường hợp truy bắt không có kết quả thì trong thời hạn 07 ngày phải ra quyết định truy nã. Người chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn ra đầu thú thì cơ quan tiếp nhận lập biên bản và thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh đến nhận và đưa người đó vào cơ sở lưu trú.

Đến thời hạn người chấp hành án phạt trục xuất phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền tiến hành kiểm tra căn cước của người chấp hành án phạt

trục xuất và áp giải người đó đến địa điểm xuất cảnh và buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Người chấp hành án phạt trục xuất được mang theo tài sản hợp pháp của mình khi rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thi hành xong án phạt trục xuất, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải thông báo việc thi hành án phạt trục xuất cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Toà án đã ra quyết định thi hành án có thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời hạn buộc phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với người chấp hành án thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đang ốm nặng, đang phải cấp cứu không thể đi lại được và được cơ quan y tế hoặc bệnh viện từ cấp tỉnh trở lên xác nhận; Phải chấp hành bản án khác hoặc thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; Có lý do chính đáng khác chưa thể rời khỏi lãnh thổ Việt Nam được Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh xác nhận.

Người chấp hành án phạt trục xuất phải chịu chi phí vé máy bay, ôtô, tàu hỏa, tàu biển để rời khỏi lãnh thổ Việt Nam; trường hợp người chấp hành án phạt trục xuất không có khả năng tự chịu chi phí thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người đó là công dân hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà người đó làm việc, cơ quan, tổ chức đã bảo lãnh người đó vào Việt Nam giải quyết kinh phí đưa người chấp hành án phạt trục xuất về nước; trường hợp đã yêu cầu mà cơ quan, tổ chức đó vẫn chưa giải quyết được kinh phí nhưng vì lý do an ninh quốc gia cần phải trục xuất ngay thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an quyết định việc sử dụng ngân sách chi trả vé máy bay, ôtô, tàu hỏa, tàu biển cho người chấp hành án phạt trục xuất.

5. THI HÀNH ÁN TREO

Mặc dù nhìn từ góc độ pháp luật hình sự, án treo chỉ là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, nhưng việc thi hành án treo lại rất gần với thi hành các hình phạt không phải tù, đặc biệt là thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Vì vậy, thông thường người ta coi thi hành án treo cũng là một phần của việc thi hành các hình phạt chính không phải là tù và tử hình. Trên cơ sở này, Luật thi hành án hình sự cũng quy định về việc thi hành án treo tại Mục 1 Chương V cùng với việc thi hành án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ. Cụ thể:

Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ tên người ra quyết định; bản án, quyết định được thi hành; tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người được hưởng án treo; mức hình phạt tù và thời gian thử thách của người được hưởng án treo; hình phạt bổ sung; Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau đây: Người được hưởng án treo; Viện kiểm sát cùng cấp; Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hưởng án treo cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được hưởng án treo làm việc; Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có nhiệm vụ triệu tập người được hưởng án treo, người đại diện hợp pháp của

người được hưởng án treo là người chưa thành niên đến trụ sở cơ quan thi hành án để ấn định thời gian người được hưởng án treo phải có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, đơn vị quân đội nơi người đó làm việc và cam kết việc chấp hành án, lập hồ sơ thi hành án. Hồ sơ bao gồm: Bản án đã có hiệu lực pháp luật; Quyết định thi hành án treo; Cam kết của người được hưởng án treo. Đối với người được hưởng án treo là người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bản cam kết của người đó phải có sự xác nhận của người đại diện hợp pháp; Tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày triệu tập người được hưởng án treo, người đại diện hợp pháp của người được hưởng án treo thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải giao hồ sơ thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo. Trước khi hết thời gian thử thách 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục bàn giao hồ sơ thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để xem xét và cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách. Giấy chứng nhận phải gửi cho người được hưởng án treo, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.

Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; Yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Biểu dương người được hưởng án treo có nhiều tiến bộ hoặc lập công; Giải quyết cho người được hưởng án treo được vắng mặt ở nơi cư trú theo quy định của Luật này và pháp luật về cư trú; Phối hợp với gia đình và cơ quan, tổ chức nơi người được hưởng án treo làm việc, học tập trong việc giám sát, giáo dục người đó; Lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này; Nhận xét bằng văn bản và lưu vào sổ theo dõi về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo khi người đó chuyển đi nơi khác; Thực hiện thống kê, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án; Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được hưởng án treo theo quy định của pháp luật; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án treo theo quy định của Luật này.

Trưởng Công an cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều này.

Nghĩa vụ của người được hưởng án treo: Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục; Trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng; Ba tháng một lần trong thời gian thử thách người được hưởng án treo phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng đến 06 tháng, thì phải có nhận xét của Công an cấp xã nơi người đó đến

lưu trú hoặc tạm trú để trình với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó.

Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo: Người được hưởng án treo là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân quốc phòng, công nhân công an, người lao động nếu được tiếp tục làm việc tại cơ quan, tổ chức thì được bố trí công việc bảo đảm yêu cầu giám sát, giáo dục, được hưởng tiền lương và chế độ khác phù hợp với công việc mà mình đảm nhiệm, được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ theo quy định của pháp luật. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo không thuộc các trường hợp trên được Uỷ ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện để người đó tìm việc làm. Người được hưởng án treo được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó. Người được hưởng án treo thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì vẫn được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Khi có đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách theo quy định của Bộ luật hình sự, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người được hưởng án treo đang cư trú, Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo làm việc xem xét, quyết định. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Tòa án có thẩm quyền phải mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát phải cử Kiểm sát viên tham gia phiên họp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người được rút ngắn thời gian thử thách, cơ quan đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Tòa án đã ra quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định có trụ sở.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 64 của Luật và đã bị nhắc nhở từ hai lần trở lên mà tiếp tục vi phạm nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục phải phối hợp với cơ quan, tổ chức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở tổ chức họp tại cộng đồng dân cư nơi người được hưởng án treo cư trú, làm việc để kiểm điểm người đó; trường hợp người được hưởng án treo đang làm việc tại đơn vị quân đội thì việc kiểm điểm được thực hiện tại đơn vị quân đội nơi người đó làm việc. Việc kiểm điểm phải được lập thành biên bản, lưu hồ sơ thi hành án treo và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú trong phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để làm thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hưởng án treo đến cư trú để giám sát, giáo dục.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện

có trách nhiệm làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành án treo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hưởng án treo đến cư trú để tổ chức việc thi hành án theo quy định tại Điều 62 của Luật này và thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi làm việc trong phạm vi quân khu thì đơn vị quân đội có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để làm thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành án cho đơn vị quân đội nơi người được hưởng án treo đến làm việc để giám sát, giáo dục.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi làm việc ngoài phạm vi quân khu thì cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành án treo cho cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp nơi người được hưởng án treo đến làm việc để tổ chức việc thi hành án theo quy định tại Điều 62 của Luật này và thông báo bằng văn bản cho Tòa án quân sự khu vực và Viện kiểm sát quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo đến làm việc.

Trường hợp người được hưởng án treo không tiếp tục làm việc trong quân đội thì cơ quan cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành án treo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hưởng án treo cư trú để tổ chức việc thi hành án theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

Gia đình người được hưởng án treo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và người được phân công trong việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; thông báo kết quả chấp hành án của người được hưởng án treo với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục khi có yêu cầu; Bồi thường thiệt hại và thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác do người được hưởng án treo là người chưa thành niên gây ra theo bản án, quyết định của Tòa án; Có mặt tại cuộc họp kiểm điểm người được hưởng án treo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

Đặc trưng lớn nhất của thi hành án treo là người bị kết án được giám sát, giáo dục trong môi trường bình thường, quen thuộc tại cơ quan, tổ chức hoặc địa phương nơi người bị kết án học tập, công tác, cư trú trước khi phạm tội với một chế độ chấp hành án do Chính phủ quy định.

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Đặc điểm chung của việc thi hành các hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất và án treo?

2. Quy định pháp luật hiện hành về thi hành hình phạt cảnh cáo?

3. Quy định pháp luật hiện hành về thi hành hình phạt tiền?

4. Quy định pháp luật hiện hành về thi hành hình phạt trục xuất?

5. Quy định pháp luật hiện hành về thi hành án treo?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý và thực tiễn;

2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự.

CHƯƠNG 10
THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT BỔ SUNG

Theo Luật hình sự Việt Nam, hình phạt bổ sung gồm:

- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
- Cấm cư trú;
- Quản chế;
- Tước một số quyền công dân;
- Tịch thu tài sản;
- Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;
- Trục xuất khi không áp dụng là hình phạt chính.

1. CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, CẤM HÀNH NGHỀ HOẶC LÀM CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH

Điều 36 Bộ luật hình sự quy định:

"Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó, thì có thể gây ra nguy hại cho xã hội.

Thời hạn cấm từ 1 năm đến 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày có bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo".

Luật thi hành án hình sự quy định việc thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định tại Chương IX, cụ thể:

* Thủ tục thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Hai tháng trước khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó đang chấp hành án phạt tù phải thông báo bằng văn bản về việc thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Viện kiểm sát cấp huyện nơi người đó về cư trú, cơ quan thi hành án hình sự và Viện kiểm sát cấp quân khu nơi có đơn vị người đó làm việc.

Ngay sau khi phạm nhân có hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định chấp hành xong án phạt tù, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải gửi giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù, bản sao bản án, bản sao quyết định thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Viện kiểm sát cấp huyện nơi người chấp hành án về cư trú, cơ quan thi hành án hình sự và Viện kiểm sát cấp quân khu nơi có đơn vị người đó làm việc.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các văn bản quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập hồ sơ thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định và thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú. Hồ sơ thi hành án bao gồm: Bản sao bản án đã có hiệu lực pháp luật; bản sao quyết định thi hành án phạt tù; Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù; Tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án.

Trường hợp người có hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định phải chấp hành hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo thì thời hạn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Tòa án ra quyết định thi hành án phải gửi bản sao bản án, quyết định thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi người đó cư trú, cơ quan thi hành án hình sự và Viện kiểm sát cấp quân khu nơi có đơn vị người đó làm việc. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nhận được quyết định thi hành án phải lập hồ sơ và thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội nơi người chấp hành án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo bản án của Tòa án. Khi hết thời hạn chấp hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Giấy chứng nhận phải gửi cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội nơi người chấp hành án làm việc, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp nơi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận có trụ sở.

* Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Người chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có các quyền sau đây: Được ứng cử, bổ nhiệm, đề bạt vào chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc không bị cấm; Có thể được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đã bị cấm sau khi chấp hành xong án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; Được cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định khi hết thời hạn phải chấp hành.

Trong thời hạn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, người chấp hành án có các nghĩa vụ sau đây: Báo cáo về chức vụ, nghề hoặc công việc bị cấm đảm nhiệm cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú; Không được tiếp tục hoặc phải từ chối đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định đã bị cấm; Không được ứng cử vào chức vụ đã bị cấm; Có mặt khi cơ quan có thẩm quyền triệu tập liên quan đến việc chấp hành án của mình.

* Trách nhiệm thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Cơ quan, tổ chức nơi người chấp hành án làm việc có trách nhiệm: Ra quyết định cách chức hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định cách chức người chấp hành án khỏi chức vụ bị cấm đảm nhiệm và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc; Không được đề cử, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí người chấp hành án vào chức vụ, công việc, nghề bị cấm; Báo cáo kết quả thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; Thông báo cho cơ quan, tổ chức nơi người chấp hành án được chuyển đến làm việc về việc người đó đang chấp hành án; cơ quan, tổ chức nơi người chấp hành án chuyển đến có trách nhiệm thực hiện các quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có trách nhiệm: Thông báo công khai bản án tại nơi người chấp hành án về cư trú; Báo cáo kết quả thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; Trường hợp người chấp hành án chuyển đến nơi cư trú mới phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chuyển đến về việc người đó đang chấp hành án. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chuyển đến có trách nhiệm thực hiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. CẤM CƯ TRÚ

Điều 37 Bộ luật hình sự quy định: "Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú ở một số địa phương nhất định. Thời hạn cấm cư trú là từ 1 năm đến 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù".

Đây là loại hình phạt bổ sung có nội dung hạn chế một trong các quyền cơ bản của công dân - Quyền từ do cư trú. Ban đầu, nó là một biện pháp cưỡng chế có tính chất hành chính được quy định tại Quyết định số 123-CP ngày 8/7/1966 của Hội đồng Chính phủ, để áp dụng đối với một số đối tượng có thể gây nguy hại cho trật tự, an ninh ở những khu vực quan trọng, sung yếu về chính trị, kinh tế và quốc phòng.

Hiện tại, việc thi hành hình phạt bổ sung cấm cư trú được quy định tại Mục 1 Chương VI của Luật thi hành án hình sự, bao gồm các nội dung chính:

* Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú

Hai tháng trước khi hết hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có hình phạt bổ sung là cấm cư trú, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó về cư trú và nơi người đó bị cấm cư trú, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú và nơi người đó bị cấm cư trú.

Ngay sau khi phạm nhân có hình phạt bổ sung là cấm cư trú chấp hành xong án phạt tù, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó chấp hành án phải gửi giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù, bản sao bản án, bản sao quyết định thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành án về cư trú.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các văn bản quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó về cư trú có trách nhiệm lập hồ sơ thi hành án phạt cấm cư trú và bàn giao hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú. Hồ sơ bao gồm: Bản sao bản án

đã có hiệu lực pháp luật, bản sao quyết định thi hành án phạt tù; Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù; Tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án.

Trước khi hết thời hạn cấm cư trú 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã bàn giao hồ sơ thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm cư trú. Giấy chứng nhận phải gửi cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp nơi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm cư trú có trụ sở.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người chấp hành án; tạo điều kiện để họ lao động, học tập bình thường; Nhận xét bằng văn bản và lưu hồ sơ theo dõi về quá trình chấp hành án phạt cấm cư trú khi người đó chuyển nơi cư trú; Yêu cầu người chấp hành án cam kết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Lập hồ sơ đề nghị xem xét việc miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại cho người bị cấm cư trú gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; Thực hiện thống kê, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án; Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người chấp hành án theo quy định của pháp luật; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án theo quy định của Luật này.

Trưởng Công an cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Luật này.

* Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm cư trú: Không được cư trú ở những nơi đã bị cấm cư trú; chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật; phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú.

Quyền của người chấp hành án phạt cấm cư trú: Khi có lý do chính đáng và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị cấm cư trú, thì người chấp hành án phạt cấm cư trú được đến địa phương đó; thời gian lưu trú do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến quyết định, nhưng mỗi lần không được quá 05 ngày; được lựa chọn nơi cư trú ngoài nơi đã bị cấm; khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú theo quy định của Luật này.

* Thủ tục miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại: Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị cấm cư trú về cư trú, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ đề nghị Tòa án cùng cấp xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án có thẩm quyền phải mở phiên họp xét miễn và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát phải cử Kiểm sát viên tham gia phiên họp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định miễn chấp hành án, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người được miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện

kiểm sát cấp trên trực tiếp, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú và nơi người đó bị cấm cư trú, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định miễn chấp hành án có trụ sở.

* Bổ sung hồ sơ thi hành án phạt cấm cư trú

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có trách nhiệm bổ sung hồ sơ thi hành án cấm cư trú các tài liệu sau: Nhận xét về quá trình chấp hành án phạt cấm cư trú; Quyết định của Tòa án về miễn thời hạn cấm cư trú còn lại; Tài liệu khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú bàn giao hồ sơ thi hành án cấm cư trú cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện theo quy định tại khoản 4 Điều 82 của Luật. Việc giao nhận hồ sơ được lập biên bản và lưu hồ sơ.

Khi thấy người bị cấm cư trú có mặt tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án không được đến cư trú phải kiểm tra, lập biên bản và buộc họ rời khỏi địa phương, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú.

3. QUẢN CHẾ

Điều 38 Bộ luật hình sự quy định: "Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định, có sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một quyền công dân theo Điều 39 của Bộ luật này và bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật này quy định. Thời hạn quản chế là từ 1 năm đến 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù".

* Thủ tục thi hành án phạt quản chế:

Hai tháng trước khi hết hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có hình phạt bổ sung là quản chế, Giám thị trại giam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú để chấp hành án quản chế.

Khi phạm nhân có hình phạt bổ sung là quản chế chấp hành xong án phạt tù, trại giam phải giao người bị quản chế kèm theo bản sao bản án, quyết định thi hành án, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, nhận xét kết quả chấp hành án phạt tù và tài liệu liên quan cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải giao ngay người đó cho Ủy ban nhân dân cấp xã để kiểm soát, giáo dục.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được giao người chấp hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải lập hồ sơ thi hành án quản chế để bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Hồ sơ gồm: Bản sao bản án đã có hiệu lực pháp luật; bản sao quyết định thi hành án phạt tù; Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù; Biên bản giao người bị quản chế; Tài liệu về quá trình chấp hành án phạt tù và tài liệu khác có liên quan.

Trước khi hết thời hạn quản chế 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã bàn giao hồ sơ thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để cấp giấy chứng

nhận đã chấp hành xong án phạt quản chế. Giấy chứng nhận phải gửi cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp nơi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt quản chế có trụ sở.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án phạt quản chế về cư trú

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án phạt quản chế về cư trú có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Tiếp nhận người chấp hành án và hồ sơ thi hành án phạt quản chế; tổ chức kiểm soát, giáo dục người chấp hành án; tạo điều kiện để họ lao động, học tập bình thường tại nơi bị quản chế; nhận xét bằng văn bản và lưu hồ sơ theo dõi về quá trình chấp hành án; Yêu cầu người chấp hành án phạt quản chế cam kết và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người bị quản chế trong trường hợp cần thiết; cấp giấy phép cho người chấp hành án đi khỏi nơi bị quản chế theo quy định tại Điều 93 của Luật này; Định kỳ 03 tháng một lần nhận xét quá trình chấp hành án gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; Lập hồ sơ đề nghị xem xét việc miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại cho người chấp hành án gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người chấp hành án theo quy định của pháp luật; Thực hiện thống kê, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án; Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án theo quy định của Luật này.

Trưởng Công an cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều này.

* Nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế

Người chấp hành án phạt quản chế có nghĩa vụ sau đây: Chịu sự kiểm soát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã và nhân dân địa phương; không được tự ý rời khỏi nơi quản chế; Mỗi tháng một lần vào tuần đầu của tháng, trình diện và báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế việc chấp hành quy định về quản chế; Có mặt tại địa điểm quy định khi Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập, nếu vắng mặt phải có lý do chính đáng; Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật và quy định của chính quyền địa phương; tích cực lao động, học tập, cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội; Trường hợp được phép đi khỏi nơi quản chế, người chấp hành án phạt quản chế phải khai báo tạm vắng; trình diện, xuất trình giấy phép, làm thủ tục đăng ký tạm trú, lưu trú với Công an cấp xã nơi đến theo quy định; trở về nơi quản chế đúng thời hạn và trình diện với Ủy ban nhân dân cấp xã. Người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế mà không có giấy phép hoặc vi phạm các quy định ghi trong giấy phép nếu không có lý do chính đáng thì thời gian này không được tính vào thời hạn chấp hành án phạt quản chế.

Người chấp hành án phạt quản chế cố ý không chấp hành nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này thì tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

* Quyền của người chấp hành án phạt quản chế: Sinh sống cùng gia đình tại nơi quản chế; Lựa chọn việc làm thích hợp, trừ những ngành, nghề hoặc công việc mà người chấp hành án phạt quản chế không được làm theo quy định của pháp luật; được

hưởng thành quả lao động do mình làm ra; Tự do đi lại trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi quản chế; Được xét miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại theo quy định tại Điều 95 của Luật này.

* Giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế:

Trường hợp có lý do chính đáng, người chấp hành án phạt quản chế có thể được cấp giấy phép đi khỏi nơi quản chế. Thẩm quyền cấp giấy phép như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế cấp giấy phép đi lại trong phạm vi cấp huyện nơi quản chế; Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy phép đi lại trong phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế; Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh cấp giấy phép đi ra ngoài phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế.

Thời hạn người chấp hành án phạt quản chế được phép đi khỏi nơi quản chế do người có thẩm quyền cấp giấy phép quyết định, nhưng mỗi lần không quá 10 ngày. Trường hợp người chấp hành án phạt quản chế phải đi chữa bệnh thì thời gian đi khỏi nơi quản chế theo thời gian điều trị của cơ sở chữa bệnh.

* Bổ sung hồ sơ thi hành án phạt quản chế

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế có trách nhiệm bổ sung hồ sơ thi hành án phạt quản chế các tài liệu sau: Cam kết của người chấp hành án phạt quản chế; Nhận xét về quá trình chấp hành án phạt quản chế; Quyết định của Tòa án về miễn thời hạn quản chế còn lại; Tài liệu khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế bàn giao hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện theo quy định tại khoản 3 Điều 89 của Luật này. Việc giao nhận hồ sơ được lập biên bản và lưu hồ sơ.

* Thủ tục miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ đề nghị Tòa án cùng cấp xét miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại. Hồ sơ gồm có: Bản sao bản án đã có hiệu lực pháp luật; bản sao quyết định thi hành án phạt tù; Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế; Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; Đơn xin miễn chấp hành án của người chấp hành án phạt quản chế; Tài liệu khác có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án có thẩm quyền phải mở phiên họp xét miễn và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát phải cử Kiểm sát viên tham gia phiên họp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định miễn chấp hành án, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người được miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại, Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại có trụ sở.

4. TƯỚC MỘT SỐ QUYỀN CÔNG DÂN

Điều 39 Bộ luật hình sự 1999 quy định:

"1. Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định; thì bị tước một hoặc một số quyền công dân sau đây:

a. Quyền ứng cử, quyền bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước;

b. Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Thời hạn tước một số quyền công dân là từ 1 năm đến 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo".

Điều kiện áp dụng. Đối tượng bị áp dụng hình phạt tước một số quyền công dân theo quy định tại Điều 39 Bộ luật hình sự 1999 phải là công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định. Tội phạm khác ở đây là 15 trường hợp phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Đó là các trường hợp phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Đó là các trường hợp luật quy định về hình phạt quản chế tại các Điều, 39, 119, 120, 133, 134, 197, 221, 330, 231, 232, 233, 236, 238, 252, 254".

* Thủ tục thi hành án phạt tước một số quyền công dân

Hai tháng trước khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân có hình phạt bổ sung là tước một số quyền công dân, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong trường hợp phạm nhân chấp hành án tại cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thi hành hình phạt bổ sung cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi người đó về cư trú.

Ngay sau khi phạm nhân có hình phạt bổ sung là tước một số quyền công dân chấp hành xong án phạt tù, trại giam, trại tạm giam phải gửi giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù, bản sao bản án, bản sao quyết định thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành án về cư trú.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các văn bản quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó về cư trú có trách nhiệm lập hồ sơ thi hành án phạt tước một số quyền công dân và thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú. Hồ sơ thi hành án bao gồm: Bản sao bản án đã có hiệu lực pháp luật; bản sao quyết định thi hành án phạt tù; Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù; Tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án.

Trường hợp người chấp hành án phạt tước một số quyền công dân là người được hưởng án treo thì Tòa án ra quyết định thi hành án phải gửi bản sao bản án, quyết định thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ và thông báo cho cơ quan nơi người chấp hành án phạt tước một số quyền công dân làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện thi hành án phạt tước một số quyền công dân theo bản án của Tòa án. Khi hết thời hạn chấp hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tước một số quyền công dân. Giấy chứng nhận phải gửi cho người chấp hành án, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Sở Tư pháp nơi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt có trụ sở.

* Tước quyền bầu cử, ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước

Trong thời gian bị tước quyền bầu cử, ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước, người chấp hành án không được tham gia bầu cử hoặc ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước.

Uỷ ban nhân dân cấp xã không được đưa người bị tước quyền bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước vào danh sách cử tri. Trường hợp đã có tên trong danh sách cử tri nhưng đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Toà án tước quyền bầu cử thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải xoá tên người đó trong danh sách cử tri, thu hồi thẻ cử tri của người đó và thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

* Tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước

Trong thời gian bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước, người chấp hành án không được phép dự tuyển hoặc tiếp tục làm việc trong cơ quan nhà nước.

Trường hợp người chấp hành án đang là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước mà bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước thì cơ quan nơi người đó làm việc phải ra quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc thôi việc hoặc đình chỉ công tác trong thời hạn bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước đối với người đó.

* Tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân

Trong thời gian bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, người chấp hành án không được đăng ký nghĩa vụ quân sự; dự tuyển hoặc tiếp tục làm công chức, viên chức, công nhân quốc phòng trong Quân đội nhân dân; dự tuyển hoặc tiếp tục phục vụ trong Công an nhân dân.

Trường hợp người chấp hành án đang là quân nhân, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng trong Quân đội nhân dân hoặc đang phục vụ trong cơ quan, đơn vị Công an nhân dân mà bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân thì cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc phải ra quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc người đó ra khỏi lực lượng vũ trang nhân dân.

5. TỊCH THU TÀI SẢN

Điều 40 Bộ luật hình sự 1999 quy định:

"Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án sung quỹ nhà nước. Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng trong trường hợp do Bộ luật này quy định.

Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều kiện sinh sống".

Về điều kiện áp dụng. Điều kiện áp dụng hình phạt tịch thu tài sản được quy định tại Bộ luật hình sự 1999 vừa ở mức độ chung, vừa ở mức độ cụ thể và trực tiếp.

Các quy định về thi hành biện pháp tịch thu tài sản trong tư pháp hình sự được áp dụng theo các quy định của pháp luật thi hành án dân sự (Điều 1 Luật thi hành án dân sự 2008). Điều 35 Luật tố tụng dân sự quy định thẩm quyền thi hành biện pháp tịch thu tài sản.

6. PHẠT TIỀN

Điều 30 Bộ luật hình sự 1999 quy định:

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm các tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội khác do Bộ luật này quy định.

2. Mức phạt tiền được quyết định tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm được thực hiện, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động giá cả nhưng không được thấp hơn một triệu đồng.

3. Tiền phạt có thể được nộp một lần hoặc nhiều lần trong thời hạn do tòa quyết định trong bản án.

Về điều kiện áp dụng. Bộ luật hình sự 1985 không có quy định riêng về điều kiện áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Điểm khác với Bộ luật hình sự năm 1985 và cũng là một bước tiến của Bộ luật hình sự năm 1999 thể hiện ở chỗ, điều kiện áp dụng phạt tiền với tính cách là hình phạt bổ sung được quy định ở cả hai mức độ: quy định chung và quy định cụ thể và trực tiếp. Là quy định chung, luật giới hạn đối tượng bị áp dụng hình phạt bổ sung này là những người phạm các tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

Luật thi hành án hình sự cũng không quy định về việc thi hành hình phạt tù với tư cách là một hình phạt bổ sung mà chúng ta cần áp dụng các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

7. TRỤC XUẤT

Điều 32 Bộ luật hình sự 1999 quy định:

"Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kế tán phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong trường hợp cụ thể".

Trường hợp trục xuất là hình phạt bổ sung thì quyết định thi hành án phải ghi đầy đủ hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp hình sự của Nhà nước ta, hệ thống hình phạt về hình sự phải ghi nhận thêm một loại hình phạt mới, một hình phạt mà pháp luật hình sự của một số nước khác đã có một bề dày kinh nghiệm áp dụng.

Trường hợp phạm nhân có hình phạt bổ sung là trục xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 96 của Luật thì 02 tháng trước khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù, Giám thị trại giam phải thông báo bằng văn bản cho phạm nhân đó và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi trại giam đóng. Cơ quan thi hành án hình sự Công an

cấp tỉnh phải thông báo cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người chấp hành án phạt trục xuất là công dân hoặc cơ quan đại diện tổ chức quốc tế mà người đó làm việc, cơ quan, tổ chức đã bảo lãnh người đó vào Việt Nam.

Các quy định khác về thi hành hình phạt trục xuất với tư cách là một hình phạt bổ sung được áp dụng tương tự như các quy định về hình phạt trục xuất được áp dụng với tư cách là một hình phạt chính.

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành về thi hành hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định?
2. Việc thi hành hình phạt quản chế theo pháp luật hiện hành?
3. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành về thi hành hình phạt tước một số quyền công dân?
4. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành về thi hành biện pháp tịch thu tài sản?
5. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành về thi hành biện pháp phạt tiền?
6. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành về thi hành biện pháp trục xuất với tư cách là hình phạt bổ sung?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý và thực tiễn;
2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;
3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự.

CHƯƠNG 11
THI HÀNH CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HÌNH SỰ

1. BẢN CHẤT, NỘI DUNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HÌNH SỰ

Các biện pháp tư pháp hình sự, xét về bản chất, là những biện pháp cưỡng chế của Nhà nước do các cơ quan tiến hành tố tụng mà cụ thể là do Viện kiểm sát và Tòa án áp dụng đối với người phạm tội và những người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự do bị bệnh tâm thần hoặc một bị bệnh lý khác đã mất đi khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Theo quy định của Bộ luật hình sự 1999, các biện pháp tư pháp hình sự không phải là hình phạt bao gồm: Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; Buộc công khai xin lỗi; Bắt buộc chữa bệnh. Hai loại biện pháp: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào trường giáo dưỡng được áp dụng riêng đối với người chưa thành niên phạm tội.

Bản chất, đây là những biện pháp hỗ trợ hình phạt trong việc giáo dục, cải tạo người phạm tội, hoặc thay thế hình phạt trong nhiều trường hợp, giúp rút ngắn được thủ tục tố tụng, giải quyết nhanh chóng được các vụ án.

2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THI HÀNH CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HÌNH SỰ

* Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp

Quyết định về áp dụng biện pháp tư pháp bao gồm: Quyết định của Tòa án, Viện kiểm sát về áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; Bản án, quyết định của Tòa án về áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên; Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp phải ghi rõ tên cơ quan và họ tên, chức vụ người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người chấp hành biện pháp tư pháp; tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, cơ quan ra quyết định phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau đây: Người chấp hành biện pháp tư pháp hoặc đại diện hợp pháp của người đó; Viện kiểm sát cùng cấp trong trường hợp Tòa án ra quyết định; Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành biện pháp tư pháp cư trú; Bệnh viện tâm thần trong trường hợp bắt buộc chữa bệnh; Cơ quan đề nghị Tòa án, Viện kiểm sát áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

* Nguyên tắc thi hành biện pháp tư pháp

"1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Bản án, quyết định có hiệu lực thi hành phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh.

3. Bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa; tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp của người phải chấp hành biện pháp tư pháp.

4. Bảo đảm giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành người có ích cho xã hội.

5. Bảo đảm việc điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và ngăn ngừa họ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

6. Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình vào việc giáo dục cải tạo người chấp hành biện pháp tư pháp."

* Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành biện pháp tư pháp

- Tổ chức trốn hoặc trốn khỏi trường giáo dưỡng; tổ chức trốn hoặc trốn khi đang bị dẫn giải thi hành biện pháp tư pháp; đánh tháo người bị dẫn giải thi hành biện pháp tư pháp.

- Không chấp hành quyết định áp dụng biện pháp tư pháp; cản trở hoặc chống lại việc thực hiện nội quy, quy chế về thi hành biện pháp tư pháp hoặc quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành biện pháp tư pháp.

- Kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về thi hành biện pháp tư pháp; xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người có trách nhiệm thi hành biện pháp tư pháp.

- Đưa, nhận, môi giới hối lộ, sách nhiễu trong thi hành biện pháp tư pháp; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành biện pháp tư pháp.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị hoặc không đề nghị miễn, giảm thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp, hoãn, đình chỉ thi hành biện pháp tư pháp trái quy định của pháp luật.

- Cấp hoặc từ chối cấp quyết định, giấy chứng nhận, xác nhận hoặc giấy tờ khác về thi hành biện pháp tư pháp trái quy định của pháp luật.

- Làm sai lệch hồ sơ, sổ sách về thi hành biện pháp tư pháp.

* Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thi hành biện pháp tư pháp: Bệnh viện tâm thần có nhiệm vụ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; Trường giáo dưỡng có nhiệm vụ thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong thi hành biện pháp tư pháp được thực hiện theo quy định tại Chương này. Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành biện pháp tư pháp theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Nhà nước bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để thi hành các biện pháp tư pháp. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình tham gia vào việc giáo dục người phải chấp hành biện pháp tư pháp tại xã, phường, thị trấn, trường giáo dưỡng.

3. TỊCH THU VẬT, TIỀN TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM

Điều 41 Bộ luật hình sự hiện hành quy định biện pháp này như sau:

1. Việc tịch thu, sung quỹ nhà nước được áp dụng đối với:

a. Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội;

b. Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có;

c. Vật thuộc loại nhà nước cấm lưu hành.

2. Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.

3. Vật, tiền thuộc tài sản của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm, thì có thể bị tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Bộ luật tố tụng hình sự cũng như Luật thi hành án hình sự hiện hành không có một điều khoản nào quy định việc thi hành biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm.

Hiện nay, việc thi hành biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm được hiện theo pháp luật thi hành án dân sự (Luật thi hành án dân sự 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành).

4. TRẢ LẠI TÀI SẢN, SỬA CHỮA HOẶC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI; BUỘC CÔNG KHAI XIN LỖI

Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi là biện pháp tư pháp hình sự đã được pháp luật hình sự ghi nhận tại Điều 42 Bộ luật hình sự hiện hành, theo đó "người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, phải sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được xác định do hành vi phạm tội gây ra. Trong trường hợp người phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chất, công khai xin lỗi người bị hại".

Việc buộc người phạm tội trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo pháp luật về thi hành án dân sự.

4. BẮT BUỘC CHỮA BỆNH

Bắt buộc chữa bệnh được quy định trong Bộ luật hình sự hiện hành tại Điều 43, để áp dụng đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh lý khác bị mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. Tùy theo giai đoạn tố tụng, Viện kiểm sát hoặc Tòa án căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh.

* Thẩm quyền đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, hồ sơ đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh

Thẩm quyền đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh như sau: Cơ quan đang thụ lý giải quyết vụ án trong giai đoạn điều tra có thẩm quyền đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp; Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong giai đoạn thi hành án có thẩm quyền đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự quân khu nơi có trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh.

Cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh có trách nhiệm lập hồ sơ đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh. Hồ sơ bao gồm: Quyết định của Viện kiểm sát hoặc Toà án về áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; Kết luận của Hội đồng giám định y khoa; Lý lịch cá nhân của người chấp hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; Tài liệu khác có liên quan.

Trường hợp Toà án, Viện kiểm sát tự mình quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh thì Toà án, Viện kiểm sát đã ra quyết định có trách nhiệm lập hồ sơ và đề nghị cơ quan đang thụ lý giải quyết vụ án trong giai đoạn điều tra hoặc trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trong giai đoạn thi hành án đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh.

* Đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh

Ngay sau khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, cơ quan đang thụ lý giải quyết vụ án trong giai đoạn điều tra hoặc trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trong giai đoạn thi hành án có nhiệm vụ giao người bị bắt buộc chữa bệnh và hồ sơ kèm theo cho bệnh viện tâm thần được chỉ định theo quyết định của Viện kiểm sát hoặc Toà án, đồng thời sao gửi quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Bệnh viện tâm thần được Viện kiểm sát hoặc Tòa án chỉ định có trách nhiệm tiếp nhận người bị bắt buộc chữa bệnh và hồ sơ kèm theo, lập biên bản giao nhận. Cơ quan có trách nhiệm đưa người vào bệnh viện tâm thần phải thông báo cho gia đình hoặc thân nhân của người bị áp dụng biện pháp tư pháp nơi người đó đang được chữa bệnh.

* Tổ chức điều trị cho người bị bắt buộc chữa bệnh

Bệnh viện tâm thần có trách nhiệm quản lý, tổ chức điều trị bệnh cho người bị bắt buộc chữa bệnh và không được phân biệt đối xử.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, thân nhân của người bị bắt buộc chữa bệnh được gặp và phối hợp chăm sóc người bị bắt buộc chữa bệnh và phải chấp hành đúng quy định về thăm gặp, chăm sóc của bệnh viện tâm thần.

Trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh bỏ trốn, bệnh viện tâm thần phải lập biên bản và thông báo ngay cho cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và gia đình của người đó biết để phối hợp truy tìm, đưa người đó trở lại bệnh viện tâm thần.

Chi phí điều trị cho người bị bắt buộc chữa bệnh do Nhà nước cấp.

* Đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Khi người bị bắt buộc chữa bệnh đã khỏi bệnh, Giám đốc bệnh viện tâm thần thông báo cho cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh để yêu cầu Hội đồng giám định y khoa tiến hành giám định về tình trạng bệnh của người đó. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa về việc người đó đã khỏi bệnh, cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đề nghị Tòa án hoặc Viện kiểm sát đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh ra quyết định đình chỉ việc thi hành biện pháp này.

Tòa án hoặc Viện kiểm sát đã ra quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh có trách nhiệm gửi quyết định cho cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh để thông báo cho bệnh viện tâm thần và thân nhân của họ.

Sau khi nhận được quyết định đình chỉ của Tòa án, cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh phải đến nhận người bị bắt buộc chữa bệnh. Trường hợp Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ, thì khi nhận được quyết định đình chỉ, thân nhân của người bị bắt buộc chữa bệnh phải đến nhận người đó. Việc giao nhận phải lập biên bản, trong đó ghi rõ thời gian chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần.

* Giải quyết trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh chết

Trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh chết, Giám đốc bệnh viện tâm thần phải báo ngay cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cấp tỉnh nơi bệnh viện đóng để xác định nguyên nhân chết, thông báo cho thân nhân của người chết, cơ quan quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 116 của Luật này.

Sau khi được cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có thẩm quyền cho phép, bệnh viện có trách nhiệm mai táng. Kinh phí cho việc mai táng do ngân sách nhà nước cấp. Trường hợp thân nhân của người chết đề nghị nhận tử thi để an táng và tự chịu chi phí thì bệnh viện giao cho họ thực hiện.

5. GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp tư pháp hình sự được quy định tại Điều 70 Bộ luật hình sự 1999 để áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng.

Như vậy, pháp luật thi hành án hình sự đã được quy định tương đối đầy đủ, chi tiết trình tự thủ tục giáo dục tại phường, xã, thị trấn áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội.

* Thủ tục thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Tòa án đã ra bản án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phải gửi bản án hoặc quyết định cho người đó và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chưa thành niên được giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Toà án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải gửi bản sao bản án hoặc quyết định cho Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường được Tòa án chỉ định giám sát, giáo dục người chưa thành niên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục người chưa thành niên có trách nhiệm: Lập hồ sơ theo dõi và phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; Triệu tập người chưa thành niên bị giám sát, giáo dục và mời người đại diện hợp pháp của người đó, người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục có mặt tại trụ sở để thông báo việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; quyền, nghĩa vụ của người chưa thành niên, người đại diện hợp pháp của người đó; quyền, nghĩa vụ của người trực tiếp giám sát, giáo dục; thời hạn thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Trường hợp người chưa thành niên thay đổi nơi cư trú, học tập thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày người chưa thành niên chuyển đến nơi cư trú mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường phải

thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để chuyển hồ sơ giám sát, giáo dục cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chuyển đến cư trú, cơ quan, tổ chức xã hội, nhà trường nơi người đó chuyển đến học tập. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đến cư trú mới, tổ chức xã hội, nhà trường nơi người đó chuyển đến học tập có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quy định tại Luật này; Ba tháng một lần báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện về tình hình chấp hành của người chưa thành niên; Khi người chưa thành niên đã chấp hành được một phần hai thời hạn và có nhiều tiến bộ thì lập hồ sơ đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét và đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định chấm dứt thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Trong thời hạn 05 ngày trước khi hết thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục phải có văn bản thông báo kèm theo hồ sơ gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đúng ngày hết thời hạn, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải cấp giấy chứng nhận và gửi cho người chưa thành niên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục, Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

* Nhiệm vụ của người trực tiếp giám sát, giáo dục

- Chủ động gặp gỡ người chưa thành niên để tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng và hướng dẫn người đó chấp hành tốt cam kết, các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

- Phối hợp với gia đình, nhà trường, đoàn thanh niên và các tổ chức có liên quan nơi người chưa thành niên cư trú, học tập trong việc giám sát, giáo dục.

- Hàng tháng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường đã phân công nhiệm vụ trực tiếp giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành của người chưa thành niên; kịp thời đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, xử lý khi người đó vi phạm pháp luật.

* Quyền và nghĩa vụ của người chưa thành niên bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Người chưa thành niên bị giáo dục tại xã, phường thị trấn có quyền: Không bị phân biệt đối xử; được giúp đỡ, tạo điều kiện học tập, lao động, vui chơi giải trí tại cộng đồng; Được Tòa án xem xét, quyết định chấm dứt chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trước thời hạn theo quy định của Luật này; Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

* Người chưa thành niên bị giáo dục tại xã, phường thị trấn có nghĩa vụ: Cam kết bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức xã hội, nhà trường được giao giám sát, giáo dục về việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; tích cực thực hiện nghĩa vụ học tập, sửa chữa sai lầm, tu dưỡng, rèn luyện, tham gia lao động. Cam kết phải có ý kiến của người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên; Chịu sự giám sát, giáo dục của người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục; Ba tháng một lần làm bản tự kiểm điểm về việc thực hiện cam kết gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu tổ chức xã hội, Hiệu trưởng nhà trường được chỉ định giám

sát, giáo dục. Bản tự kiểm điểm phải có nhận xét của người trực tiếp được giao giám sát, giáo dục; Trường hợp đi khỏi nơi cư trú trên 30 ngày, thì phải xin phép người trực tiếp giám sát, giáo dục.

6. ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp nghiêm khắc hơn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định tại khoản 3 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 1999 để áp dụng đối với thời hạn từ 1 năm đến 2 năm, đối với người chưa thành niên phạm tội mà do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó, phải đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ.

* Thủ tục thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra bản án, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên, Tòa án phải gửi bản án, quyết định cho người đó và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chưa thành niên cư trú.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Toà án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chưa thành niên cư trú phải báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an để ra quyết định đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an ra quyết định đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng và gửi cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải lập hồ sơ và bàn giao người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng. Hồ sơ gồm có: Bản sao bản án, quyết định của Toà án; Quyết định đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Danh bản; Tài liệu khác có liên quan.

Khi tiếp nhận người phải chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (sau đây gọi là học sinh), Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải kiểm tra hồ sơ và lập biên bản giao nhận. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận học sinh, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải thông báo việc đã tiếp nhận học sinh cho cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người đó.

* Hoãn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Người chưa thành niên có thể được hoãn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong các trường hợp sau đây: Đang ốm nặng, đang phải cấp cứu hoặc vì lý do sức khoẻ khác mà không thể đi lại được và được cơ sở chữa bệnh hoặc bệnh viện từ cấp huyện trở lên xác nhận; Có lý do chính đáng khác được Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xác nhận.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có nhiệm vụ làm thủ tục đề nghị Toà án đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng xem xét, quyết định hoãn. Tòa án ra quyết định hoãn chấp hành biện pháp tư pháp phải gửi

quyết định đó cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Viện kiểm sát cùng cấp và người được hoãn chấp hành biện pháp tư pháp.

Khi không còn lý do để hoãn theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải thông báo cho Toà án để ra quyết định thi hành.

* Giải quyết trường hợp người phải chấp hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng bỏ trốn

Trường hợp người đã có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bỏ trốn thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó cư trú phải ra quyết định truy tìm, đưa người đó vào trường giáo dưỡng và báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

Khi phát hiện người phải chấp hành biện pháp tư pháp bỏ trốn đang bị truy tìm thì cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền nơi gần nhất hoặc bắt giữ và đưa đến các cơ quan này. Khi tiếp nhận, lưu giữ người đó, cơ quan Công an phải lập biên bản và đưa ngay họ vào trường giáo dưỡng.

* Chế độ quản lý học sinh trường giáo dưỡng

Học sinh phải chịu sự giám sát, quản lý của cán bộ, giáo viên trường giáo dưỡng và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường.

Căn cứ vào độ tuổi, giới tính, trình độ văn hoá, tính chất và mức độ vi phạm, trường giáo dưỡng bố trí học sinh thành các tổ, lớp và phân công giáo viên trực tiếp phụ trách.

Trường hợp học sinh bỏ trốn thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng ra quyết định và tổ chức truy tìm. Thời gian học sinh bỏ trốn không được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Khi bắt giữ mà học sinh có hành vi chống đối thì được áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết theo quy định của pháp luật. Uỷ ban nhân dân và cơ quan Công an các cấp có trách nhiệm phối hợp trong việc truy tìm, bắt giữ học sinh bỏ trốn. Khi phát hiện người bị truy tìm, mọi người có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan Công an, Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất hoặc bắt giữ và đưa đến các cơ quan này.

Khi bắt được người bỏ trốn hoặc nhận bàn giao người đó, cơ quan Công an phải lập biên bản, lấy lời khai, lưu giữ và quản lý người bỏ trốn, thông báo ngay cho trường giáo dưỡng đã ra quyết định truy tìm. Khi nhận được thông báo, trường giáo dưỡng đã ra quyết định truy tìm phải cử người đến ngay để nhận và đưa học sinh bỏ trốn về trường giáo dưỡng. Việc giao, nhận học sinh bỏ trốn phải lập biên bản. Thời gian lưu giữ được tính vào thời gian chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

* Thực hiện lệnh trích xuất

Khi có văn bản yêu cầu của cơ quan, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền về việc trích xuất học sinh thì Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an ra lệnh trích xuất.

Trường hợp cần trích xuất học sinh phục vụ yêu cầu giáo dục hoặc khám, chữa bệnh thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng ra lệnh trích xuất.

Cơ quan yêu cầu trích xuất chịu trách nhiệm đưa và trả học sinh được trích xuất đến trường giáo dưỡng đúng thời hạn đã ghi trong lệnh trích xuất; khi giao nhận phải lập biên bản. Chi phí cho việc đi lại, ăn, ở của học sinh được trích xuất do Nhà nước cấp và do cơ quan nhận người được trích xuất chi trả.

Thời hạn trích xuất được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

* Chế độ học văn hoá, giáo dục hướng nghiệp, học nghề

Học sinh ở trường giáo dưỡng được học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với học sinh chưa đạt trình độ phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở thì việc học văn hoá là bắt buộc. Đối với học sinh khác thì tuỳ khả năng, điều kiện thực tế mà tổ chức cho họ học tập phù hợp.

Ngoài giờ học tập, học sinh phải tham gia lao động do trường tổ chức. Trường có trách nhiệm sắp xếp công việc phù hợp với lứa tuổi và sức khoẻ của học sinh để bảo đảm sự phát triển bình thường về thể chất; không bố trí những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại. Thời gian lao động của học sinh không được quá 02 giờ trong 01 ngày. Thời gian học tập và lao động không quá 07 giờ trong 01 ngày và không quá 35 giờ trong 01 tuần. Kết quả lao động của học sinh được sử dụng phục vụ cải thiện đời sống, sinh hoạt và học tập của học sinh. Học sinh được nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật.

Kinh phí mua sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh do ngân sách nhà nước cấp.

* Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh và tổ chức thi

Trường giáo dưỡng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh và tổ chức thi học kỳ, kết thúc năm học, chuyển cấp, thi tuyển chọn học sinh giỏi hoặc hình thức thi khác.

Sổ điểm, học bạ, hồ sơ và các biểu mẫu liên quan đến việc học tập của học sinh phải theo mẫu thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chứng chỉ học văn hoá, học nghề do trường giáo dưỡng cấp cho học sinh có giá trị như chứng chỉ của các trường phổ thông, trường dạy nghề.

* Chế độ sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí

Ngoài giờ học văn hoá, học nghề, lao động, học sinh được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác do trường tổ chức.

* Chế độ ăn, mặc của học sinh trường giáo dưỡng

Học sinh được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau xanh, thịt, cá, đường, nước mắm, bột ngọt, muối, chất đốt.

Ngày lễ, Tết dương lịch, học sinh được ăn thêm không quá ba lần tiêu chuẩn ăn của ngày thường; ngày Tết nguyên đán học sinh được ăn thêm không quá năm lần tiêu chuẩn ăn của ngày thường.

Chế độ ăn đối với học sinh ốm đau, bệnh tật, thương tích do y sĩ hoặc bác sĩ chỉ định.

Nước sử dụng vào việc ăn, uống và sinh hoạt của học sinh được bảo đảm là nước sạch theo quy định của ngành y tế.

Hàng năm, học sinh được cấp quần áo, chăn, chiếu, màn và các đồ dùng sinh hoạt khác; học sinh nữ được cấp thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh cá nhân.

* Chế độ ở và đồ dùng sinh hoạt của học sinh

Căn cứ vào giới tính, lứa tuổi, đặc điểm nhân thân, tính chất, mức độ phạm tội của học sinh, trường sắp xếp chỗ ở, sinh hoạt phù hợp trong các buồng tập thể. Buồng ở phải bảo đảm thoáng mát về mùa hè, kín gió về mùa đông, hợp vệ sinh môi trường. Diện tích chỗ nằm tối thiểu cho mỗi học sinh là 2,5 mét vuông (m2).

Học sinh được bố trí giường nằm có chiếu trải và được phép sử dụng đồ dùng sinh hoạt cá nhân của mình, trừ những đồ vật bị cấm sử dụng trong trường giáo dưỡng. Đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của học sinh được trường cho mượn hoặc cấp.

* Chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng

Học sinh được khám sức khỏe định kỳ; trường hợp học sinh bị ốm đau, bệnh tật, thương tích được điều trị tại cơ sở y tế của trường giáo dưỡng; trường hợp ốm đau, bệnh tật, thương tích nặng vượt quá khả năng điều trị của trường thì Hiệu trưởng quyết định đưa họ đến điều trị tại cơ sở chữa bệnh của Nhà nước. Kinh phí khám và chữa bệnh do trường chi trả.

Tiền khám, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều này được bảo đảm theo quy định của Chính phủ. Kinh phí tổ chức cai nghiện ma tuý, điều trị HIV/AIDS cho học sinh theo định mức kinh phí như Nhà nước cấp cho các trung tâm cai nghiện ma tuý, trên cơ sở đề nghị của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an. Trường hợp học sinh được nghỉ học để đưa về gia đình chữa bệnh thì gia đình học sinh phải chi trả chi phí khám, chữa bệnh.

* Giải quyết trường hợp học sinh trường giáo dưỡng chết

Trường hợp học sinh chết, Hiệu trưởng phải báo ngay cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cấp tỉnh nơi có học sinh chết để xác định nguyên nhân chết; đồng thời thông báo ngay cho thân nhân của người đó biết.

Sau khi được cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cho phép mai táng thì trường giáo dưỡng có trách nhiệm tổ chức mai táng và báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an để thông báo cho Toà án đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Kinh phí cho việc mai táng do ngân sách nhà nước cấp. Trường hợp thân nhân của người chết đề nghị tự tổ chức mai táng và chịu chi phí thì trường giao cho thân nhân của người chết thực hiện. Việc tổ chức mai táng phải bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.

* Chế độ gặp thân nhân, liên lạc, nhận tiền, đồ vật, tài sản của học sinh trường giáo dưỡng

Học sinh được gặp thân nhân tại nơi tiếp đón của trường giáo dưỡng và phải chấp hành đúng quy định về thăm gặp.

Học sinh được gửi và nhận thư, nhận quà trừ rượu, bia, thuốc lá, các chất kích thích khác, đồ vật và các loại văn hoá phẩm bị cấm. Trường giáo dưỡng có trách nhiệm kiểm tra thư, quà trước khi học sinh gửi hoặc nhận. Học sinh có tiền hoặc giấy

tờ có giá thì phải gửi trường giáo dưỡng để quản lý và sử dụng theo quy định của trường.

* Chấm dứt thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Học sinh đã chấp hành được một phần hai thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và thực sự tích cực học tập, tu dưỡng và chấp hành tốt nội quy của trường thì Hiệu trưởng đề nghị Toà án nhân dân cấp huyện nơi trường đóng xem xét, quyết định chấm dứt việc chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trước thời hạn. Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định đó cho học sinh, trường giáo dưỡng, Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an. Ngay sau khi nhận được quyết định, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phải làm thủ tục cho học sinh ra trường.

* Khen thưởng, xử lý vi phạm

Học sinh chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy của trường giáo dưỡng, có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên hoặc lập công thì được Hiệu trưởng quyết định khen thưởng bằng các hình thức sau: Biểu dương, tặng giấy khen, tặng quà; Cho đi tham quan do trường giáo dưỡng tổ chức.

Học sinh vi phạm kỷ luật học tập, lao động hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy của trường giáo dưỡng, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà Hiệu trưởng quyết định xử lý bằng một trong các hình thức sau: Khiển trách; Cảnh cáo; Giáo dục cá biệt tại phòng riêng.

Học sinh bị giáo dục cá biệt phải làm bản kiểm điểm và tự kiểm điểm trước tổ hoặc lớp.

Quyết định khen thưởng hoặc xử lý vi phạm được lưu vào hồ sơ học sinh.

* Thủ tục cho học sinh trường giáo dưỡng ra trường

Chậm nhất là 01 tháng trước khi học sinh trường giáo dưỡng hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, Hiệu trưởng phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú và gia đình họ biết ngày ra trường.

Vào ngày cuối cùng của thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, Hiệu trưởng phải cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cho học sinh ra trường và gửi giấy chứng nhận này cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Toà án đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú.

Học sinh khi ra trường phải trả lại đồ dùng được trường cho mượn; được nhận lại tiền, tài sản và đồ vật gửi trường quản lý, các chứng chỉ học văn hoá, học nghề, tiền tàu xe, tiền ăn trong thời gian đi đường trở về nơi cư trú. Trường hợp hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng mà học sinh vẫn chưa thực sự tiến bộ thì Hiệu trưởng phải có bản nhận xét riêng và kiến nghị các biện pháp giáo dục tiếp theo gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó về cư trú.

Đối với học sinh đã chấp hành xong biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng mà không rõ cha, mẹ, nơi cư trú thì trường có trách nhiệm liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trường đóng để đề nghị giúp đỡ, sắp xếp chỗ ăn, ở và tạo việc làm, học tập.

Đối với học sinh dưới 16 tuổi hoặc bị ốm đau, bệnh tật đến ngày được ra trường mà không có thân nhân đến đón, thì trường giáo dưỡng phải cử người đưa về gia đình hoặc giao Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó về cư trú.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra trường, học sinh đã chấp hành xong biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng phải trình báo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi về cư trú.

* Chi phí tổ chức thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Chi phí tổ chức thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng do ngân sách nhà nước cấp. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an có trách nhiệm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm chi cho việc thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan mình để Bộ Công an gửi Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Trường giáo dưỡng được tiếp nhận sự giúp đỡ về vật chất của Uỷ ban nhân dân địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài để tổ chức dạy văn hoá, giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề, mua sắm đồ dùng học tập và sinh hoạt cho học sinh.

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Bản chất và các quy định chung về thi hành biện pháp tư pháp hình sự?

2. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành về thi hành biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội pham?

3. Phân tích các quy định pháp luật hiện hành về thi hành biện pháp buộc trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi?

4. Việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh được quy định như thế nào?

5. Trình bày các quy định của pháp luật về thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn?

6. Quy định pháp luật hiện hành về thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý và thực tiễn;

2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự.

CHƯƠNG 12
THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ VẤN ĐỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

1. ĐẶC TRƯNG PHÁP LÝ CỦA TÀI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Nhiệm vụ của thi hành án hình sự không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đầy đủ các nội dung được ghi nhận trong bản án, quyết định của tòa án mà còn tạo các điều kiện cần thiết để những người đã chấp hành xong hình phạt có thể trở lại cuộc sống bình thường trong xã hội.

Thông thường, những người đã chấp hành xong hình phạt tù, về mặt pháp lý họ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân và phải được đối xử bình đẳng như mọi công dân khác. Nhưng trên thực tế, do các nguyên nhân khác nhau, họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng, đặc biệt là đối với những người phải chịu hình phạt tù với thời hạn dài. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta coi việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người phạm tội, lầm lỡ để họ cải tạo bản thân, hòa nhập với cuộc sống bình thường và trở thành người có ích cho xã hội là một chính sách lớn thể hiện bản chất nhân đạo của chế độ ta, và là trách nhiệm của xã hội.

Xét về bản chất xã hội - pháp lý, quá trình tái hòa nhập cộng đồng có những tính chất sau:

- Bản chất của quá trình tái hòa nhập cộng đồng, xét về mặt xã hội là quá trình quay trở lại với xã hội, tham gia vào các quan hệ xã hội với tư cách là chủ thể của các quan hệ xã hội đó.

- Xét về khía cạnh pháp lý, đó là quá trình phục hồi tư cách công dân, phục hồi các quyền và nghĩa vụ của công dân trên thực tế.

Tuy nhiên, tái hòa nhập cộng đồng là một quá trình hai chiều: một là người tái hòa nhập cộng đồng hướng tới cộng đồng, và chiều ngược lại là sự tác động, chi phối của chính cộng đồng hướng tới đối với họ.

Vì vậy, quá trình tái hòa nhập cộng đồng là một quá trình kết hợp biện chứng hai chiều giữa sự nỗ lực, hoạt động tích cực của cá nhân người bị phạt với sự tác động có tính định hướng của xã hội nhằm giúp đỡ họ khôi phục địa vị pháp lý và năng lực công dân sau khi được tha tù, hết hạn tù, giúp họ hòa nhập trở lại với cộng đồng.

2. CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ

Nhận rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với những người đã chấp hành xong hình phạt, trong thời gian gần đây, Đảng ta đã đề cập vấn đề này một cách chính thức trong các văn kiện của mình. Ngay trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII Đảng ta đã nêu rõ: đối xử nhân đạo đối với người bị phạt tù, có chương trình dạy nghề cho phạm nhân và giới thiệu việc làm cho họ sau khi ra tù, giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ thị 53/CT-TW ngày 21/3/2000 của Bộ Chính trị khẳng định chủ trương nói trên đã nhấn mạnh đến yêu cầu cần kết hợp và phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, các cấp

chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người đã chấp hành xong hình phạt tái hòa nhập cộng đồng.

Những chủ trương của Đảng đã từng bước được thể chế hóa thành các chính sách, thành các quy định của pháp luật.

- Điều 3 BLHS 1999 quy định: "Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hòa nhập với cộng đồng, khi có đủ điều kiện do luật định thì được xóa án tích…

- Các quy định trước kia cũng như Luật thi hành án hình sự hiện nay có rất nhiều biện pháp tái hòa nhập cộng đồng được áp dụng ở giai đoạn chấp hành hình phạt tù: lao động, giáo dục văn hóa, pháp luật, dạy nghề, xét giảm án phạt tù, đặc xá, chữa bệnh, trao trả người được ra tù về địa phương,…

- Pháp luật thi hành án hình sự cũng quy định về các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng được áp dụng ở giai đoạn chấp hành xong hình phạt như: tiếp nhận các đối tượng đã chấp hành xong hình phạt khi họ trở về nơi cư trú, dạy nghề, lao động hướng nghiệp, dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, hỗ trợ tìm kiếm việc làm hoặc bố trí việc làm cho các đối tượng.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác tái hòa nhập cộng đồng một mặt xác định phương hướng, đường lối và các biện pháp, hình thức thực hiện việc tái hòa nhập cộng đồng, mặt khác, xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nhà trường và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người được tha tù, hết hạn tù tái hòa nhập cộng đồng.

Tổ chức quản lý số đối tượng bị quản chế, cấm cư trú, cải tạo không giam giữ, bị kết án tù nhưng cho hưởng án treo không để họ tái phạm tội; gia đình được coi là một cầu nối quan trọng nhất để người đã chấp hành xong hình phạt tù hòa nhập với cộng đồng sau một thời gian cách ly khỏi xã hội.

CÂU HỎI ÔN TẬP:

1. Đặc trưng pháp lý của tái hòa nhập cộng đồng?

2. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng của những người đã chấp hành xong hình phạt tù?

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.PGS.TS. Võ Khánh Vinh, NXB Tư pháp 2006, – Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý và thực tiễn;

2. Luật thi hành án hình sự Việt Nam 2010;

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 15/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch triển khai Luật thi hành án hình sự.